

이 과제는 2023년 중앙노동위원회의 학술 연구
용역사업의 일환으로 연구되었음
발간등록번호 : 11-1492130-000031-01

심판·차별시정 관련 분쟁해결과 개선방안 - 노동 ADR 포럼 -

2023. 9.



중앙노동위원회

주관연구기관 : 한국노동법학회

연구진

연구책임자 : 김 희 성 (강원대학교 교수)

공동연구원 : 권 혁 (부산대학교 교수)

이 준 희 (광운대학교 교수)

신 동 윤 (단국대학교 교수)

남 궁 준 (한국노동연구원 연구위원)

박 수 경 (강원대학교 연구교수)

제 출 문

중앙노동위원회 위원장 귀하

본 보고서를 중앙노동위원회의 연구과제 『심판·차별시정 관련 분쟁해결과 개선방안』에 대한 최종보고서로 제출합니다.

2023. 09.

한국노동법학회

회장 김 희 성

목 차

제1장 서 론	1
I. 연구목적 및 필요성	1
II. 연구내용 및 방법	2
1. 연구내용	2
2. 연구방법	3
III. 국내외 연구동향(연구배경)	3
제2장 미국 노동사건의 ADR 업무 프로세스와 성과분석	5
I. 미국의 ADR 업무 프로세스	5
1. 대안적 분쟁 해결이란?	5
2. 법적 근거	5
3. 기관별 ADR 업무 프로세스	6
(1) 연방노동관계위원회의 ADR과 진행 절차	10
(2) 고용평등기회위원회: 연방기관과 민간부문의 ADR과 진행 절차	14
II. 미국 기관별 ADR 업무 성과분석	22
1. 연방노동관계위원회의 ADR 업무 성과분석	22
(1) 연방노동관계위원회의 ADR 화해·취하 현황과 실태	23
(2) 연방노동관계위원회의 ADR 화해·취하 성과분석	24
2. 고용평등기회위원회의 ADR 업무 성과분석	24
(1) 고용평등기회위원회의 ADR 조정 현황과 실태	25
(2) 고용평등기회위원회의 ADR 조정 성과분석	26
III. 미국 노동사건 ADR의 시사점	26
1. 노동사건 ADR의 법적 근거를 마련함으로써 법체계의 정합성을 이룸	26
2. 기관별 담당업무에 따라 ADR이 진행됨으로써 보다 전문적이고 분업화된 체계를 가지고 있음	27

3. 부당노동행위와 고용차별 사건의 ADR 개시 시점은 구제신청이 접수되기 전과 후 모두 가능함	27
4. ADR은 자발성, 중립성, 비밀성, 집행가능성 등을 원칙으로 함	28
5. 연방노동관계위원회는 연방알선조정위원회와 협약을 체결하여 조정인을 제공하는 한편, 고용평등기회위원회는 내부 조정인뿐만 아니라 외부 계약 조정인도 사용함	28
6. 고용평등기회위원회는 사용자와 보편적조정협약을 체결함	29
제3장 영국 ADR 업무 프로세스 및 성과 분석	30
I. 영국 노동분쟁해결제도 개관	30
1. 노동분쟁해결 조직·절차의 제도화·다원화	30
2. 고용심판소 제도의 역사적 전개 과정	32
II. ACAS의 조직과 구성	33
1. 설립과 역사적 발전	33
2. 조직구조	34
III. ACAS의 (조기)알선 서비스	35
1. 배경: 고용심판소 구제신청 절차 및 구제신청기간(소 제척기간)	35
2. 알선 서비스의 의의와 종류	36
3. 조기알선 서비스의 진행	37
4. 알선의 결과물로서 ‘화해조서’: COT3와 settlement agreement	39
IV. ACAS의 다른 서비스	40
1. 조정(mediation) 서비스	40
2. 중재(arbitration)서비스	41
V. ACAS의 성과 분석 및 시사점	42
1. 조직 규모와 업무 처리의 간략	42
2. ACAS의 알선 서비스	43
3. 시사점	45
제4장 호주 ADR 업무 프로세스 및 운영 현황	48
I. 호주 노사관계 분야 ADR 제도의 연혁적 배경과 논의를 위한 전제	48
1. Modern Award	48
(1) Award를 통한 산업별·직종별 근로조건 규율 전통	48
(2) 경제적, 정치적 환경 및 노사관계 구조의 변화로 인한 기존 Award 체제의 동요	50

(3) Modern Award로의 발전	52
(4) 호주 공정노동위원회(Fair Work Commission, FWC) 개요	54
(5) 공정근로 옴부즈맨(Fair Work Ombudsman) 제도와의 구별	54
2. Conciliation과 Mediation의 개념	55
II. 공정노동위원회(Fair Work Commission : FWC)의 ADR 제도 사례	55
1. 부당해고 관련 분쟁 해결 절차	55
(1) 당사자의 부당해고 구제신청 접수	56
(2) 조정(Conciliation)	56
(3) 중재(Arbitration)와 심판(Decision)	57
(4) 결정(Decision)	58
2. 기타 직장 내 괴롭힘, 쟁의행위 등과 관련한 분쟁 해결 절차	58
(1) 직장 내 괴롭힘과 관련한 분쟁	59
(2) 쟁의행위 등과 관련한 분쟁	59
III. 공정노동위원회의 ADR 운영 현황	60
IV. 호주 공정노동위원회(FWC) ADR 제도의 시사점	60
1. 광범위한 분쟁 조정 분야 기능 통합	60
2. 고도의 전문성을 갖춘 상근 조정위원 인력 확보	61
3. 배타적 관할권 인정	61
4. 적극적인 화상 회의 시스템 적용	62
제5장 일본 ADR 업무 프로세스 및 운영 현황	63
I. 개관	63
II. 노동분쟁해결 시스템	64
1. 행정상의 노동분쟁해결시스템	64
(1) 개별노동분쟁해결촉진제도	64
(2) 대상이 되는 분쟁 및 당사자	65
(3) 종합노동상담	65
(4) 도도부현 노동국장의 조언·지도	66
(5) 분쟁조정위원회에 의한 알선	68
(6) 노동위원회에 의한 개별노동분쟁해결	70
2. 사법상의 노동분쟁해결시스템	74
(1) 개관	74

(2) 노동심판	74
3. 민간기관의 노동분쟁해결시스템	76
(1) 재판외분쟁해결촉진법(ADR법)의 시행 이전 상황	77
(2) ADR법의 주요 내용	77
(3) ADR법의 시행 이후 상황	79
III. 노동분쟁의 현황 및 통계	80
1. 개별노동분쟁 처리 현황	80
2. 각 기관에서의 개별노동분쟁처리제도의 운용상황	81
(1) 신규 계류건수	81
(2) 해결률	82
(3) 처리기간	83
3. 민간 ADR을 통한 개별노동분쟁처리제도의 운용상황	83
IV. 요약 및 시사점	84
1. 요약	84
2. 시사점	85
 제6장 노동위원회의 법제도적 개선 방안	 88
I. 서론	88
II. 노동분쟁의 해결원칙으로서 <노사 주도적 해결 원칙>과 노동위원회의 기능적 의미 재검토	 89
1. 근로계약관계의 법적 속성	89
(1) 근로관계의 인격관련성	89
(2) 노사 당사자 간 계약적 비대등성	89
2. 노동분쟁 해소의 <노사 자율결정(self-determination)우선의 원칙> 제도화 필요성	90
3. 소결: 노동위원회제도의 기능적 의의	91
III. 노동위원회의 법적 지위와 도입연혁 그리고 발전 방향성	91
1. 제도적 의의	91
(1) 점진적 기능확대와 노동현장에서의 신뢰 증가	91
(2) 노동행정연계적 노동분쟁해소의 효율성	92
2. 도입연혁	92

(1) 1945년 10월 30일 미군정법령 제19호	92
(2) 1953년 노동위원회법 제정	92
3. 노동위원회의 역할범위 확대	93
4. 심판기능 중심에서 조정기능 중심으로의 전환 필요성	93
(1) 노동위원회 제도의 지속가능한 발전을 위한 제도 개편 방향성	93
(2) 노동위원회의 사전 및 사후 분쟁 해소 기능의 균형적 강화 필요성	94
(3) ADR을 통한 사전분쟁예방기능의 모색	94
5. 소결: 노동위원회의 조정기능강화 필요성과 당위성	94
IV. 집단분쟁 및 개별분쟁에 대한 조정제도의 실효성 제고 방안 재검토	95
1. 노사 간 집단분쟁으로서 노동쟁의 조정제도 개편방안	95
(1) 노동조합 및 노동관계조정법 상 조정제도 체계 및 주요 내용	95
(2) 개선 방향: 단체교섭절차에서의 교섭지원제도 모색 필요성	96
2. 개별 노동분쟁 해소에 관한 조정제도 개편 방안	97
(1) 사후적 분쟁 해소를 위한 조정제도	97
(2) 사전적 노동 분쟁 예방을 위한 지원 기능	98
V. 노동위원회제도의 기능적 외연 확대 필요성	99
1. 고용-피고용관계의 모호성에 따른 분쟁	99
2. 기업변동관계 분쟁	100
3. 소속을 달리하는 노사, 노노 간 분쟁	100
4. 제3자와의 관계에서 노무제공자의 보호 및 이익 침해에 대한 구제	100
5. 소결	101
VI. 결론	101
제7장 결론	103
I. 각국의 심판사건 및 차별사건 관련 업무프로세스 및 성과분석을 통한 시사점	103
1. 미국	103
(1) 노동사건 ADR의 법적 근거를 마련함으로써 법체계의 정합성을 이룸	103
(2) 기관별 담당업무에 따라 ADR이 진행됨으로써 보다 전문적이고 분업화된 체계를 가지고 있음	104
(3) 부당노동행위와 고용차별 사건의 ADR 개시 시점은 구제신청이 접수되기 전과 후 모두 가능함	104

(4) ADR은 자발성, 중립성, 비밀성, 집행가능성 등을 원칙으로 함	104
(5) 연방노동관계위원회는 연방알선조정위원회와 협약을 체결하여 조정인을 제공하는 한편, 고용평등기회위원회는 내부 조정인뿐만 아니라 외부 계약 조정인도 사용함	105
(6) 고용평등기회위원회는 사용자와 보편적조정협약을 체결함	105
2. 영국	106
3. 호주	107
(1) 광범위한 분쟁 조정 분야 기능 통합	107
(2) 고도의 전문성을 갖춘 상근 조정위원 인력 확보	108
(3) 배타적 관할권 인정	108
(4) 적극적인 화상 회의 시스템 적용	108
4. 일본	109
(1) 요약	109
(2) 시사점	110
II. 집단분쟁 및 개별분쟁에 대한 조정제도의 실효성 제고 방안 재검토	111
1. 노사 간 집단분쟁으로서 노동쟁의 조정제도 개편방안 : 단체교섭절차에서의 교섭지 원제도 모색 필요성	111
2. 개별 노동분쟁 해소에 관한 조정제도 개편 방안	111
(1) 사후적 분쟁 해소를 위한 조정제도	111
(2) 사전적 노동 분쟁 예방을 위한 지원 기능	112
III. 노동위원회의 종합 노동분쟁 해결기구로의 변화와 ADR(대안적 분쟁해결)의 법적 근거와 절차, 등의 정립	113
1. 노동위원회의 종합 노동분쟁 해결기구로의 변화	113
2. ADR(대안적 분쟁해결)의 법적 근거와 절차, 등의 정립	114
3. 기타 과제들	114
참고문헌	115
색인사항	119

표 목 차

<표 1> 화해·취하 건수	24
<표 2> 조정 신청과 해결 건수	25
<표 3> ACAS의 처리 업무 정보(간략)	43
<표 4> 호주의 노동조합 조직률 변화(%)	51
<표 5> 호주의 공정노동위원회 ADR 운영 현황	60
<표 6> 개별노동분쟁해결제도 시행상황	81
<표 7> 인증분쟁해결사업자의 취급 건수	83

그 립 목 차

[그림 1] 미국의 부당노동행위 구제절차	7
[그림 2] 미국의 고용차별 구제절차	9
[그림 3] 영국의 노동분쟁 해결의 진행과정과 담당 기관	31
[그림 4] ACAS의 알선 서비스의 성과	43
[그림 5] 부당해고 관련 Fair Work Commission 구제절차의 흐름	55
[그림 6] 도도부현 노동위원회에서의 알선의 절차	73
[그림 7] 노동심판의 절차	75

제1장 서론

I. 연구목적 및 필요성

- 우리나라의 노동위원회는 ① 부당해고, 부당노동행위 등에 대한 심판기능과 ② 단체교섭 등에 있어서의 조정 및 중재 기능, ③ 고용상 차별 구제 기능까지 다양한 역할을 담당하고 있으나, 각각의 기능과 관련된 전문성과 처리절차의 효율성이 부족하다는 지적이 있음.
 - － 특히, 심판사건에는 화해, 차별사건에는 조정·중재제도가 있으나 노동위원회의 노력에도 불구하고 활용은 미미한 상황이어서, 당사자의 자율에 따른 분쟁 해결을 더욱 활성화해야 한다는 요구가 증대됨.
- 노동위원회가 수행하는 ① 부당해고등, 부당노동행위, ② 차별(비정규직, 성차별) 시정제도 관련하여
 - － 법리적 판정 중심의 업무 프로세스로, 대안적 분쟁해결(화해, 조정, 중재 등) 활성화를 위한 업무 프로세스 미정립
 - － 화해·조정의 장점은 다음과 같음
 - ① 시간과 비용의 절감, ② 비밀보장 및 사생활 보호, ③ 자기 결정권의 보장, ④ 감정과 기분의 존중, ⑤ 당사자 간 유대관계 유지, ⑥ 창조적 분쟁 해결, ⑦ 탄력적이고 비정형적인 절차, ⑧ 선례(판례)로부터 자유 등
 - － 지난해 시행(‘22.5.19) 된 고용상 성희롱·성차별 조치의무 위반 시정제도 관련
 - － 당사자의 사생활 보호 및 2차 피해 최소화 필요성 등을 고려하여 별도의 업무프로세스 구축 검토 필요
- 반면, 예를 들어 미국은 ① 사용자와 노동조합의 부당노동행위 구제 사건은 연방노동위원회(The National Labor Relations Board: NLRB)가 담당하고, ② 집단적 노사관계에 관한 알선·조정·중재는 연방조정중재청(The Federal Mediation and Conciliation Service: FMCS), ③ 차별에 대한 구제는 고용평등기회위원회(The U.S. Equal Employment Opportunity Commission: EEOC)가 담당하도록 역할을 분담하고 있음.

* 차별을 제외한 일반적인 부당해고 구제는 사법부의 관할임.

- 미국의 경우 각 기능을 담당하고 있는 기구들의 전문성이 매우 높으며, 각각의 역할에 부합하는 고유한 절차를 발전시켜오고 있음. 특히 FMCS는 조정 및 중재 등의 기능뿐만 아니라 노사 당사자에 대한 다양한 교육을 시행하여 노동관계 당사자의 자율적인 분쟁 해결 능력을 향상시키고 있으며, EEOC는 시정명령을 내리는 것 이외에 양 당사자 사이의 합의를 통해 분쟁을 해결하는 대안적 분쟁해결법(The Alternative Dispute Resolution Act: ADRA)을 적극적으로 활용하고 있음.
- 따라서 미국의 노동 사건에 관한 심판 및 조정 절차와 운용 실태, 당사자 사이의 자율적 분쟁 해결을 활성화하는 다양한 방안들을 연구하는 것은, 우리 노동위원회 제도 개선과 심판 및 조정기능 향상을 위한 정책방안 마련을 위해 반드시 필요함.
- 따라서 미국, 영국, 호주, 일본 등 선진국의 심판사건 및 차별사건 관련 업무프로세스를 면밀히 분석하여 심판사건에 관한 대안적 분쟁해결법(The Alternative Dispute Resolution Act: ADRA) 접목을 위한 개선안을 도출할 필요가 있음.

II. 연구내용 및 방법

1. 연구내용

- 현행법상 우리나라 노동위원회의 심판·조정 절차 및 운용 실태를 분석하고, 당사자 사이의 자율적이고 다양한 방식의 분쟁 해결이 이루어지지 못하는 원인과 대안을 도출함.
- 미국 등 노동관계 당사자 사이의 자율적인 분쟁 해결 시스템이 정착된 나라의 제도와 사례를 분석하고 우리나라에 직접 적용하거나 제도 개선방안 수립시 참조할 수 있는 사항을 도출함.
 - ① 미국 노동사건의 ADR 업무 프로세스와 성과분석
 - ② 영국 ADR 업무 프로세스 및 성과 분석
 - ③ 호주 ADR 업무 프로세스 및 운영 현황
 - ④ 일본 ADR 업무 프로세스 및 운영 현황
- 우리나라 노동위원회 제도 개선방안 도출

- 노동위원회 심판·차별사건에 대한 분쟁해결기법(ADR)을 활성화하기 위한 방안 도출
- 집단분쟁 및 개별분쟁에 대한 조정제도의 실효성 제고 방안 도출

2. 연구방법

○ 실태 및 사례 연구

- 우리나라의 노동위원회 제도와 미국의 EEOC를 비롯한 조정 및 분쟁해결 제도의 운영 실태, 결정 및 분쟁해결 사례 등을 분석함.

○ 문헌 연구

- 미국의 EEOC 등 노동분쟁 해결기구의 설치 근거, 근거 법령의 주요 내용, 관할 및 역할 관련 판례 등에 관한 비교법적 연구를 수행함.
- 노동위원회 제도 개선방안, 미국 등의 노동분쟁 해결제도 등에 관한 연구논문과 조사자료 등을 분석·연구함.
- 우리나라 노동위원회와 미국 EEOC, NLRB, FMCS 등의 결정문 또는 판정문을 분석하여 시정명령의 내용과 유형을 파악하고, 개선점을 도출함.

○ 협업연구(포럼 개최)

- 연구분담표에 명시된 바와 같이 연구원의 역할을 배분하여 분석 및 연구, 대안도출 작업을 수행하되 연구진 전체의 통일된 의견을 작성하고 각 분야별 전문가 의견청취, 토론 등을 통해 보완하기 위한 포럼을 매월 또는 격월로 개최함.

Ⅲ. 국내외 연구동향(연구배경)

- 우리나라 노동위원회 제도는 미국과 일본의 영향을 받아 도입된 것으로 일반적으로 설명되고 있으나, 부당해고, 부당노동행위 등에 대한 심판기능과, 단체교섭 등에 있어서의 조정 및 중재 기능, 고용상 차별 구제 기능까지 법적 성격이 전혀 다른 다양한 기능을 동시에 부여받아 기능상의 혼란과 전문성 및 처리절차의 효율성 저하의 문제점이 지속적으로 제기되어 왔음.

- 특히 심판기능과 조정기능의 혼재와 노동위원회의 기능이 본래 사법적 판단의 영역인 심판기능에 집중되는 상황의 문제점에 대한 비판이 제기되었음.
- 최근에는 노동위원회 차원에서 신청인과 피신청인 사이의 화해 성립률을 높이기 위한 정책이 추진되고 있으나, 화해제도의 활용률이 기대에 미치지 못하고 있는 가운데, 심판 및 시정명령 등 노동위원회 구제명령의 실효성에 대한 개선 필요성이 제기되고 있음.
- 따라서, 노동위원회를 통한 노사간의 분쟁해결제도가 더욱 실효성 있게 운용되기 위해서는 ① 당사자 사이의 자율적 분쟁 해결 능력을 제고하기 위한 노동위원회의 역할 및 제도 개선, ② 노동위원회 시정명령의 실효성 제고를 위한 개선방안 마련 등이 시급하며, 이러한 필요성을 제기하는 연구가 다양한 시각에서 수행되어 왔음.
- 개인적 차원의 연구 이외에 고용노동부와 중앙노동위원회를 통한 정책연구용역이 수행되고 이를 통해 해외 사례의 소개와 개선방안의 제시가 이루어졌으나 연구 결과의 실제 적용에 있어서 소기의 성과를 얻었다고 평가하기 어려운 상황임.
- 이와 같이 노동위원회의 전문성 및 효율성 제고, 노사간 자율적 분쟁해결 방안 활성화를 위한 제도개선 등이 이루어지지 못한 상황에서, 최근 다양한 법개정을 통해 차별시정에 관한 노동위원회의 관할이 더욱 확대되고 있어 노동위원회 제도 개선 및 시정명령 개선의 필요성이 더욱 높아지고 있음.

제2장 미국 노동사건의 ADR 업무 프로세스와 성과분석

I. 미국의 ADR 업무 프로세스

1. 대안적 분쟁 해결이란?

- ‘대안적 분쟁 해결(Alternative Dispute Resolution: ADR)(이하 ‘ADR’ 이라 함)이란 소송 없이 분쟁을 해결하는 모든 방식을 말함¹⁾
 - － 대안적 분쟁 해결 방식들은 분쟁을 해결하기 위해 사용되는 모든 절차로서 알선(conciliation), 촉진(facilitation)²⁾, 조정(mediation), 사실확인 또는 조사(fact finding), 소재판(minitrials)³⁾, 중재(arbitration), 옴브즈맨(ombuds) 또는 이들을 병합하거나 이에 국한하지 않음⁴⁾
 - － 중재를 제외한 ADR은 당사자들이 자발적이고 일치된 합의를 이끌어기 위한 대화의 장이라 할 수 있음⁵⁾

2. 법적 근거

- 노동사건의 ADR은 연방법인 1996년 「행정분쟁해결법」(The Administrative Dispute Resolution Act of 1996)에 따라 마련되었음
 - － 제정 목적과 취지에서 의회는 ADR이 소송의 대안으로 분쟁을 해결할 수 있는 신속하고 전문적이며, 저비용의 수단으로 제공될 것으로 판단하였으며, 보다 창의적이고 효율적이며, 합리적인 결과로 이어질 것이라 예상하였음⁶⁾

1) Cornell Law School, alternative dispute resolution, https://www.law.cornell.edu/wex/alternative_dispute_resolution

2) Facilitation - Involves the use of techniques to improve the sharing of information and communication between parties to a dispute. Facilitation focuses on providing procedural assistance to the parties to assist them in resolving a dispute.

3) Mini-trial - The use of a neutral evaluator to give opinions on each party's case and the likely court outcome

4) §571. Definitions of the Administrative Dispute Resolution Act of 1996.

5) U.S. Department of Labor, Alternative Dispute Resolution, <https://www.dol.gov/general/topic/labor-relations/adr>

6) Sec. 2. Findings of the Administrative Dispute Resolution Act of 1996.

- 따라서 연방기관은 민간부문의 ADR을 사용하여 적절한 상황에서 더 빠르고 덜 논쟁적이고 저 비용의 결과물을 만들어 왔음
- 특히, 연방노동관계위원회(The National Labor Relations Board: NLRB)와 고용평등기회위원회(The Equal Employment Opportunity Commission: EEOC)의 ADR 프로그램은 연방시행규칙(Code of Federal Regulations: CFR)에서 구체적으로 규정하고 있음
 - 연방노동관계위원회의 ADR 프로그램은 부당노동행위사건 등을 해결하기 위한 것으로 연방시행규칙 제29장 제124.45조에서 규정하고 있음⁷⁾
 - 한편, 고용평등기회위원회의 ADR 프로그램은 고용차별사건을 해결하기 위한 것으로 연방시행규칙 제29장 제1614조에서 규정하고 있음⁸⁾
 - 고용평등기회위원회는 관리지침 110과 715(Management Directives 110 and 715)를 마련하고 있음⁹⁾
 - 다만, 연방시행규칙 제29장 제1614조는 민간부문 사용자와 근로자, 구직자, 주 또는 지방 정부 그리고 그들의 근로자 및 구직자에게 적용되지 않음¹⁰⁾

3. 기관별 ADR 업무 프로세스

- ADR은 기관별 담당업무에 따라 구분될 수 있음
 - 부당노동행위, 고용상 차별행위 등 노동분쟁에 따라 담당하는 기관이 다름
 - 부당노동행위와 이행사건(Compliance cases)은 연방노동관계위원회가 담당함
 - 고용상 차별행위 사건은 고용평등기회위원회가 담당하고 있음
 - 단체교섭 등 조정을 수행하는 기관은 연방알선조정위원회(The Federal Mediation and Conciliation Service: FMCS)임¹¹⁾

7) 29 CFR § 102.45.

8) 29 CFR § 1614.102(b)(2).

9) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Management Directive 110, <https://www.eeoc.gov/federal-sector/management-directive/chapter-3-alternative-dispute-resolution-eeo-matters>; Management Directive 715, <https://www.eeoc.gov/federal-sector/management-directive/instructions-federal-agencies-md-715-section-i-model-eeo>

10) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Questions and Answers on EEOC's Final Rule Implementing Revisions to 29 CFR Part 1614, <https://www.eeoc.gov/regulations/questions-and-answers-eeocs-final-rule-implementing-revisions-29-cfr-part-1614>

11) 연방알선조정위원회는 크게 노사분쟁해결, 노사관계구축, 공공부문에서 대안적 분쟁해결, 현장교육프로그램, 중재 등을 담당하고 있음.

[그림 1] 미국의 부당노동행위 구제절차



출처: NLRB, Unfair Labor Practice Process Chart, <https://www.nlr.gov/resources/nlr-process/unfair-labor-practice-process-chart>

○ 부당노동행위 구제 절차

－ 연방노동관계위원회의 지역사무소

- ① 근로자, 사용자, 노동조합 또는 누구든지 지역사무소에 구제신청서 제출, ② 지역사무소는 부당노동행위 구제신청의 이유가 있는가를 조사하고 검토함, ③ 구제신청의 이유가 있다고 판단한 경우, 구제신청서를 발부하고, 청문절차를 실시함: 피청구인에게 통지(피청구인은 10일 이내 답변서를 제출해야 함)¹²⁾ ④ 행정법판사의 청문실시, ⑤ 청문 종료 후 행정법판사의 결정(인정사실, 법률판단, 구제방법) 등 위원회에 권고, ⑥ 위원회는 구제명령 또는 기각 결정, ⑦ 당사자는 행정법판사의 결정에 대해 위원회에 이의신청

－ 연방항소법원 → 연방대법원

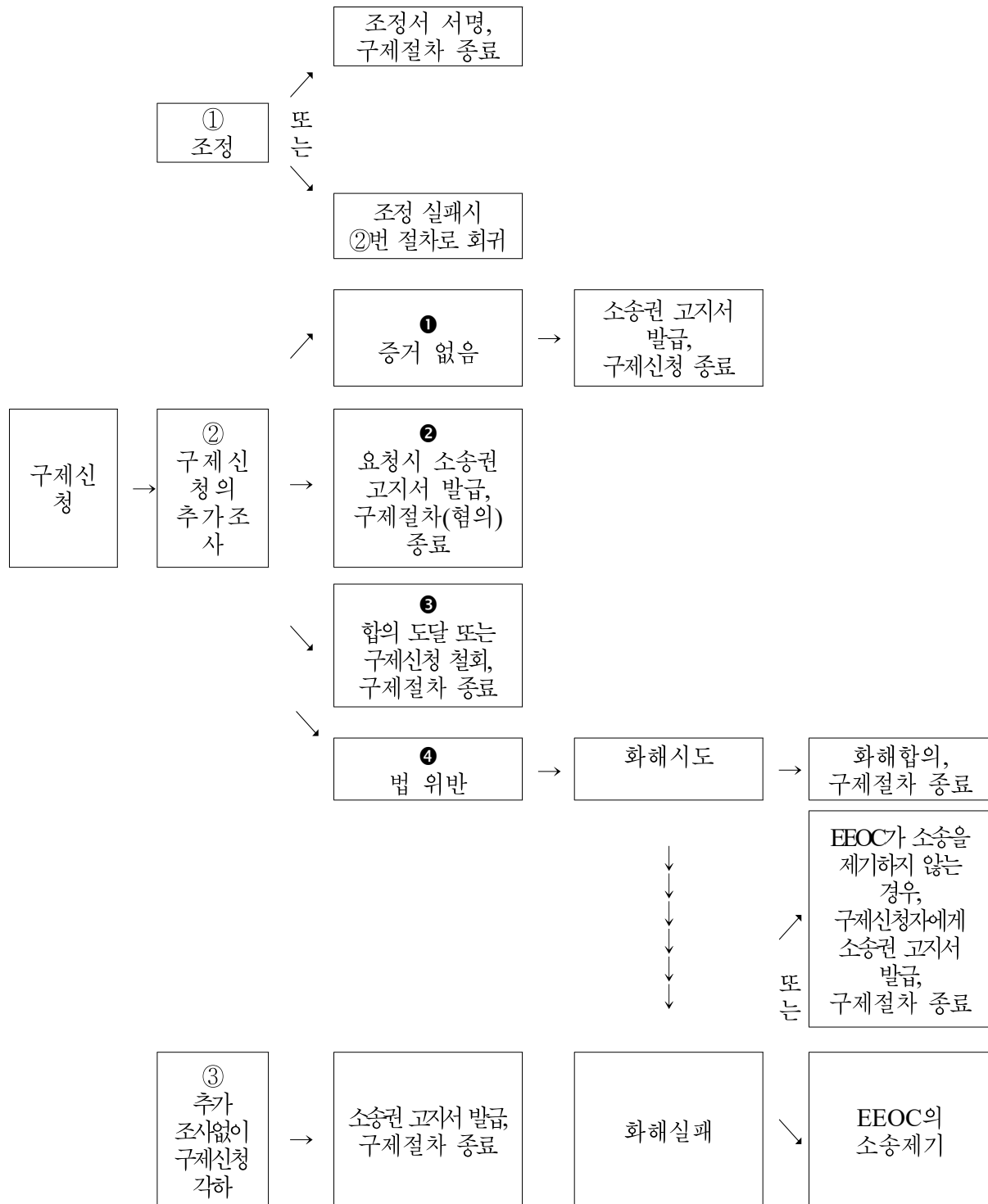
○ 고용차별 구제 절차

- － ① 현장사무소에 직접 또는 우편 등으로 구제신청서 제출¹³⁾,
- － ② 현장사무소는 고용차별 구제신청의 이유가 있는가를 조사함,
- － ③ 구제신청의 이유가 있다고 판단한 경우, 고용평등기회위원회는 구제신청서를 제출한 날로부터 10일 이내에 구제신청서 사본과 통지서를 사용자에게 보냄,
- － ④ 조정프로그램 참여여부, ⑤ 추가 조사 실시 전 각하(혐의없음, 관할 문제 등),
- － ⑥ 고용평등기회위원회가 대면, 전화 또는 우편으로 사용자 또는 증인을 상대로 조사한 후, 당사자에게 그 조사결과를 알려 줌 (평균 6개월 정도 소요됨)
- － ⑦ 피청구인에게 법 위반이 발생하지 않은 경우, 청구인에게 소송권 고지서((Notice of Right to Sue)를 송부함 또는 법 위반 사항이 발견되는 경우, 고용평등기회위원회가 당사자 간 자발적 합의 시도, 합의에 도달하지 못한 경우 고용평등기회위원회의 법률담당 직원이 연방지방법원에 소송을 제기할지 여부를 결정함. 이 경우 고용평등기회위원회가 소송을 제기하지 않기로 결정하면, 청구인에게 직접 소송을 제기할 수 있다는 소송권 고지서를 송부함
- 소송권 고지서를 송달받은 후 90일 내, 청구인은 사용자를 상대로 직접 소송을 제기할 수 있음
- － 연방지방법원에 차별구제를 위한 민사소송 제기¹⁴⁾ → 연방항소법원¹⁵⁾ → 연방대법원¹⁶⁾

12) 다만, 사용자와 노동조합이 중재합의 절차를 가지고 있는 경우, 연방노동관계위원회는 부당노동행위 구제절차를 연기하고 합의를 기다림.

13) 고용평등기회위원회는 워싱턴 D.C.에 본부가 있고 15개의 지역사무소와 53개의 현장사무소(Field offices)가 있음(EEOC, EEOC Field Offices EEOC Headquarters-EEOC Field Offices, <https://www.eeoc.gov/field-office>); 청구인은 선택에 따라 고용평등기회위원회 또는 공정고용행위기관(a Fair Employment Practices Agency)에 구제신청서를 제출할 수 있으나, 이중으로 신청이 가능함.

[그림 2] 미국의 고용차별 구제절차



출처: EEOC, Online Charge Status Final Flow 11-24.2-15, https://www.eeoc.gov/sites/default/files/migrated_files/employees/charge_status_flow_chart.pdf

14) 706(f)(1) of Title VII of the Civil Rights Act of 1964.

15) 707(b) of Title VII of the Civil Rights Act of 1964.

16) 707(b) of Title VII of the Civil Rights Act of 1964.

(1) 연방노동관계위원회의 ADR과 진행 절차

- 연방노동관계위원회는 분쟁 당사자들에게 ADR 프로그램을 제공하고 있음
 - － ADR 프로그램은 2005년부터 시작되어 연방노동관계위원회에 계류 중인 부당노동행위 사건과 이행사건을 해결하는데 도움을 주고 있음
 - 예를 들어, 2012년 ADR 프로그램을 통해 당사자들 사이에 조정이 된 사건들은 60%에 이르고, 연방노동관계위원회는 각 사건의 합의를 승인하였음¹⁷⁾
 - － ADR 프로그램은 행정법 판사(Administrative Law Judges)의 결정이 최초 개시된 이후이든 당해 사건이 연방노동관계위원회로 이관되는 어떠한 단계에서든 당사자에 의해 사용될 수 있음¹⁸⁾
 - ADR 프로그램의 참여 여부는 온전히 당사자의 자율에 맡겨져 있으며, 어떠한 당사자도 참여할 것을 강요받지 않음.¹⁹⁾ ADR 프로그램은 어떠한 요금이나 비용이 발생하지 않음. 따라서 당사자들의 동의하에 ADR 프로그램에 참여하더라도 중립인(Neutral)과 첫 회의를 마친 후 일방 당사자는 언제라도 ADR을 철회할 수 있음²⁰⁾
 - － 2012년 10월 23일 전까지 연방노동관계위원회는 우선적으로 행정법 판사들을 조정인(Mediators)으로 사용하였으나, 연방알선조정위원회와 협약을 체결하여 경험 있는 동 위원회의 조정인들을 ADR 프로그램에 제공하고 있음²¹⁾. 또한 분쟁 당사자들은 ADR 프로그램의 감독관(Director)을 조정인으로 사용할 수 있음²²⁾
- 연방노동관계위원회 ADR 프로그램의 진행 절차²³⁾
 - － 1) ADR 프로그램 참여 요청, 2) 요청 수락 후 ADR 프로그램 감독관의 중립인 지명, 3) 당사자 또는 대리인 참석하에 중립인이 직접 대면회의 또는 전화(화상)회의, 4) 합의토론 진행, 5) 합의서 체결
 - － ADR 프로그램의 분쟁 사건은 첫 합의회의가 있는 날로부터 28일 동안 또는 당사자

17) National Labor Relations Board, “NLRB contracts with FMCS to provide mediators in Board Alternative Dispute Resolution program”, Oct. 23, 2012.

18) 29 CFR § 102.45(c) - Administrative Law Judge's decision; contents of record; alternative dispute resolution program.

19) National Labor Relations Board, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL Division of Operations-Management, MEMORANDUM OM 06-17, December 5, 2005, at 3.

20) 29 CFR § 102.45(c) - alternative dispute resolution program.

21) National Labor Relations Board, “NLRB contracts with FMCS to provide mediators in Board Alternative Dispute Resolution program”, Oct. 23, 2012.

22) *Id.*

23) 29 CFR § 102.45 - alternative dispute resolution program.

들의 합의에 도달할 때까지 프로그램 내 남아있게 됨(구제신청 절차가 진행되지 않음)²⁴⁾

- 연장요청은 정당한 이유(Good cause)가 있는 경우 중립인과 프로그램 감독관 모두의 승인과 재량에 의해서만 인정됨

1) ADR 프로그램 참여 요청

○ ADR 프로그램의 참여를 요청하는 자는 분쟁 사건의 당사자들임

- 분쟁 사건의 당사자들은 ADR 프로그램 감독관에게 프로그램 참여를 요청할 수 있음²⁵⁾
- 당사자들이 ADR 프로그램에 참여할 것을 요청할 수 있어야 하며, 요청이 있는 경우, 동 프로그램의 감독관은 그 요청을 수락하여야 함²⁶⁾
- 만약 일방 당사자가 ADR 프로그램에 참여하기를 요청하는 경우, 비밀이 유지된 상태에서 프로그램의 감독관은 상대 당사자에게 해당 요청을 발송하여 연락을 취하기 시작함²⁷⁾
- 이 경우 연방노동관계위원회의 구제신청 기한은 ADR 프로그램에 들어간 날부터 기산됨²⁸⁾

○ 당사자들은 ADR 협약에 서명을 하고, 해당 협약 내 비밀유지 규칙을 준수하고, 신의성실(Good faith)에 따라 합의논의(Settlement discussions)에 참여할 것을 서약함²⁹⁾

- 중립인은 「미국중재협회 조정인을 위한 행동 표준 모델」(The American Arbitration Association's Model Standards of Conduct for Mediators)을 따를 것임³⁰⁾
- 모든 당사자들과 중립인은 1996년 「행정분쟁해결법」의 비밀유지 규칙을 준수하여

24) 29 CFR § 102.45(c)(2).

25) 29 CFR § 102.45(c)(1).

26) National Labor Relations Board, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL Division of Operations-Management, MEMORANDUM OM 06-17, December 5, 2005, at 3.

27) *Id.*

28) 29 CFR § 102.45(c)(1).

29) National Labor Relations Board, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL Division of Operations-Management, MEMORANDUM OM 06-17, December 5, 2005, at 3.

30) *Id.*, at 4.

야 함³¹⁾

○ ADR 프로그램은 감사관실이 설치된 것처럼 연방노동관계위원회 위원장 산하 독립적인 사무소 또는 프로그램으로 마련될 것임³²⁾

－ ADR 프로그램 감독관은 ADR 프로그램을 관장하기 위해 임명됨³³⁾

2) ADR 프로그램 참여 요청 수락 후 ADR 프로그램 감독관의 중립인 지명

○ 분쟁 사건이 ADR 프로그램에 들어가게 되면, 프로그램 감독관은 당사자들의 사건을 해결하기 위해 중립인을 지명하여 배치할 것임³⁴⁾

－ ‘중립인’이란 연방정부의 상시 또는 임시공무원, 연방정부 근로자, 기타 개인으로서 분쟁해결절차의 당사자가 수용할 수 있는 자를 말함³⁵⁾

- 중립인은 논란이 되고 있는 사안에 관하여 공식적, 재정적 또는 개인적으로 이해충돌이 없어야 함
- 중립인은 당사자의 의사에 따라 알선인, 촉진인, 조정인으로서 역할을 함
- 행정법 판사들 중 1인이 당사자들에게 중립인으로서 제공될 수 있고, ADR 프로그램의 감독관도 중립인으로 제공될 수 있음³⁶⁾
- 다만, 당해 사건을 심리한 판사는 중립인으로서 임명되지 않을 것임³⁷⁾

3) 당사자 또는 대리인 참석하에 중립인이 직접 대면회의 또는 전화(화상)회의

○ 합의회의(Settlement conference)를 진행하는 선호방식은 당사자들 또는 당사자들의 대표자들을 참석시키는 것임³⁸⁾

- － 이 경우 중립인은 당사자들을 직접 만나기 위해 합리적인 모든 노력을 하여야 함
- － 합의회의는 당사자가 원하는 경우, 전화로 하거나 화상회의로도 할 수 있음

31) *Id*

32) *Id*

33) *Id*

34) 29 CFR § 102.45(c)(3).

35) 5 U.S.C § 573 - Neutrals

36) National Labor Relations Board, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL Division of Operations-Management, MEMORANDUM OM 06-17, December 5, 2005, at 3.

37) *Id*

38) 29 CFR § 102.45(c)(4).

- 당사자들은 회의에서 변호사가 대리할 수 있으나, 의무(요구)사항은 아님. 그러나, 각 당사자는 합의서 조항을 구속할 권한을 가진 대표자를 출석시켜야 함³⁹⁾
- 중립인은 당사자들에게 사전 합의노력과 기타 모든 것 즉, ADR이 있기 전 기록들을 요청할 수 있음. 일방 당사자의 기록은 상대 당사자에게 공개되지 않은 채 기밀로 제출됨⁴⁰⁾

4) 합의 토론 진행

○ 합의토론(Settlement discussions)는 비밀유지를 원칙으로 함⁴¹⁾

- 중립인에게 제출된 모든 문서들과 합의조건을 포함한 ADR 절차 중에 작성된 진술들은 합의를 위한 것으로 비밀을 유지하여야 함
- ADR 절차에서 발생한 증거는 합의서의 존재 또는 의미를 결정짓는 범위를 제외하고 어떠한 행정절차나 법원절차에서 사용되지 않음
- 당사자들과 그 대표자들은 당사자 사이의 명시적인 서면 동의를 제외하고 ADR 절차 중 전달된 합의사항들을 언론과 토론하지 않음
- 사건명, 사건번호 및 사건 진행상황과 같이 절차적 정보를 제외하고, ADR 프로그램에 제출된 사건에 대해 조정인과 연방노동관계위원회 사이에 정보교환은 금지됨

5) 합의서 체결

○ 합의서는 현행 절차에 따라 연방노동관계위원회의 승인을 받아야 함⁴²⁾

- 중립인은 합의를 강요할 권한이 없음

○ 어떠한 당사자도 합의서에 명시된 경우를 제외하고, ADR 프로그램에 참여했다는 이유로 분쟁 사건의 주장과 관련된 법적 권리를 포기한다는 입장을 취하지 않음⁴³⁾

○ ADR 프로그램의 어떤 내용도 프로그램과 별도로 당사자들이 외부에서 수행하기를 원하는 합의 협상을 방해하여서는 아니됨⁴⁴⁾

39) 29 CFR § 102.45(c)(5).

40) 29 CFR § 102.45(c)(6).

41) 29 CFR § 102.45(c)(7).

42) 29 CFR § 102.45(c)(8).

43) 29 CFR § 102.45(c)(9).

44) 29 CFR § 102.45(c)(10).

(2) 고용평등기회위원회: 연방기관과 민간부문의 ADR과 진행 절차

- 고용평등기회위원회는 연방기관과 민간부문에게 ADR을 제공하고 있음
 - － 1996년 「행정분쟁해결법」에 따라 고용평등기회위원회는 모든 연방기관에게 ADR 프로그램을 마련하거나 이용하도록 요구하고 있음⁴⁵⁾
 - － 민간부문의 근로자는 고용평등기회위원회에 고용차별구제신청을 한 이후에 ADR 절차가 진행될 수 있음
- 고용평등기회위원회는 연방기관의 고용차별 분쟁 당사자들에게 EREC(Early Resolution of EEO Complaints) ADR 프로그램(이하 ‘EREC ADR 프로그램’ 또는 ‘EEO ADR’이라 함)을 제공하고 있음
 - － 고용평등기회위원회는 가능한 초기 단계에서 고용차별 분쟁을 해결하도록 권장하고 있음⁴⁶⁾
 - － 연방 근로자(Federal employees), 구직자(Applicants for employment), 퇴직자(Former employees)들은 1) 비공식적(구제신청이 접수되기 전) 또는 2) 공식적인 고용평등기회 구제신청 절차에서 접수된 고용차별 분쟁을 해결하기 위해 EEO ADR 프로그램을 요청할 수 있음⁴⁷⁾
 - 공식적인 EEO 프로그램의 ADR은 구제신청이 접수된 후 뿐만 아니라 행정법판사의 청문절차(Hearing stages)와 행정절차인 이의제기 단계(Appellate stages)에서도 진행될 수 있음. 다만, 청문절차의 경우, 당사자들은 청문사무소(Hearing office)에 통지하거나 이의제기(Appeal process) 단계에서는 연방운영사무소(The Office of Federal Operations: OFO)에 통지하여야 함⁴⁸⁾
 - － 따라서 EEO ADR 프로그램에 참가하기 위해 구제청구를 접수한 자는 ADR 협약서에 날짜를 기입하고 서명하여 기관의 시민권 센터(The Civil Rights Center: CRC)에 제출하여야 함⁴⁹⁾

45) 29 CFR § 1614.102(b)(2)

46) 29 CFR. § 1614.603.

47) Department of Labor, “Early Resolution of EEO Complaints (EREC) Program”, at 3, https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OASAM/legacy/files/USDOL_EEO_ADR_Program-Policy.pdf

48) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Management Directive 110, <https://www.eeoc.gov/federal-sector/management-directive/chapter-3-alternative-dispute-resolution-eeo-matters>

49) 노동부의 시민권센터는 미국 노동부의 행정관리 차관보 사무실 소속되어 있는 바, 노동력혁신기회법(The Work force Innovation and Opportunity Act: WIOA) 제1장에 따라 재정지원을 받는 자에게 적용되는 법률을 관리하고 집행할 책임이 있음. 특정 외부프로그램 또는 활동에 적용되는 시민권센터가 관리하는 다양한 법률은 그 범

1) 연방기관의 ADR과 진행 절차

가. 비공식적(상담단계) EEO 프로그램의 ADR

○ ① EEO 프로그램의 ADR 선택여부 고지

- 첫 상담기간 동안, 고용평등기회 상담사는 피해자에게 EEO 프로그램을 통해 ADR을 선택할 수 있을 뿐만 아니라 고용평등기회절차의 피해자 권리와 책임이 있다는 것을 고지하여야 함⁵⁰⁾
- 피해자가 EEO ADR 프로그램에 참여하기로 선택한 경우, 첫 30일의 상담기간 동안 분쟁 당사자들은 상담사 또는 기관 소속 시민권 센터에 알려야 함⁵¹⁾

○ ② EEO 프로그램의 ADR 채택여부 판단

- 기관의 시민권 센터는 ADR이 조정 또는 촉진 유형 등으로 진행될 수 있다는 것을 피해자에게 확실히 알려주어야 함
- 분쟁 사항이 조정 또는 촉진 유형 등에 적합하지 않은 경우, EEO 담당자 또는 기타 지정된 시민권 센터 직원은 기관(예를 들어, 노동부)으로 하여금 ADR에 참여하지 않을 것을 피해자에게 서면 통지하여야 함⁵²⁾
 - 분쟁 사항이 ADR에 적합한지 여부가 기관의 재량에 따라 결정되나, ADR 제공이 거부되는 유형은 승진이나 성과 평가와 같은 광범위한 문제임⁵³⁾
 - ADR이 채택되지 않는 경우 고용평등기회 상담사는 기존의 고용평등기회 상담 절차에 따라 비공식적인 구제절차가 진행됨

○ ③ EEO 프로그램의 ADR 채택 확정 및 논의

- 기관의 시민권 센터는 분쟁 사항이 ADR에 적합하다고 판단하는 경우, ADR 담당자를 지정함
- 조정이 활용되는 경우, ADR 담당자 또는 기타 지명된 시민권 센터 직원은 조정인

위가 다르나, 인종, 피부색, 종교, 성, 국적, 연령, 장애, 정치적 신념을 이유로 차별을 금지하고 있음), U.S. DEPARTMENT OF LABOR, Office of the Assistant Secretary for Administration & Management, CRC, About U s, <https://www.dol.gov/agencies/oasam/centers-offices/civil-rights-center/about>

50) Department of Labor, “Early Resolution of EEO Complaints (EREC) Program”, at 3, https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OASAM/legacy/files/USDOL_EEO_ADR_Program-Policy.pdf

51) *Id.*, at 4.

52) Department of Labor, “Early Resolution of EEO Complaints (EREC) Program”, at 4, https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OASAM/legacy/files/USDOL_EEO_ADR_Program-Policy.pdf

53) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Management Directive 110, <https://www.eeoc.gov/federal-sector/management-directive/chapter-3-alternative-dispute-resolution-eeo-matters>

- 확보, 일정 확인, 조정인에게 문서제공(조정합의서, 합의서 템플릿, 서명된 비밀유지 합의서 등), 조정 결과를 관리 책임자에게 통보하여야 함
- 전술한 바와 같이 중립인은 당사자의 의사에 따라 알선인, 촉진인, 조정인으로서 역할을 함
 - EEO 프로그램의 ADR의 경우, 중립인은 타 연방기관/하부조직, 민간단체, 민간 계약자, 변호사협회 또는 개인 자원봉사자, 소속기관 내 직원이 사용될 수 있음⁵⁴⁾
 - 고용평등기회위원회는 기관들로 하여금 중립인이 어디서 왔는지 당사자들에게 공개할 것을 권고함. 많은 연방기관들이 외부에서 온 중립인을 제공함
 - 예를 들어, 연방행정위원회(The Federal Executive Boards: FEB)는 연방기관의 EEO 분쟁해결을 위해 미국 전역에 중립인 풀을 제공하며, 연방알선조정위원회 역시 중립인 풀을 제공함. 워싱턴 D.C. 대도시 내 보건복지부(The Department of Health and Human Services)는 중립인공유프로그램(The Sharing Neutrals Program)이라 불리는 기관간 조정 프로그램을 제공함⁵⁵⁾
 - 각각의 조정회의는 최대 3시간까지 진행될 수 있음. 다만, 조정인이 추가적인 회의가 필요하고, 당사자들이 동의하는 경우 1회 이상의 회의가 진행될 수 있음
 - 반면, 촉진은 회의 시간이나 횟수에 제한이 없음
 - 비공식적인 ADR 절차는 피해자가 EEO 상담사 또는 기관의 시민권 센터에 연락한 날로부터 비공식적인 EEO 절차가 시작되기까지 90일을 초과할 수 없음⁵⁶⁾
 - 90일을 초과하여 분쟁이 해결되지 않는 경우, 기관은 최종 면담을 시행하고, 피해자에게 공식적인 구제신청을 제기할 권리가 있다는 통지서를 발행함

나. 공식적인 EEO 프로그램의 ADR

○ ① EEO 프로그램의 ADR 선택

- 구제신청을 한 자는 공식적인 구제신청을 접수한 후 언제든지 EEO 프로그램의 ADR을 선택할 수 있음
- EEO 프로그램의 ADR 참여 요청은 EEO 담당자 또는 시민권 센터 직원에게 서면으로 신청하여야 함

54) *Id.*

55) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Management Directive 110, <https://www.eeoc.gov/federal-sector/management-directive/chapter-3-alternative-dispute-resolution-eeo-matters>

56) 29 CFR § 1614.105(f).

○ ② EEO 프로그램의 ADR 채택여부 판단

- 시민권 센터는 사업장평등준수책임자(Workplace Equality Compliance Officer)와 협의하여 사례별로 공식적인 구제신청 사항이 ADR에 적합한지 여부를 판단함
- ③ 구제신청 사항을 조사한 후 EEO 프로그램의 ADR 일정을 결정함
- ADR은 조사가 끝날 때까지 일정이 잡히지 않음
- 구제신청이 접수된 경우, 조사절차는 접수된 날로부터 180일을 초과할 수 없음
- 다만, 구제신청 사항이 수정된 경우, 최종 수정 후 180일 이내 또는 최초 구제신청이 접수된 후 360일 이내에는 조사를 마쳐야 함
- 일반적으로 조사가 끝난 후, 구제신청한 자는 고용평등기회위원회의 행정법 판사에 청문을 요청하거나 기관(예: 노동부)에게 최종결정을 요청할 수 있음
 - 구제신청한 자가 행정법판사의 청문을 선택하는 경우, ADR의 일정이 잡히지 않고, 행정법판사가 합의 협상에 참여할 수 있음

○ ④ EEO 프로그램의 ADR 논의와 결과

- 180일의 공식적인 구제신청 절차는 당사자들이 서면으로 동의한 경우, ADR을 수행하기 위하여 추가적으로 90일을 연장할 수 있음⁵⁷⁾
- ADR은 자발성(Voluntariness), 중립성(Neutrality), 비밀성(Confidentiality), 집행가능성(Enforceability)을 원칙으로 당사자 사이에 합의가 이루어지는 경우, 합의서(Settlement agreement)는 서면으로 작성되어야 하며, 쌍방이 서명하여야 함⁵⁸⁾

2) 민간부문의 ADR과 진행 절차

○ 연방정부 근로자와 달리 민간부문의 근로자는 고용평등기회위원회에 고용차별구제신청을 한 이후에 ADR 절차가 진행될 수 있음

- 그 이유는 연방시행규칙 제29장 제1614조(비공식적 또는 공식적 ADR 절차)는 민간부문 사용자와 근로자, 구직자, 주 또는 지방 정부 그리고 해당 근로자 및 구직자에게 적용되지 않기 때문임
- 동등보수법(The Equal Pay Act)을 제외한 고용평등기회위원회가 집행하는 모든 법률

57) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Federal Sector Alternative Dispute Resolution Fact Sheet, <http://www.eeoc.gov/federal-sector/federal-sector-alternative-dispute-resolution-fact-sheet>

58) 29 CFR. § 1614.504.

들은 고용차별을 받은 자에게 사용자를 상대로 차별 소송을 제기하기 전에 먼저 고용평등기회위원회에 고용차별구제신청을 하도록 요구하고 있음⁵⁹⁾

- 다만, 개인, 단체, 기관은 피해자의 신원을 보호하기 위해 대신 고용차별구제 신청을 할 수 있음⁶⁰⁾

○ 고용평등기회위원회의 고용차별구제신청 자격, 기한, 신청, 신청 후 절차, 조치⁶¹⁾

－ 고용차별구제신청 자격은 근로자의 수에 따라 그 적용 범위가 달라짐

- 근로자의 수는 사용자의 형태에 따라 좌우됨(민간기업, 주 또는 지방정부기관, 연방기관, 고용기관, 노동조합)
- (민간기업) ① 일반적 적용범위: 최소 20주 동안 근무한 근로자가 15인 이상인 경우, ② 연령차별의 적용범위: 최소 20주 동안 근무한 근로자가 20인 이상인 경우, ③ 임금차별의 적용범위: 근로자 수에 관계없이 모든 사용자 적용
- (주 또는 지방정부) ① 일반적 적용범위: 최소 20주 동안 근무한 근로자가 15인 이상인 경우, ② 연령차별과 임금차별의 적용범위: 근로자 수에 관계없이 주 또는 지방정부기관에 적용
- (연방기관) 적용범위: 근로자 수에 관계없이 연방기관에 적용
- (고용기관) 적용범위: 근로자 수에 관계없이 고용기관에 적용되나, 적용여부를 판단하기 어려운 경우, 고용평등기회위원회가 결정할 수 있음
- (노동조합) ① 일반적 적용범위: 고용사무소(Hiring hall)를 운영하거나 최소 15인 조합원수인 경우, ② 연령차별의 적용범위: 고용사무소를 운영하거나 최소 25인 조합원 수인 경우, ③ 임금차별의 적용범위: 근로자 수에 관계없이 모든 노동조합에 적용

－ 고용차별구제신청 기한은 일반적으로 차별이 발생한 날로부터 180일 이내

- 주 또는 지방정부 기관이 동일한 고용차별법으로 집행하는 경우, 180일 기한이 300일까지 연장됨
- (연령차별의 경우) 연령차별을 금지하는 주법이 있고, 이 법을 집행하는 주 정부 기관 또는 당국이 있는 경우, 고용차별구제신청 기한은 300일로 연장됨

59) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Filing A Charge of Discrimination With the EEOC, <https://www.eeoc.gov/filing-charge-discrimination>; 동등보수법에 따라 소송을 제기하고자 하는 자는 고용차별구제신청을 하거나 EEOC로부터 소송권 고지(Notice of Right to Sue)를 받을 필요없이 임금차별이 발생한 날로부터 2년 이내에 소송을 직접 제기할 수 있음(차별이 고의적이라면 3년 이내). 반면, 연령차별을 이유로 소송을 제기하고 하고자 하는 자는 고용차별구제신청은 하여야 하나, 소송권 고지 없이 고용차별구제를 신청한 날로부터 60일이 경과한 후 언제라도 소송을 제기할 수 있음(EEOC의 조사가 끝난다는 통지를 받은 후 90일 내), U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Filing a Lawsuit, <https://www.eeoc.gov/filing-lawsuit>.

60) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Employees & Job Applicants, <http://www.eeoc.gov/employees/>

61) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Employees & Applicants, <https://www.eeoc.gov/employees>

- 연방정부 근로자와 구직자는 45일 내에 기관의 고용평등기회 담당자에게 연락하여야 함
- 고용차별구제신청 기한은 공휴일과 주말이 포함되나, 기한일이 주말이나 공휴일인 경우 다음 영업일이 기한일이 됨
- 고용차별구제신청 절차가 진행된 후 ADR을 선택할 수 있음
- 행정집행절차에 따라 고용평등기회위원회는 민간부문 사용자, 고용기관, 노동조합, 주와 지방 정부를 상대로 제기된 고용차별구제신청을 접수, 조사, 해결함.⁶²⁾ 만약, 고용평등기회위원회가 화해 또는 기타 비공식적 방법으로 고용차별을 해결하기 못하는 경우, 차별소송(Job discrimination lawsuit)이 진행될 수 있음
- ① 고용차별구제신청은 사용자, 고용기관, 노동조합이 고용차별에 관련이 있다는 청구인의 서명된 진술이 있어야 함⁶³⁾
- ② 그런 후, 고용차별구제신청은 온라인 질문을 제출하고 면담을 진행한 후, ‘고용평등기회위원회 공공 포털(EEOC Public Portal)’을 통해 신청하면 마무리가 됨. 고용차별구제청구 기한이 60일 이하로 남은 경우, 고용평등기회위원회의 공공 포털은 필요한 정보 제출과 청구 방법을 알려줌⁶⁴⁾
- ③ 고용차별구제신청이 완료되면, 신청한 날로부터 10일 이내에 고용평등기회위원회는 사용자에게 차별혐의 통지(Notice of Charge of Discrimination)를 보냄⁶⁵⁾
- ④ 고용차별구제신청이 법에 적용되지 않거나, 기한 내에 접수되지 않은 경우 또는 고용평등기회위원회가 조사를 제한한 경우, 동 위원회는 추가 조사 없이 고용차별구제신청을 기각하고, 법적 권리를 통보함⁶⁶⁾
- ⑤ 조정은 양당사자가 동의한 경우 고용평등기회위원회의 ADR 프로그램을 통해 진행될 수 있음. 사용자는 조정을 수락하거나 거절할 수 있으며, 아직 결정하지 못하는 경우 고용평등기회위원회는 사용자 등에게 연락하여 조정 프로그램의 정보와 이점에 대해 알려줄 수 있음⁶⁷⁾

62) Tully Rinckey PLLC, Guide to Filing a Claim with the U.S. Equal Employment Opportunity Commission(EEOC), 2011, at 16.

63) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Filing A Charge of Discrimination With the EEOC, <https://www.eeoc.gov/filing-charge-discrimination>

64) *Id*

65) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, What You Can Expect After You File a Charge, <https://www.eeoc.gov/what-you-can-expect-after-you-file-charge>

66) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Filing A Charge of Discrimination With the EEOC, <https://www.eeoc.gov/filing-charge-discrimination>

67) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, EEOC Respondent Portal User's Guide, https://www.eeoc.gov/employers/eeoc-respondent-portal-users-guide#_Toc439753384

○ 고용평등기회위원회 조정의 목적, 기간, 절차

- 조정은 비공식적이고 비밀스런 방법으로서 중립적인 조정인이 분쟁을 해결하는 것임. 따라서 조정은 누가 옳고 그른지를 결정하지 않음. 대신 조정인은 당사자들이 분쟁을 해결하도록 돕는 역할을 함⁶⁸⁾
- 조정을 통해 분쟁을 해결하는 기간은 평균 3개월 미만이나, 조사는 10개월 이상 소요될 수 있음⁶⁹⁾
- 조정절차는 고용차별구제신청이 접수된 후, 고용평등기회위원회는 양당사자에게 연락하여 조정에 참여할 의향이 있는지 물어본 후 조정이 진행됨⁷⁰⁾
 - 조정 여부는 온전히 당사자의 자발적 의사에 따름
 - 만약 일방 당사자가 조정을 거부하는 경우, 조사관의 차별혐의 조사가 그대로 진행됨
 - 양당사자가 조정에 동의할 경우, 조정인이 조정일정을 잡을 것임. 조정회의 시간은 통상적으로 3~4시간이나, 사건에 따라 달라질 수 있음. 조정비용은 무료임
 - 모든 당사자가 조정회의에 참석하여야 하나, 당사자를 대리하는 경우, 그 대리인은 모든 혐의 사실을 숙지하여야 하며, 당사자를 대신하여 분쟁을 해결할 권한을 가지고 있어야 함. 다만, 조정에 변호사를 동반할 필요는 없음
 - 조정 중 당사자들이 합의에 이르지 못하는 경우, 차별혐의 조사가 그대로 진행되나, 합의에 이르는 경우, 양 당사자는 서명된 서면합의서를 체결함

○ 고용평등기회위원회의 조정인 운영방식

- 고용평등기회위원회는 내부 조정인(*Internal mediator*)과 외부 계약 조정인(*External contract mediator*)을 사용함⁷¹⁾
 - 반면, 현장사무소는 무료 또는 자원봉사 조정인을 사용할 수 있음
 - 모든 조정인들은 고용평등기회위원회가 시행하는 조정교육과 법 교육을 받음
- 고용평등기회위원회는 고용차별구제신청이 접수된 직후 추가 조사 전에 조정을 제공함. 그러나 당사자들은 행정절차의 모든 단계에서 조정을 요청할 수 있음

○ 고용평등기회위원회의 보편적조정협약

68) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Mediation, <https://www.eeoc.gov/mediation>

69) *Id.*

70) *Id.*

71) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, History of the EEOC Mediation Program, <https://www.eeoc.gov/history-eeoc-mediation-program>

- 고용평등기회위원회는 사용자들로 하여금 지역, 지방 또는 국가 차원에서 조정을 활용할 수 있도록 보편적조정협약(Universal Agreements to Mediate: UAMS)를 체결하도록 권장하고 있음⁷²⁾
- ‘보편적조정협약’이란 기관조사 또는 소송에 앞서 사용자를 상대로 제출된 모든 혐의를 조정하기로 동의하는 고용평등기회위원회와 사용자 사이의 협약을 말함⁷³⁾
 - 보편적조정협약은 당사자들이 조정을 하겠다고 서명한 개별협약을 대체할 수 있으나, 비록 보편적조정협약이 체결된 경우에도 사용자 또는 청구인은 조정을 포기할 수 있음
- 보편적조정협약은 구제신청이 접수된 후 조사가 이루어지기 전에 사업장 분쟁을 신속하고 효율적으로 해결할 수 있는 방법을 제공하고 있음⁷⁴⁾
 - 전술한 바와 같이 고용평등기회위원회의 조정프로그램은 고객 만족도가 상당히 높은 것으로 나타났고, 조정에 참여했던 사용자들 중 96%가 다시 조정프로그램을 사용할 것이라 답변하였음
 - 2017년, 고용평등기회위원회는 총 2,799건의 보편적조정협약(지역수준 2,385건, 지방과 전국 수준 414건)을 체결하였음

○ 고용차별의 구제 유형

- (일반적 손해배상) 고용차별의 구제는 차별행위가 무엇이나에 따라 결정됨⁷⁵⁾
 - 예를 들어, 차별로 인해 일자리를 잃거나 승진에 탈락하는 경우, 구제책은 원직복귀 및(또는) 급여를 다시 돌려받는 것임
 - 사용자는 차별적 행위를 중단하고 방지조치를 취하는 반면, 피해자는 변호사 비용, 전문증인 비용과 재판비용을 보전할 수 있음
- 보상적 손해배상(Compensatory damages)과 징벌적 손해배상(Punitive damages)⁷⁶⁾
 - 보상적 손해배상과 징벌적 손해배상은 고의적인 차별이 있는 경우 발생함
 - 보상적 손해배상은 차별로 인해 발생한 비용(구직 또는 의료비 등)을 피해자에게 지급하고, 정신적 피해(정신적 고통, 불편, 삶의 즐거움 상실 등)를 보상하는 것임
 - 징벌적 손해배상은 악의적(Malicious) 또는 무분별한(Reckless) 차별행위로 인해 발생함

72) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, History of the EEOC Mediation Program, <https://www.eeoc.gov/history-eeoc-mediation-program>

73) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Questions and Answers Universal Agreements to Mediate (UAMS), <https://www.eeoc.gov/questions-and-answers-universal-agreements-mediate-uams>

74) *Id.*

75) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Remedies For Employment Discrimination, <https://www.eeoc.gov/remedies-employment-discrimination>

76) *Id.*

- 징벌적 손해배상액은 사용자의 규모, 근로자의 수에 따라 달라짐

근로자의 수	징벌적 손해배상액
15인~100인	\$50,000
101인~200인	\$100,000
201인~500인	\$200,000
500인 이상	\$300,000

- 고의적인 연령차별과 임금차별 사건의 경우, 보상적 손해배상과 징벌적 손해배상은 받을 수 없으나, 유동적 손해배상은 받을 수 있음
- 다만, 유동적 손해배상은 악의적 또는 무분별한 경우에 받을 수 있으며, 유동적 손해배상액은 피해자가 받는 급여와 동일함

II. 미국 기관별 ADR 업무 성과분석

1. 연방노동관계위원회의 ADR 업무 성과분석

- 연방노동관계위원회는 2018년 7월 10일에 새로운 ADR 시범 프로그램(New pilot program)을 시작하였음⁷⁷⁾
 - 연방노동관계위원회의 ADR 프로그램은 2005년에 마련되어 당사자들이 부당노동행위 사건을 해결하기 위해 지원되었음⁷⁸⁾
 - 새로운 ADR 시범 프로그램에 따라 연방노동관계위원회는 계류 중인 사건이 ADR에 적합한 것인지를 당사자들에게 적극적으로 연락을 취하는 것임
 - 이전에는 당사자들이 ADR 프로그램에 참여하기를 원할 경우, 당사자들이 연방노동관계위원회에 연락하여야 했었음
- 연방노동관계위원회는 당사자들이 소송보다는 화해로 사건을 해결하도록 권장함⁷⁹⁾
 - 사실상, 다툼이 있는 부당노동행위 사건(Meritorious unfair labor practice cases)중 90% 이상은 연방노동관계위원회의 화해 또는 사적 화해를 통해서 그 과정의 어느

77) NLRB, NLRB Launches Pilot of Proactive Alternative Dispute Resolution Program, <https://www.nlr.gov/news-outreach/news-story/nlr-launches-pilot-of-proactive-alternative-dispute-resolution-program>

78) NLRB, About NLRB, <https://www.nlr.gov/about-nlr/what-we-do/decide-cases>

79) NLRB, Facilitate settlements, <https://www.nlr.gov/about-nlr/what-we-do/facilitate-settlements>

시점에서 화해로 해결됨⁸⁰⁾

— 연방노동관계위원회의 화해 또는 합의를 통해 부당노동행위 사건 해결⁸¹⁾

- (비공식적 화해 또는 합의) 지역사무소 조사 결과, 부당노동행위 다툼이 있다고 판단하는 경우, 지역사무소 책임자(The Regional Director)는 구제신청을 발부하기 전(before issuing a complaint)에 피청구인에게 화해 또는 합의할 기회를 제공함
- 지역사무소 직원은 다툼이 있는 모든 부당노동행위 주장들을 완전히 해결할 수 있는 합의(화해) 제안서 초안을 작성함
- 청구인은 지역사무소 책임자의 승인에 따라 제안서 내용 또는 변경사항을 동의할 수 있음
- 그러나 피청구인이 지역사무소 책임자의 합의(화해) 제안서 승인에 대해 연방노동관계위원회에 이의를 제기할 수 있음
- 청구인이 합의(화해) 제안서에 동의하고 서명하면, 구제신청은 접수되지 않고, 해당 사건은 합의(화해) 제안서의 내용을 완전히 준수한 후 종결됨
- 합의가 이루어지지 않을 경우, 지역사무소는 구제신청을 접수하고, 행정법 판사의 청문절차가 진행될 것임
- 이러한 과정 속에서 지역사무소는 다툼이 있는 부당노동행위 사건을 실질적으로 해결할 수 있는 해결책을 계속해서 강구함
- (공식적 합의) 공식적인 합의는 일반적으로 피청구인이 부당노동행위를 저지른 전력이 있거나 비공식적 합의절차가 적절하지 않은 경우, 연방노동관계위원회가 승인한 서면사항으로 동 위원회의 명령과 법원판결로 진행될 수 있음

(1) 연방노동관계위원회의 ADR 화해·취하 현황과 실태

- 연방노동관계위원회의 ADR 화해·취하율은 2019년 이후 계속해서 증가하고 있는 것으로 나타남
- 2022년 부당노동행위 사건은 총 13,482건이며, 이 중 화해·취하 사건은 10,314건으로 화해·취하율은 76.5%를 나타내고 있음
- 전년 대비(2021년) 2022년 화해·취하율은 3.2%p 소폭 상승하였음

80) NLRB, Facilitate settlements, <https://www.nlr.gov/about-nlr/what-we-do/facilitate-settlements>

81) NLRB, Facilitate settlements, <https://www.nlr.gov/about-nlr/what-we-do/facilitate-settlements>

[표 1] 화해·취하 건수

(단위: 건수, %)

연도	위원회 결정	기각	화해·조정	취하	총계	화해·취하율
2013	522	5,844	7,193	7,450	21,009	69.7
2014	421	5,055	7,209	7,251	19,936	72.5
2015	449	4,737	7,399	6,817	19,402	73.3
2016	397	4,811	7,920	7,123	20,251	74.3
2017	443	4,512	7,344	6,575	18,874	73.7
2018	341	4,190	7,110	6,585	18,226	75.1
2019	491	4,630	6,972	4,708	16,801	69.5
2020	465	3,966	5,939	5,916	16,286	72.8
2021	491	3,281	5,659	4,918	14,349	73.7
2022	213	2,955	5,587	4,727	13,482	76.5
총계	4,233	43,981	68,332	62,070	178,616	73.0

출처: NLRB, Disposition of Unfair Labor Practice Charges Per FY, <https://www.nlr.gov/reports/nlr-case-activity-reports/unfair-labor-practice-cases/disposition-of-unfair-labor-practice>

※ 위원회 결정(Board Orders), 기각(Dismissal), 화해조정(Settlements & Adjustments), 취하(Withdrawal)로 번역되었음

(2) 연방노동관계위원회의 ADR 화해·취하 성과분석

- 2013년부터 2022년 사이 연방노동관계위원회 부당노동행위 사건 총 178,616건 대비 화해·취하 건수는 총 130,402건으로 화해·취하율은 73.0%로 상당히 높은 것으로 나타남
- 반면, 연방노동관계위원회의 결정과 기각 사건은 48,214건으로 부당노동행위 사건 총 178,616건 대비 27.0%를 나타내고 있음

2. 고용평등기회위원회의 ADR 업무 성과분석

- 1999년 4월부터 고용평등기회위원회의 ADR 조정 프로그램이 전면 시행되었음⁸²⁾
 - － 고용평등기회위원회는 1991년에 4개의 현장 사무소(Philadelphia, New Orleans, Houston, and the Washington Field Office)에서 시범적으로 조정프로그램을 시행하였고 그 이후 모든 지역으로 확장되었음
 - － 1995년, 고용평등기회위원회는 ADR 프로그램의 4가지 핵심원칙을 명시하는 ADR 정책성명을 채택하였음

82) U.S. Equal Employment Opportunity Commission, History of the EEOC Mediation Program, <https://www.eeoc.gov/history-eeoc-mediation-program>

- 1998년, 프로그램 운영 체계를 개발하고, 1999년 회계연도 예산에 창업자금을 마련하여 고용평등기회위원회의 ADR 조정 프로그램은 1999년 4월 전면 시행되었음

○ 고용평등기회위원회의 ADR 조정 프로그램은 전면 시행 이후 큰 성공을 거두고 있음⁸³⁾

- 고용평등기회위원회 조정 프로그램에 관한 연구에 따르면, 사용자의 96%와 차별구제청구 당사자의 91%가 다시 조정 프로그램을 사용할 것이라고 답변하였음⁸⁴⁾
- 1999년부터 2017년 사이, 212,500건 이상의 조정이 진행되었고, 이 중 153,400건 이상 또는 72% 이상이 성공적으로 해결되었음⁸⁵⁾

(1) 고용평등기회위원회의 ADR 조정 현황과 실태

○ 1999년부터 2020년 사이 고용평등기회위원회의 조정 통계를 확인할 수 있는 바, 조정 건수는 총 239,622건으로 해결 건수는 172,794건으로 해결률은 72.11%임

- 평균종결 기간은 95.86일이며, 금전적 배상총액은 평균 133.12(백만)임

[표 2] 조정 신청과 해결 건수

(단위: 건수, 백만)

연도	구제신청 건수 ⁸⁶⁾	조정신청 건수	조정해결 건수	해결률	평균 종결기간	금전 배상금 총액
1999	77,444	7,397	4,833	65.30%	86일	\$58.6
2000	79,896	11,478	7,438	64.80%	96일	\$108.4
2001	80,840	10,588	6,987	65.90%	84일	\$90.3
2002	84,442	11,457	7,858	68.50%	82일	\$111.5
2003	81,293	11,595	7,990	68.90%	85일	\$115.9
2004	79,432	11,658	8,086	69.40%	82일	\$112.5
2005	75,428	11,278	7,900	70.20%	81일	\$115.1
2006	75,768	11,314	8,202	72.50%	97일	\$109.5
2007	82,792	11,956	8,649	72.30%	88일	\$124
2008	95,402	12,254	8,840	72.10%	97일	\$124.1
2009	93,277	11,692	8,498	72.70%	106일	\$121.6
2010	99,922	12,755	9,362	73.40%	100일	\$141.9
2011	99,947	13,002	9,831	75.60%	101일	\$170
2012	99,412	11,376	8,714	76.60%	101일	\$153.25
2013	93,727	11,513	8,890	77.20%	98일	\$160.9
2014	88,778	10,421	7,846	76.70%	96일	\$144.6

83) *Id.*

84) *Id.*

85) *Id.*

연도	구제신청 건수 ⁸⁶⁾	조정신청 건수	조정해결 건수	해결률	평균 종결기간	금전 배상금 총액
2015	89,385	10,579	8,243	77.90%	98일	\$157.4
2016	91,503	10,461	7,989	76.40%	97일	\$163.5
2017	84,254	9,476	7,218	76.20%	105일	\$163.6
2018	76,418	9,437	6,754	71.60%	93일	\$165.8
2019	72,675	8,899	6,394	71.90%	89일	\$159.6
2020	67,448	9,036	6,272	69.40%	147일	\$156.6
총계	1,859,483	239,622	172,794	72.11%	95.86일	\$133.12

출처: EEOC, EEOC Mediation Statistics FY 1999 through FY 2020, <https://www.eeoc.gov/eeoc-mediation-statistics-fy-1999-through-fy-2020>

- 1999년부터 2020년 사이 고용평등기회위원회의 차별구제신청 총 건수 대비 조정신청 총 건수의 비율은 12.88%를 나타내고 있음
 - 차별구제신청 총 건수 대비 조정해결 총 건수 비율은 9.29%를 나타내고 있음

(2) 고용평등기회위원회의 ADR 조정 성과분석

- 1999년부터 2020년 사이 고용평등기회위원회의 조정 건수는 총 239,622건 대비 해결 건수는 172,794건으로 해결률은 72.11%로 상당히 높은 것으로 나타남
- 다만, 차별구제신청 총 건수 대비 조정신청 총 건수의 비율은 12.88%이고, 조정해결 총 건수 비율은 9.29%를 나타내고 있어 조정으로 가는 차별구제신청 건수와 해결 건수는 낮음

Ⅲ. 미국 노동사건 ADR의 시사점

1. 노동사건 ADR의 법적 근거를 마련함으로써 법체계의 정합성을 이룸

- 미국 노동사건의 ADR은 연방법인 1996년 「행정분쟁해결법」에 따라 마련되었음. 이로 인해 노동사건의 ADR은 일관되고 통일적인 법체계의 정합성을 갖추어 절차와 내

86) EEOC, Charge Statistics (Charges filed with EEOC) FY 1997 Through FY 2021, <https://www.eeoc.gov/data/charge-statistics-charges-filed-eeoc-fy-1997-through-fy-2021>[1997-2021, EEOC의 구제신청사건의 통계는 주 또는 지방 공정고용관행기관(State or local Fair Employment Practices Agencies)에 신청한 사건을 포함하지 않았으며, 구제청구의 총 건수는 개인이 여러 유형의 차별을 주장하며 청구한 건수들이 포함된 것이므로 유형별 차별의 합계보다 적을 수 있음]

용 등이 마련되었다고 할 수 있음

- 구체적인 ADR의 절차와 내용은 1996년 「행정분쟁해결법」에 따라 연방시행규칙을 통해 규정하고 있음
- 다만, 고용차별사건과 관련하여 민간부문 사용자와 근로자, 구직자, 주 또는 지방 정부 등은 담당기관의 조정프로그램에 따라 절차가 진행됨
- 우리나라의 경우, 특히, 노동분쟁의 대안적 해결방법을 통일적이고 일관되게 적용할 수 있는 특별법이 마련되어 있지 않은 가운데 그 신청 주체, 절차와 내용 등이 노동 조합 및 노동관계조정법 또는 노동위원회법 등에 산재되어 있음
- 따라서 우리나라가 노동사건에서 대안적 분쟁해결 방식을 적극적으로 도입하고 활성화하기 위해서 대안적 분쟁해결에 관한 특별법과 이에 따른 절차와 내용 등을 정립할 필요가 있음

2. 기관별 담당업무에 따라 ADR이 진행됨으로써 보다 전문적이고 분업화된 체계를 가지고 있음

- 부당노동행위 사건은 연방노동관계위원회가 맡고 있으며, 고용차별 행위 사건은 고용평등위원회가 맡고 있어 업무의 전문성과 분업화가 이루어짐
- ADR은 기관별 담당업무에 따라 구체절차 내에서 진행될 수 있음
- 우리나라는 다수의 노동관계법에 따른 판정·결정·의결·승인·인정 또는 차별적 처우 시정 등에 관한 업무, 노동쟁의 조정(調停)·중재 또는 관계 당사자의 자주적인 노동쟁의 해결 지원에 관한 업무, 조사·연구·교육 및 홍보 등에 관한 업무, 그 밖에 다른 법률에서 노동위원회의 소관으로 규정된 업무 등을 수행하고 있음
- 이로 인해 노동위원회의 전문성과 역할을 보완하고 강화하여야 한다는 비판이 제기되고 있음
- 따라서 노동위원회의 전문성과 분업화를 위해 지방노동위원회의 현장사무소를 설치하는 것도 고려해 볼 만 함

3. 부당노동행위와 고용차별 사건의 ADR 개시 시점은 구제신청이 접수되기 전과 후 모두 가능함

- 부당노동행위와 고용차별 사건의 ADR은 비공식적으로 구제신청이 접수된 이후 뿐만 아니라 접수되기 전에도 진행되고 있음
 - － 연방노동관계위원회는 비공식적 화해 또는 합의로써 지역사무소 조사 결과, 부당노동행위 다툼이 있다고 판단하는 경우, 지역사무소 책임자는 구제신청을 발부하기 전에 피청구인에게 화해 또는 합의할 기회를 제공함
 - － 예를 들어, 연방 근로자, 구직자, 퇴직자들은 ① 비공식적(고충사항이 접수되기 전) 또는 ② 공식적인 고용평등기회 고충절차에서 접수된 고용차별 분쟁을 해결하기 위해 EEO ADR 프로그램을 요청할 수 있음

4. ADR은 자발성, 중립성, 비밀성, 집행가능성 등을 원칙으로 함

- ADR은 자발성, 중립성, 비밀성, 집행가능성을 원칙으로 하며, 일방 당사자는 언제라도 ADR을 철회할 수 있음
 - － ADR은 당사자들의 온전한 자율에 맡겨져 있으며, 어떠한 요금이나 비용이 발생하지 않음
 - － ADR은 중립인을 지명하여 배치하는 것으로 논란이 되는 사안에 대해 공식적, 재정적 또는 개인적으로 이해충돌이 없어야 함
 - － ADR의 모든 당사자와 중립인은 비밀유지 규칙을 준수하여야 함
 - － 따라서 당사자들의 동의하에 ADR 프로그램에 참여하더라도 중립인과 첫 회의를 마친 후 일방 당사자는 언제라도 ADR을 철회할 수 있음

5. 연방노동관계위원회는 연방알선조정위원회와 협약을 체결하여 조정인을 제공하는 한편, 고용평등기회위원회는 내부 조정인뿐만 아니라 외부 계약 조정인도 사용함

- 2012년 10월 23일부터 연방노동관계위원회는 연방알선조정위원회와 협약을 체결하여 경험 있는 동 위원회의 조정인들을 ADR 프로그램에 제공하고 있음
- 고용평등기회위원회는 내부 조정인과 외부 계약 조정인을 사용하는 한편, 현장사무소는 무료 또는 자원봉사 조정인을 사용할 수 있음

- 모든 조정인들은 고용평등기회위원회가 시행하는 조정교육과 법 교육을 받아야 함

6. 고용평등기회위원회는 사용자와 보편적조정협약을 체결함

- 고용평등기회위원회는 사용자들로 하여금 지역, 지방 또는 국가 차원에서 조정을 활용할 수 있도록 보편적조정협약을 체결하도록 권장하고 있음
 - 보편적조정협약이란 기관조사 또는 소송에 앞서 사용자를 상대로 제출된 모든 혐의를 조정하기로 동의하는 고용평등기회위원회와 사용자 사이의 협약으로서 구제신청이 접수된 후 조사가 이루어지기 전에 사업장 분쟁을 신속하고 효율적으로 해결할 수 있을 것임

제3장 영국 ADR 업무 프로세스 및 성과 분석

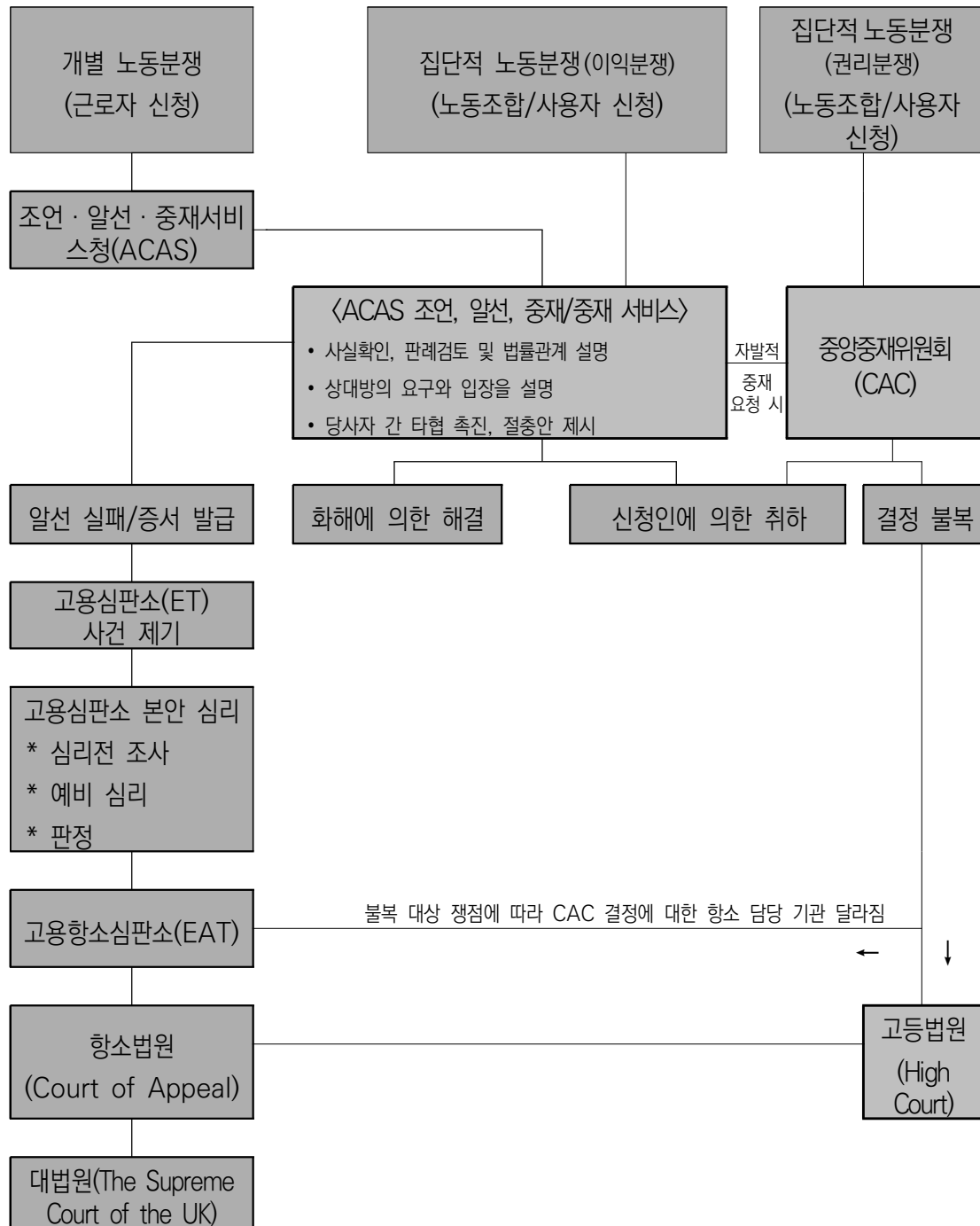
I. 영국 노동분쟁해결제도 개관

1. 노동분쟁해결 조직·절차의 제도화·다원화

- 영국의 노동분쟁 해결기구는 사법기구로 일원화된 독일의 노동법원이나, 행정기구의 형태를 취하는 미국의 제도 혹은 우리의 노동위원회와도 구별됨.
- 영국의 노동분쟁 해결기구는 준사법기구와 행정기구로 분리되어 있고, 그 역할 역시 명확하게 분리되어 있지만, 유기적으로 연계하여 노동분쟁의 효율적 해결을 도모하고 있다는 점이 특징적임.
- 영국에서 개별적 권리분쟁은 준사법기구인 ‘고용심판소’Employment Tribunal와 ‘고용항소심판소’Employment Appeal Tribunal가 담당함.
 - － 동 심판소는 불공정해고에 관한 분쟁이나 기간제, 단시간 또는 파견근로 형태를 이유로 발생한 근로조건의 차별에 대한 분쟁 등에 대하여 법적 구속력과 (간접적) 집행력이 있는 판정을 내림.
- 집단적 권리분쟁, 이를테면 법정 노동조합 승인 제도, 단체교섭 절차, 정보개시를 둘러싼 권리분쟁 등은 ‘중앙중재위원회’Central Arbitration Committee: CAC가 관여하여 중재하게 됨.
- 집단적 이익분쟁은 행정기관인 ‘조언·알선·중재서비스청’Advisory, Conciliation and Arbitration Service: ACAS이 담당하는데, ACAS는 개별적 권리분쟁 당사자에게도 여러 종류의 서비스를 제공함.
- 2014. 5. 6. 이후 근로자employee 또는 노무제공자‘limb (b) worker’가 권리분쟁 사건을 고용심판소에 제기하기 전 먼저 ACAS에 의한 조기알선early conciliation 절차를 거치도록 하고 있으며, ACAS는 집단적 권리분쟁 사안에도 개입함.
 - － 예를 들어 노동조합이 법정 노동조합 승인을 CAC에 신청하는 경우, 당사자 간 합의가 있을 때는 ACAS에 관련 분쟁의 조언과 알선을 요청할 수 있음.

- 이상 노동분쟁 해결의 진행과정과 담당 기관을 개략적으로 표현하면 아래 [그림 1]과 같음.⁸⁷⁾

[그림 3] 영국의 노동분쟁 해결의 진행과정과 담당 기관



87) 이성희(2011), 「노동분쟁 해결시스템의 국제비교와 한국 제도의 개선방안」, 『노동법학』 제37호, 한국노동법학회, p. 57의 ‘<그림 2> 영국의 개별 노동분쟁 해결 절차’를 기초로 관련 내용을 수정/업데이트 및 추가하였다.

- 다시 말해 영국에는 일반적인 모든 노동분쟁사건을 포괄적·전문적으로 처리하기 위한 하나의 기구, 특히 완전한 의미의 노동법원이 존재하지도 않으며, 그와 상대적으로 가장 유사한 역할(권리분쟁 해결)을 맡는 고용심판소가 모든 노동분쟁해결에 대한 전적·배타적 관할을 가지고 있는 것도 아님(일반 민사법원과 관할권을 중첩적으로 보유하며 중앙중재위원회도 집단적 권리분쟁에 대한 관할권을 가짐).
- 즉 영국의 노동분쟁은 복수의 기관이 유기적으로 연계하여 다양한 분쟁해결 서비스를 제공함으로써 처리되고 있음.

2. 고용심판소 제도의 역사적 전개 과정

- 복수의 노동분쟁해결 기관·절차 중 개별적 권리분쟁을 관할하는 준사법기구인 고용심판소와 고용항소심판소는 현재 60가지가 넘는 노동관계법령상 분쟁 및 해고 관련한 소송가액訴價 £25,000(≒ 한화 4,000만원) 이하의 계약위반 사건에 대한 관할권을 보유함.
- 「1992년 (통합) 노동조합 및 노동관계법」,⁸⁸⁾ 「1996년 고용심판소법」,⁸⁹⁾ 「2013년 고용심판소 (조직과 절차 내규) 규정」⁹⁰⁾ 등 여러 법률과 시행령이 고용심판소와 ACAS의 법적 근거, 관할권의 범위 및 구제명령의 내용 등에 대해서 규정하고 있음.
- 원래는 제정법(실정법)상 인정되는 권리 침해는 고용심판소가, 계약상 인정되는 권리 침해는 법원court이 해당 분쟁에 대한 관할권을 갖는 것이 원칙이나, 고용심판소가 일정한 계약위반 사건에 대한 관할권까지 점진적으로 확보하게 된 것임.
 - 고용심판소에 제기되는 가장 일반적·전형적 소송의 쟁점은 불공정해고, 위법해고, 차별(인종, 성별, 장애, 종교/신념, 성적 지향, 연령, 출산/부성휴가/급여), 동일가치노동 동일임금, 위법한 임금공제 등임.⁹¹⁾
- 그에 비해 법원은 (고용)계약상 권리contractual rights 또는 불법행위tort와 관련된 분쟁 혹은 공무원관계가 문제되는 사건을 주로 담당함.
 - 법원에 제기되는 가장 일반적·전형적 소송의 쟁점은 산업재해, 경업금지약정 위반, 약정임금 미지급, 위법해고 및 기타 계약상 의무 위반 등임.

88) Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992.

89) Employment Tribunals Act 1996.

90) Employment Tribunals (Constitution and Rules of Procedure) Regulations 2013/1237

91) <http://www.justice.gov.uk/tribunals/employment/claims/jurisdiction>.

- 법원에 제소 시 소송목적의 값訴價이 £25,000를 초과하는 경우 고등법원High Court에 소송을 제기해야 하고, 그 이하의 경우는 지방법원county court이 맡아 처리하며, 한편 공무원관계 관련 사건은 행정법원Administrative Court이 관할함.
- 그러나 고용심판소의 전신에 해당하는 노사심판소Industrial Tribunals가 1964년 설립된 당시의 조직·역할·권한은 현재 고용심판소의 그것과 비교해 상당한 차이가 있었음.
 - － 노사심판소는 당시 「산업훈련법」 Industrial Training Act 1964에 의해 사용자에게 부과되던 산업훈련비용에 대한 이의신청을 심사하는 기관에 불과했음.
 - － 다만 이듬해인 1965년 정원감축수당청구권redundancy payments 관련 분쟁에 대한 관할을 추가로 부여받았음.
- 그러다가 「1971년 노사관계법」 Industrial Relations Act 1971이 제정되면서 영국의 고용관계 및 분쟁해결은 실체법·절차법적으로 큰 전기를 맞이하게 되었음.
 - － 먼저 실체법적으로 불공정해고unfair dismissal 제도가 신설됐는데, 이는 기존의 해고통지 기간 위반과 같은 문제만을 계약법적으로만 규율하던 위법해고(판례법)wrongful dismissal에 비해 일정한 자격 조건을 갖춘 근로자가 해고이유의 정당성을 근거로 해고처분 자체의 효력을 다툴 수 있게 하는 새로운 실정법상 해고제한 제도를 도입한 것이며;
 - － 절차법적으로 일반 민사법원이 아닌 고용심판소Employment Tribunal라고 하는 노사의 대표자가 참여하는 일종의 참심제 사법절차를 통해, 신설된 불공정해고를 포함해 다른 노동분쟁을 해결할 수 있도록 했기 때문임.
- 이러한 변화의 배경에는 1965-1968년 활동한 왕립도노반위원회Royal Donovan Commission의 보고서가 자리했는데, 동 보고서는 쉽게 접근할 수 있고, 신속하며, 비공식적이고 저렴한 노동분쟁해결절차로서 노동심판소labour tribunal의 도입을 제안했음.

II. ACAS의 조직과 구성

1. 설립과 역사적 발전

- ACAS는 고용보호법Employment Protection Act 1975에 따라 1975년에 신설되었으나 현재 법적 근거는 「1992년 노동조합 및 노동관계(통합)법」임. 과거 ‘집단적 자유방임주의’ 시대를 거쳐 1990년대 이후 근로자/노무제공자의 개별 근로관계에서의 권리를 확대·강화하는

방향으로 노동관계법령이 꾸준히 제·개정되었는데, 이와 함께 개별 노동분쟁의 수 역시 증가하면서 ACAS는 개별적 노동분쟁 해결에 대해서도 중요한 한 축을 담당하게 되었음. 특히, 조언, 알선, 중재, 조정 서비스와 교육적 기능인 노사관계/노동법 관련 정보 제공 및 각종 교육프로그램 운영, 전화상담 등 광범위한 역할을 수행하고 있음.

2. 조직구조

○ ACAS 평의회와 소위원회

- 영국 ACAS의 최고 의사결정기구인 ACAS 평의회(Council)임. 평의회는 노와 사 그리고 공익을 각각 대표하는 4명의 위원, 즉 총 12명의 위원들로 균형 있게 구성되어 있음. 평의회는 위원장은 공익위원 4명 중 1명이 맡음.⁹²⁾ 평의회 위원의 선정은 공개경쟁 방식에 의해 이루어지며, 여기서 추대된 이가 기업에너지산업전략부(Department for Business, Energy and Industrial Strategy: BEIS) 장관에 의해 공식적으로 평의회 위원으로 임명됨.
- 한편 ACAS 평의회는 두 개의 소위원회를 두고 있음. 하나는 회계감사·리스크·보험위원회(The Audit and Risk and Assurance Committee)인데 ACAS의 업무상 위험(risk)을 관리함. 다른 하나는 ACAS 소속 고위공무원의 성과를 심사하고 그들의 임금 및 보상(상벌과 성과상여금 포함)을 책정하는 보수산정위원회(The Remuneration Committee)임. 두 위원회는 모두 평의회 위원이 의장직을 맡고 있음.
- 회계감사·리스크·보험위원회는 보수산정위원회에 비해 더 많은 수의 위원으로 구성되며 배경도 더 다양함. 보수산정위원회는 의장인 평의회 위원장을 제외하고 4명의 위원으로 구성되어 있음. 3명의 평의회 위원과 1명의 ACAS의 인사관리국장이 그들임. 그러나 회계감사·리스크·보험위원회는 의장을 포함해 3명의 평의회 위원 외에도 ACAS의 이사장(Chief Executive)인 Susan Clews와 ACAS의 재무·총무국장 및 부국장 그리고 3명의 외부인사가 참여함.

○ ACAS 최고경영자와 경영진

- ACAS의 최고 의사결정은 평의회에 의해 이루어지지만 기관의 일상적 사무는 이사장과 이사회(Executive Board)가 담당함. 이사회는 최고경영자를 포함해 총 7명으로 구성됨. 2003년 이전에는 공무원이 ACAS의 모든 직위를 담당했으나 그 이후 공개채용 방식을 통해 주로 고위급 인력을 충원하기 시작했음(다만 ACAS의 일반 직원은 여전히 공무원

92) <https://www.acas.org.uk/how-we-are-governed>.

civil servants⁹³⁾이 대부분).

○ 본부와 지청

- 한편 ACAS는 런던에 본부^{ACAS National}를 두고 있으며 런던을 포함한 영국의 각 지역에 (북아일랜드 제외) 총 11개 지역사무소 혹은 지청을 두고 있음. ① London, ② East Midlands, ③ East of England, ④ North East, ⑤ North West, ⑥ South East, ⑦ South West, ⑧ West Midlands, ⑨ Yorkshire and Humber, ⑩ Scotland, ⑪ Wales가 그것임.⁹³⁾

Ⅲ. ACAS의 (조기)알선 서비스

1. 배경: 고용심판소 구제신청 절차 및 구제신청기간(소 제척기간)

- 고용심판소에 제소하고자 하는 근로자/노무제공자는 ACAS의 최장 6주의⁹⁴⁾ 조기알선절차^{early conciliation}를 거친 후 알선종료증서^{conciliation certificate}를 발급받으면 이 증서와 함께 구제신청서^{Form ET1}를 고용심판소에 제출함으로써 비로소 고용심판소의 심판절차를 시작할 수 있음.

- ACAS의 조기알선절차 신청은 고용심판소 구제신청기간과 연동되므로, 법정 정원감축수당 신청의 소*를 제외한 모든 소송은 해당 사건이 발생한 날부터 3개월이 도과하기 하루 전까지 조기알선절차 신청을 완료해야 함.

* 예외적으로 법정 정원감축수당 신청의 소는 구제신청기간이 3개월 아닌 6개월임(즉 정리해고일 이후 6개월이 경과하기 하루 전까지 알선 신청 필요)

- 즉 ACAS의 조기알선절차는 구제신청기간의 진행을 정지시키는 법적 효과가 있음.

- 근로자/노무제공자(라고 주장하는 자)의 구제신청이 고용심판소에 접수되면 근로자는 신청인^{claimant}이 되고, 상대방 사용자(라고 주장되는 자)는 피신청인^{respondent}으로서 구제신청서에 대한 답변서^{Form ET3}를 28일 이내에 고용심판소에 제출해야 함.

- 답변서가 기한 내 제출되지 못할 경우 피신청인은 궤석판결^{default judgment}을 받을 수 있으며,⁹⁵⁾ 기한 연장을 요청할 수 있으나 허용되지 않을 수 있음.

93) <https://archive.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1565>.

94) Employment Tribunals (Early Conciliation: Exemptions and Rules of Procedure) Regulations 2014/254, Schedule 1, Rule 6(1). 이 규정은 2020. 12. 1. 개정을 통해 한 달이었던 최장기간이 6주로 늘어난 것임.

- 위와 달리 일반 민사법원의 경우 대부분의 계약 위반 관련 분쟁은 성추행⁹⁶⁾ (인신손해^{personal injury}의 경우를 제외한) 불법행위^{tort/negligence} 소송의 경우와 마찬가지로 6년의 소제척기간이 적용됨.
- 단 명예훼손^{defamation} 소송의 경우 1년, 2010년 평등법^{Equality Act 2010}상 고용과 무관한 차별의 경우에는 6개월의 소제척기간이 적용됨.

2. 알선 서비스의 의의와 종류

- ACAS의 알선^{conciliation}이란 알선관^{conciliation officer}이 근로자/노무제공자 측, 즉 예비 신청인^{prospective claimant}이 신청한 분쟁의 쟁점을 명확히 하고 사용자 측, 즉 예비 피신청인^{prospective respondent}과 다툼이 있는 부분에 대한 화해^{settlement}를 유도하나, 주도적으로 화해의 구체적 내용을 제시하지 않으며 분쟁 당사자가 스스로 화해 여부를 결정하도록 하는 서비스를 말함.⁹⁷⁾
 - 조기알선 절차는 예비 신청인의 요청으로 개시되나, 고용심판소에 구제신청이 접수된 후에 진행되는 알선절차는 분쟁 당사자 모두의 신청을 통해 개시될 수 있고, 그러한 신청이 없을 경우 ACAS의 권한, 정확히는 알선관의 재량적 판단에 따라 시작될 수도 있음.⁹⁸⁾
 - 알선의 특징은 절차의 진행 및 종료가 당사자의 자발적 의사에 따라 결정될 수 있다는 점이고, 개별적 분쟁과 집단적 분쟁의 알선 모두 이러한 점에서는 공통됨.
- 한편, ACAS의 알선은 다음과 같이 구분되는데,⁹⁹⁾ 가장 크게 개별적 알선과 집단적 알선으로 나누어질 수 있으며, 개별적 알선은 다시 다음과 같이 분류됨.
 - 첫째, 고용심판소에 구제신청(제소)하기 위해 반드시 거쳐야 하는 조기알선^{Early Conciliation¹⁰⁰⁾}, 둘째, 제소 후에 알선이 이루어지는 것으로 알선기간에 따라 주로 임금 기타 금전채권과 관련된 분쟁 신속알선^{fast track}, 주로 해고 등에 대한 분쟁을 위한 표준알선^{standard track}, 나머지 분쟁과 차별 사건을 다루는 무기알선^{open track}으로 구분됨.¹⁰¹⁾

95) The Employment Tribunals (Constitution and Rules of Procedure) Regulations 2004, Sch. 1, para. 8.

96) Protection from Harassment Act 1997, sec 3; Equality Act 2010.

97) Simon Deakin and Gillian, S., Morris(2012), *Labour Law(6th edn)*, Hart Publishing, p.96.

98) Employment Tribunals Act 1996, sec. 18C(1).

99) Employment Tribunals Act 1996, sec. 18(1).

100) 2014년 5월 6일 이전까지 Pre-Claim Conciliation(PCC)라는 이름을 가지고 있었다. ACAS, How ACAS Can Help: Pre-Claim Conciliation explained, 2013. 4.

3. 조기알선 서비스의 진행

- (신청서 작성) ACAS 웹사이트에 있는 온라인 신청양식에 기입하거나 해당 양식을 우편으로 송부할 수 있으며, 또는 ACAS에 전화를 걸어 조기알선 서비스를 신청하면서 조기알선신청서를 작성해야 함.¹⁰²⁾
 - － 동 신청서에는 예비 신청인 및 피신청인의 성명과 주소가 기입되어야 함(예비 피신청인은 복수일 수 있음).
 - － ACAS는 필수정보가 누락된 신청서를 반려하고 반송할 수 있음.
- (당사자 연락) ACAS는 양 당사자에게 합리적인 연락 시도를 해야하고 그것이 이루어지지 않을 경우 반드시 화해 불가능으로 결론내야 함.¹⁰³⁾
- (알선의 기산점) 6주의 알선 기간은 ACAS가 신청서를 접수했을 때로부터 혹은 전화를 했을 때를 기산점으로 하며, 이때부터 알선관은 당사자의 화해를 끌어내기 위한 최선의 노력을 다해야 함.¹⁰⁴⁾
- (알선종료증서의 발급) 6주가 경과되었거나 혹은 알선관이 판단하기에 화해가 실질적으로 불가능하다면 조기알선 절차는 종료되고 ACAS는 바로 알선종료증서를 발급해야 함.¹⁰⁵⁾ 동 증서는 다음의 정보를 포함해야 함.¹⁰⁶⁾
 - － 예비 신청인 및 피신청인의 성명·주소
 - － ACAS가 조기알선신청서를 수령·접수한 일자
 - － 고유번호
 - － 조기알선종료증서 발급 일자 및 증서 송부 방법*

* 이메일 또는 우편으로 송부되며 이메일일 경우 발송 당일, 우편인 경우 통상의 배송완료 시점이 동 일자로 인정됨¹⁰⁷⁾
- 단, 조기알선 혹은 기간 만료 후 알선절차에서 (예비) 신청인이 고용관계가 종료된 근

101) Tribunals Judiciary (2020), “The Employment Tribunals in England and Wales and in Scotland: FAQs arising from the Covid-19 pandemic (3rd edn)”, 1 June 2020, pp.18~19.

102) Employment Tribunals (Early Conciliation: Exemptions and Rules of Procedure) Regulations 2014/254, Schedule 1, paras 2-3.

103) Id., para. 5.

104) Id., para. 6.

105) Id., para. 7.

106) Id., para. 8.

107) Id., para. 9.

로자인 경우가 있을 수 있는 바, 이때 알선관은 그의 시각에서 볼 때 형평에 맞는 조건으로 예비 신청인의 원직복직 또는 유사직무복직을 위해 노력할 수 있으며, 그것이 현실적으로 불가능하다고 판단할 때는 금전보상 액수에 대한 합의를 시도할 수 있음.¹⁰⁸⁾

※ 불공정해고의 구제절차

○ 불공정해고와 관련하여 법원에 민사소송을 제기한 경우 아래의 수단이 구제수단이 될 수 있음:

－ ① 해고의 효력정지가처분; ② 고용관계 존재 확인; ③ (거의 대부분) 손해배상

○ 고용심판소에 불공정해고구제신청을 제기한 경우,

－ ① 본안판단 이후 이루어질 각 구제수단에 대한 가처분(산업안전보건에 관한 활동, 노동조합의 대의원 활동 등을 이유로 하여 이루어진 때 한하여 주어질 수 있음)¹⁰⁹⁾

－ ② (매우 드물게 활용) 원직복직^{reinstatement}: 원직복직은 사용자가 근로자를 해고하지 아니하였더라면 그에게 하였어야 하는 모든 측면의 대우를 하도록 하는 명령으로 ‘원상회복’ 개념과 유사함.¹¹⁰⁾

－ ③ (매우 드물게 활용) 유사직무복직^{re-engagement}: 유사직무복직은 원직복직처럼 사용자와 다시 고용관계를 맺는다는 점에서는 동일한 효과가 있으나 종전에 담당하던 바로 그 업무가 아닌 종전 업무와 동등하거나 적절한 업무를 담당하도록 하는 명령을 말함.¹¹¹⁾

* 원직복직과 유사직무복직은 (법원이 아닌) 고용심판소가 내린 명령이므로 불이행 자체는 법정모독죄가 성립하지 않음. 따라서 명령의 이행을 담보하기 위해 일종의 징벌적인 이행강제보상 제도를 두고 있음.¹¹²⁾

－ ④ (거의 전부) 금전보상: 금전보상은 기본보상액^{basic award}과 추가보상액^{compensatory award}으로 구성되어 있음.¹¹³⁾

108) Employment Tribunal Act 1996, sec. 18A(9). ‘Limb (b) 노무제공자’에게는 「1996년 고용권법」 Employment Rights Act 1996상 불공정해고 규정이 적용되지 않는다.

109) ERA 1996, sec. 128.

110) ERA 1996, sec. 114(1).

111) ERA 1996, sec. 115(1).

112) ERA 1996, sec. 117(1)-(2).

113) ERA 1996, sec. 118.

4. 알선의 결과물로서 ‘화해조서’: COT3와 settlement agreement

○ 화해조서의 작성 시점/단계 및 ACAS의 조력 필요 여부

- ACAS에 의한 조기알선 혹은 기간 만료 후 (고용심판소에 제소된 후에도 진행되는) 알선 절차가 성공적으로 이루어진 경우 분쟁을 중국적으로 마무리 짓는 가장 일반적 형식은 COT3라 불리는 일종의 화해조서를 작성하는 것이다.
- settlement agreement는 분쟁이 ACAS의 조기알선 절차가 시작하기 직전 혹은 직후에 작성·체결된다. 또는 고용심판소에 제소되기 직전에도 많이 이루어지며 고용심판소에 제출한 구제신청취지에 대해 화해하기 위한 목적으로 이루어지기도 한다.

○ 화해조서의 적용 쟁점

- COT3는 통상 특정 쟁점에 대한 특정 주장에 대한 양측의 화해라는 특징을 갖는다. COT3는 settlement agreement와 비교할 때 일반적으로 더 간결하고 짧다.
- 그에 비해 settlement agreement는 근로자가 사용자에게 요구하는 모든 분쟁사항을 포괄하여 일괄적·종국적 해결을 목적으로 하는 문서이다. 따라서 COT3와 비교할 때 근로자에게 조금 더 부담스러운 내용을 갖는 경우가 많다. 그 결과 settlement agreement는 반드시 서면으로 작성되어야 하며 10쪽이 넘는 긴 문서가 되는 경우가 일반적이다.

○ 화해조서 작성의 필수요건으로서 ACAS 알선과의 조력과 독립 법률자문

- 동 문서는 ACAS 알선관의 조력을 통한 화해 사실을 증명하는 것으로 ACAS 알선절차를 통한 화해가 아니라면 COT3의 형식을 취할 수 없다. 만약 양 당사자가 자율적으로 화해한 경우 작성되는 화해조서는 settlement agreement가 된다.
- 다만 settlement agreement를 유효하게 작성하기 위해서는 반드시 사전에 독립적 법률자문을 받아야 한다. 이때 ACAS 알선관의 조력은 여기서 말하는 독립적 법률자문이 아니다. 알선관은 중립적인 입장에서 분쟁해결을 도울 뿐이므로 분쟁당사자 누구에게도 법적 조언을 할 수 없기 때문이다.
- 화해조서의 작성 방식(서면 작성 여부)
- COT3는 대체로 서면으로 작성되나 그것이 필수인 것은 아니다(COT3와 달리 settlement agreement는 반드시 서면으로 작성되어야 한다). 예를 들어 녹음의 방식으로 COT3는 작성될 수 있다. 중요한 것은 분쟁당사자가 화해의 내용을 정확히 이해할 수 있는 방식으로 이루어져야 한다는 것이다. COT3는 구술로도 할 수 있지만

일단 분쟁당사자가 ACAS 알선관에게 일정한 내용대로 화해의 의사를 밝히고 알선관이 이를 선언하게 되면 법적 구속력이 부여되고 당사자 일방은 이를 철회할 수 없다.

○ 화해조서 작성 이후 절차

- 일단 COT3가 선언되면 ACAS는 고용심판소에 해당 분쟁이 종결되었다는 사실을 통지한다. 이때 신청인 근로자는 공식적으로 서면으로 소 취하 절차를 밟아야 할 수 있다.

○ 비용부담

- COT3 작성 시 분쟁당사자가 각자 비용을 부담하는 것이 일반적이나 settlement agreement는 보통 사용자가 근로자 측 비용도 부담해주는 편이다.

IV. ACAS의 다른 서비스

1. 조정(mediation) 서비스

○ 제도의 근거와 의의

- 「1992년 노동조합 및 노동관계(통합)법」 제209조 내지 제214조는 ACAS의 기능에 대한 법적 근거를 규율하며 ‘조정’調停, mediation을 언급하지 않고, ACAS의 기관 명칭에도 조정이란 용어가 들어가 있지 않으나 ACAS는 조정서비스를 제공함.
- 조정은 알선과 다름. 먼저, ACAS에서 조정은 조정인이 화해조건을 적극적으로 제안한다는 측면에서 알선과 구별되는데, 알선인이 기본적으로 조력자 역할에 머무르기 때문임. 조정과 알선 모두 최종 결정을 분쟁 당사자에게 맡겨둔다는 점에서는 차이가 없음.
- 둘째, 알선은 ACAS의 직원인 알선인이 수행하지만 조정은 ACAS의 조정인 명단(중재인 명단과 동일)에서 임명된 외부의 전문가에 의해 이루어짐.
- 셋째, 조정은 보충적 수단임. 즉 분쟁당사자 간 약정된 분쟁 해결 수단이나 ACAS의 알선을 통해서도 사건 해결에 실패한 경우, 혹은 실질적으로 화해가 불가능한 경우에 예외적으로 사용될 수 있음.¹¹⁴⁾

○ 서비스 소비자 입장에서 본 조정의 특징

- ACAS의 조정 서비스는 상대적으로 유연하고 자발적이며 비밀이 지켜지는 분쟁해결 방법으로, 사용자의 입장에서 핵심인재를 지킬 수 있으며, 분쟁당사자의 스트레스를 줄이는 한편, 미래지향적 문제해결에 적합할 수 있음.¹¹⁵⁾ 만약 당사자가 사안의 당부를 명확하게 가리고 법적 권리를 실현하는 방식으로 분쟁을 해결하기 원한다면 조정은 정답이 아님.
- 조정인은 계속해서 당사자에게 질문을 하며 분쟁의 실질적 쟁점을 파악하고 효과적 해결을 위한 접점을 마련하고자 노력함. 조정인은 중립적인 자세로 신중하게 접근하며 시비를 분명히 따지기보다는 분쟁 당사자 간 상호이해를 도모하고 관계를 회복하는 데 중점을 둠.
- 이런 이유로 조정은 통상 쟁점이 여럿이고 복잡한 사안, 예를 들어 임금체계나 작업편성의 대폭적인 변경처럼 당사자가 중재에 구속되는 것을 부담스러워하는 문제에 주로 활용됨. 다만 실무적으로 조정이 활용되는 정도는 중재에 크게 못 미침.¹¹⁶⁾
- ACAS의 조정은 약 80%가 합의로 이어졌음. 조정이 이루어지는 장소는 대체로 사용자의 건물임. 조정서비스의 특성상 분리된 공간이 최소 두 개 이상 확보되어야 됨. ACAS는 공간 마련에 대한 비용을 부담하지 않음. 또한 조정은 알선과 달리 무료가 아니므로 분쟁 당사자가 조정비용을 부담해야 함.

2. 중재(arbitration)서비스

- 중재는 독립이고 중립적인 중재인arbitrator이 분쟁을 사법司法적으로 접근·해결한다는 점에서는 법원 및 고용심판소와 유사하나, 그에 비해 신속하고 유연하다는 특징을 보 유함.¹¹⁷⁾
- 중재절차를 개시하기 위해서는 조정과 마찬가지로 분쟁 당사자 양측의 동의가 모두 필요하다. 중재는 ACAS가 임명한 중재인 혹은 중앙중재위원회CAC가 독립적으로

114) Simon Deakin and Gillian, S., Morris(2012), *Labour Law(6th edn)*, Hart Publishing, p.98.

115) “What mediation is and how it can help”, <http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=2009>(최종검색일 : 2023. 4. 20.).

116) Simon Deakin & Gillian, S., Morris(2012), *Labour Law(6th edn)*, Hart Publishing, 98. ACAS의 2007-08년 연차보고서(Annual Report)에 의하면 조정은 2005년에서 2008년까지 3년 동안 단독조정인에 의한 6건밖에 이루어지지 않았다고 한다.

117) Hugh Collins, Keith D. Ewing, Aileen McColgan(2019), *Labour Law* (2nd edition), CUP, p.28.

진행함. 중재재정은 엄밀한 의미에서의 법적 구속력은 없으나 사실상의 구속력이 인정되며, 이런 이유로 절차 개시요건은 관례적으로 엄격한 편임.

- 예컨대 단체협약에서 분쟁해결 수단으로 미리 중재를 규정한 경우에도, 실제 분쟁이 발생한 시점에 양당사자에게 중재 회부에 대한 의사를 재확인하고 새롭게 합의하는 것이 일반적 관행임. 그렇기에 단체협약상 중재를 분쟁해결 수단으로 정했더라도 ACAS의 알선서비스를 우선적으로 이용함.

○ 분쟁 당사자는 중재서비스 비용을 함께 부담함. 법원이나 고용심판소에서는 일정한 요건을 충족한 경우 명령을 통해 패소 당사자가 승소 당사자의 소송비용을 지급할 수 있다는 점에서 둘은 차이가 있음.¹¹⁸⁾

○ 중재재정은 ACAS 본부를 거쳐 문서의 형태로 분쟁 당사자 모두에게 송부되는데, 중재는 사적으로 내밀한 문제로 인식되므로 특별한 경우(예: 당사자가 공개에 동의한 경우)가 아니면 중재재정은 외부에 공표되지 않음.¹¹⁹⁾

- 다만 노동분쟁 해결수단으로서 중재서비스의 활용 정도는 현저하게 감소했는데, 예를 들어 1979년 350건에 달했던 중재사건 수는 2021-22년 (ACAS에 접수된 사건을 기준으로) 13건으로 줄어들었음.¹²⁰⁾

V. ACAS의 성과 분석 및 시사점

1. 조직 규모와 업무 처리의 간략

○ 2021-2022년 기준으로, ACAS의 직원 총수는 1,007명으로 집계되고(단 여기에는 비상임 조정위원이나 중재위원의 수는 포함되지 않음), 1년 예산은 £62.5백만(≒ 한화 1,031억 원)임.¹²¹⁾

○ ACAS는 위에서 기술했듯 조언, 알선, 중재, 조정 등 이미 발생한 분쟁을 본격적으로 해결하기 위한 서비스를 제공하는 것은 물론, 전화상담 등 분쟁 이전 혹은 초기 단계

118) Simon Deakin & Gillian, S., Morris(2012), *Labour Law(6th edn)*, Hart Publishing, p.98.

119) Simon Deakin & Gillian, S., Morris (2012), *Labour Law (6th edn)*, Hart Publishing, p.98.

120) Simon Deakin & Gillian, S., Morris (2012), *Labour Law (6th edn)*, Hart Publishing, p.98; ACAS Annual Report and Accounts 2021-22, p. 24.

121) ACAS Annual Report and Accounts 2021-22, p. 41.

에 유용한 서비스를 제공하기도 하며, 분쟁을 사전에 예방하기 위한 노사관계/노동법 관련 정보 제공 및 각종 교육프로그램 운영(사업장 방문 세션 포함) 등 광범위한 서비스를 제공하고 있음.

– 이러한 ACAS의 각 업무/서비스 제공 건수에 대한 정보는 아래와 같음.

〈표 3〉 ACAS의 처리 업무 정보(간략)¹²²⁾

	2021-22	2020-21
Number of EC notifications	90,811	114,533
Number of ETIs received	31,198	35,274
Number of re-employments	202	199
Number of collective conciliation requests received	510	504
Number of workplace projects started	22	61
Number of requests for trade dispute arbitration	13	20
Number of calls answered by National Helpline	644,153	711,488
Number of Helpline Online user sessions*	0	80,546
Number of advisory visits and in-depth phone calls	3,505	3,883
Number of training sessions delivered	1,709	1,726
Number of website sessions	14.5m	18.6m
Number of digital advice sessions	10.9m	13.2m

* Helpline Online was discontinued in February 2021.

2. ACAS의 알선 서비스

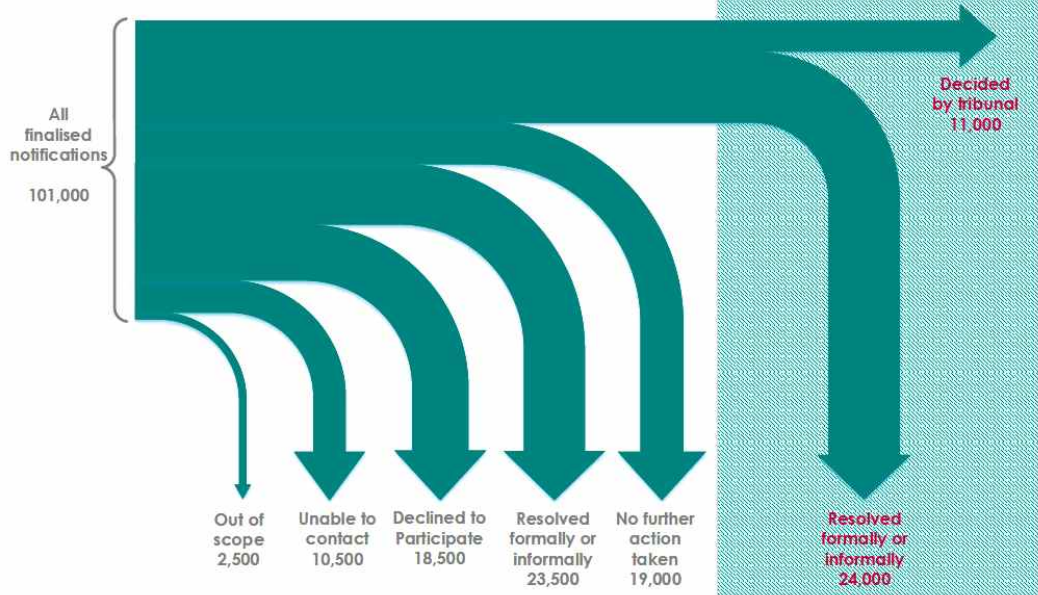
[그림 4] ACAS의 알선 서비스의 성과¹²³⁾

122) ACAS Annual Report and Accounts 2021-22, p. 24.

123) 이에 대한 일반적인 설명으로 Linda Dickens, ‘Doing More with Less’, in Brian Towers and William Brown (eds)(2000), *Employment Relations in Britain: 25 Years of the Advisory Conciliation and Arbitration Service*, Blackwell, Oxford. 참조.

Outcomes of conciliation cases 2021-22

Most disputes notified to Acas for conciliation do not result in a tribunal hearing. The diagram below shows the outcomes in round numbers for cases finalised by Acas in 2021-22. (Cases not finalised aren't shown so the numbers differ from the main tables.)



Performance against key indicators

Key performance indicators for the service level agreement

	Target	2021-22 Outturn	Target	2020-21 Outturn
Conciliation in collective disputes:				
The promotion of a settlement in disputes in which Acas were involved	85%	94%	85%	92%
Individual disputes referred for conciliation:				
Percentage of Early Conciliation notifications which result in a conciliated settlement between parties	19%	23%	18%	22%
Percentage of Early Conciliation notifications which result in a conciliated settlement between parties or other positive outcome	28%	36%	26%	31%
Percentage of Employment Tribunal cases which result in a conciliated settlement disregarding those which have been struck out by the courts	55%	53%	55%	58%
Percentage of Employment Tribunal cases which are positively resolved following Acas conciliation	75%	77%	70%	79%
Acas training services:				
Percentage of open access customers reporting they were satisfied with the course	95%	95%	97%	96%
Percentage of workplace training customers reporting they were satisfied with the course	95%	96%	97%	97%
Percentage of open access customers reporting that the training met their learning needs*	90%	82%	90%	83%
Percentage of webinar customers reporting they were satisfied with the session	90%	95%	90%	95%
Telephone helpline advice on workplace problems:				
The percentage of users who were able to take clear action following their call to the Acas Helpline	85%	88%	85%	88%
Digital advice on workplace problems:				
Percentage of positive engagement of users from the website (where an individual stays longer than 10 seconds on an advice page)	85%	92%	85%	92%

*Please note that this metric is calculated by multiplying service user volumes against the latest impact evaluation survey results.

○ ADR 서비스의 대표적 제도로서 알선의 비용절감 효과

- ACAS에 따르면 알선을 통해 노동분쟁 사건을 해결함으로써 고용심판소의 심판을 통해 해결했을 때 발생되었을 막대한 비용을 절감할 수 있음.
- ACAS에 따르면 조기알선 절차에 따른 분쟁해결 비용은 1건당 약 £190(≒ 한화 31만 3천 원)이고, 고용심판소에서의 분쟁해결 비용은 1건당 약 £1,500(≒ 한화 248만 원)에 달하여, 한 해 기준 약 £11.5백만(≒ 한화 190억 원) 정도를 절감할 수 있다고 보고함.

3. 시사점

- 조기알선 서비스 절차의 신청은 의무이지만, 분쟁당사자가 반드시 이에 적극적으로 참여해야 하는 것까지 의무인 것은 아님. 조기알선 절차를 신청한 근로자나 사용자는 언제든지 절차 진행을 중지하거나 혹은 애초에 알선절차를 통한 화해를 거부할 수도 있음.
- 다만 ACAS의 조기알선 서비스는 무료로 이루어진다는 점, 중립적·전문적 노동분쟁 해결 기구로서 신뢰를 받고 있다는 점 등의 이유로 위에서 검토했듯 상당한 분쟁해결 성공률을 보이고 있음.
- ACAS와 유기적으로 연계된 고용심판소의 관계와 관련해 눈여겨 볼만한 특징으로 조기알선 서비스가 이후 이어질 고용심판소에서의 소송과 독립되어 이루어지고 양자 사이에는 어떠한 관련도 없다는 점이 있음.
- 예컨대 알선절차 도중 제공된 정보 및 도출된 합의사항이 비밀로 엄수되며, 알선실패 후 진행되는 고용심판소의 심판절차에 위 정보 등이 전달되지 않음.¹²⁴⁾
- 이는 고용심판소의 심판과정을 대중에게 공개하여 투명하게 분쟁을 해결하려는 방식과 또 다른 강점을 갖게 됨.
- 첫째, 외부에 공개하는 것이 내키지 않은 분쟁 당사자 사이의 특수한 사정을 섬세하게 반영한 해결이 가능하다는 점;¹²⁵⁾
- 둘째, 알선에 참여하는 분쟁 당사자 입장에서는 사실 및 권리관계에 대한 자신의 주장과 합의 내용이 이후 고용심판소에서의 심판과정에서 자신에게 불리하게 작용할 수 있다는 우려로 인해 처음부터 방어적이고 소극적 자세로 알선에 임하는 것을 방

124) <https://www.acas.org.uk/early-conciliation>(최종검색일 : 2020. 12. 21.).

125) 채준호(2013), 「영국 노동분쟁 해결기구의 운영실태 연구」, 『산업관계연구』 23(1), p.125(김인재 외(2014), 『노동위원회 60년 평가와 향후 발전방안 연구』, 중앙노동위원회 학술용역 최종보고서, p.64에서 재인용).

지할 수 있다는 점임.

- 숙련된 알선관의 높은 역량에 더해 이러한 제도가 뒷받침되어 높은 확률로 알선단계에서 화해가 도출되고 있다.¹²⁶⁾

○ ACAS의 행위준칙 제정 권한과 고용심판소의 보상명령

- ACAS는 기업에너지산업전략부 장관과 의회의 승인을 얻어 노사관계의 개선·증진을 위해 실무적 지침을 제공하는 행위준칙code of practice을 제정할 수 있음.
- 이 행위준칙의 성립요건과 효력은 독특하며 우리 법제에서 이에 비견되는 법규범 형식을 찾기는 어려움.
 - 첫째, 관계 장관과 의회의 승인을 모두 얻어야 한다는 점에서는 법규명령인 시행령(대통령령)과 시행규칙(부령) 및 행정규칙(예: 규칙, 훈령, 예규, 고시 등)과 모두 다르고 오히려 법률과 유사함.
 - 둘째, 노동관계 당사자의 사법私法 관계상 권리·의무를 변동(발생·변경·소멸)시키는 법원法源은 아니라는 점에서는 법규명령과 구별되고 행정규칙과 유사한 면이 있음.
 - 셋째, 행위준칙은 고용심판소의 심판 혹은 중앙중재위원회의 중재 과정에서 증거로서 인용되고 행위준칙의 관련 조항들이 검토되어야 함.
 - 그러나 넷째, 행위준칙의 위반 자체만으로는 어떠한 법적 책임도 발생하지 않지만 고용심판소의 행위준칙 위반/준수 여부에 대한 판단에 따라 금전 배상액을 25% 범위 내에서 증액/감액 결정할 수 있다는 점에서 우리의 법규범과는 구별되는 독특한 지위를 가지고 있음.
- 영국의 ACAS에서 직접 초안·발의하는 행위준칙과 형식적·절차적으로 유사한 우리나라 제도는 노동위원회 규칙임.
 - 노동위원회규칙은 행정규칙으로서 위원회의 권한과 직무를 신속·공정하게 처리하기 위하여 필요한 사항을 규정하기 위해 제정된 것으로서,¹²⁷⁾ ACAS의 행위준칙이 그러하듯 분쟁당사자가 따라야 할 실체적 행위규범을 규율하고 있지는 않음.
- 우리 노동위원회 제도에서 ACAS의 행위준칙 제도의 취지를 살리는 방안으로 노동위원회가 자체적으로 ACAS 행위준칙과 유사한 내용을 가진 매뉴얼을 만들고 이를 노동위원회규칙을 통해 심판위원, 조정위원 등 모든 인력이 업무에 적극적으로 활용

126) 김인재 외(2014), 『노동위원회 60년 평가와 향후 발전방안 연구』, 중앙노동위원회 학술용역 최종보고서, p.64.

127) 노동위원회법 제25조(중앙노동위원회의 규칙제정권) 중앙노동위원회는 중앙노동위원회, 지방노동위원회 또는 특별노동위원회의 운영, 부문별 위원회가 처리하는 사건의 지정 방법 및 조사관이 처리하는 사건의 지정 방법, 그 밖에 위원회 운영에 필요한 사항에 관한 규칙을 제정할 수 있다.

노동위원회규칙 제1조(목적) 이 규칙은 노동위원회법(이하 “법”이라 한다) 제25조에 따라 관계법령에서 정한 노동위원회의 권한과 직무를 신속·공정하게 처리하기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

해야 하는 의무를 규정하는 것을 검토할 수 있을 것임.

- 이 경우 매뉴얼은 평이한 언어와 구체적인 사례를 통해 작성되도록 하고 대중에 공개하여 분쟁해결의 예측 가능성을 높이며 이것이 노동현장에서 일상적으로 활용되도록 하는 것이 효과적일 것임.

○ 소송비용 보증금

- 고용심판소는 재량으로써 양 당사자에게 £1,000 이내의 보증금 납부를 명령할 수 있음.¹²⁸⁾ 이는 승소가능성이 희박한 무리한 소송을 상대방을 괴롭히기 위한 목적으로 제기하거나 지속하는 것을 방지하기 위한 것으로 이해됨.¹²⁹⁾

128) Employment Tribunals (Constitution and Rules of Procedure) Regulations 2013, sch 1., para. 39.

129) Deakin and Morris' Labour Law (2021), p. 83.

제4장 호주 ADR 업무 프로세스 및 운영 현황

I. 호주 노사관계 분야 ADR 제도의 연혁적 배경과 논의를 위한 전제

1. Modern Award

(1) Award를 통한 산업별·직종별 근로조건 규율 전통

호주 노사관계에서 발견되는 매우 중요한 특징은 “Award”라고 불리는 산업별 또는 직종별 광역 근로조건 결정 규범이다. Award는 일반적으로 재정(裁定)이라고 번역될 수 있다. 호주에서 재정은 그 자체가 협약으로서의 성질을 가지며, 특정 산업이나 직종에서 노사 상호간의 의무를 설정하는 노사간의 규정으로서의 역할을 한다. 재정의 모든 조항이 완전히 노사간의 단체교섭 절차를 거쳐서 결정되기도 하지만, 공정노동위원회의 승인을 받아야 하기 때문에 사실상 사용자, 노동조합, 공정노동위원회 3자간의 교섭의 산물이라고 볼 수도 있다.¹³⁰⁾ 호주에서 Award가 사실상의 근로조건 결정 규범이자 질서로 자리잡게 된 것은 다양한 원인과 역사적 맥락이 있지만, 크게는 호주가 영연방(英聯邦)의 일원으로서 독립 이전까지는 영국의 한 지역 정도로 인식되어 영국의 불문법 국가로서의 법체계적 전통(Common Law)이 강하게 남아있었다는 것과 상대적으로 노동조합이 강한 교섭력을 가지고 있는 상황에서 일방적으로 단체교섭이 진행되는 것¹³¹⁾을 적절히 통제하고 노사간의 분쟁을 조기에 종결시키고자 하는 연방정부의 정책적 의도가 맞물린 결과라고 할 수 있다. 다시 말하면, 근로조건과 노사간의 관계를 성문 법률을 통해 규율하지는 않았지만, 강력한 조정자를 두어 이를 통일적으로 규율하고 안정화시키는 방안을 고유의 방안을 고안한 것이라고 평가할 수 있다.

호주의 특징적인 노사관계 질서를 형성하는 데에 결정적인 영향을 미친 최초의 연방 차원의 법률은 「1904년 조정 및 중재법(‘조정 및 중재법’, Conciliation and Arbitration Act 1904)」이다. 이 법률은 호주 「헌법」 제51조 제35항의 “본 헌법에 따라 의회는 다음과 같은 사항에 관하여 연방의 평화, 질서 및 선량한 정부를 위한 법률을 제정할 권한을 가져야 한다. (xxxv) 어느 한 주(州) 범위를 넘어서는 노동분쟁의 예방 및 해결을 위한 조정과 중재에 관하

130) 李龍俊, 各國의 勞使分爭解決制度, 중앙경제사, 1990, 242쪽.

131) Floyd-Stenson·Coulthard·Williams·Pickering, 「EMPLOYMENT, LABOUR and INDUSTRIAL LAW in Australia」, Cambridge Univ. Press, 2018, 77쪽은 이러한 상황을 “unbridled collective bargaining”이라고 표현한다.

여”라는 규정의 취지에 따라 입법되었다.¹³²⁾ 이 법률은 근로조건 등을 직접 규율하기보다는 노사간의 합의를 촉진하고 이를 위해 연방정부가 적극적으로 조정과 중재 권한을 행사하는 방안을 택했는데, 그 결과 노사간의 단체교섭 과정과 결과에 연방정부가 실질적인 승인권을 행사하는 결과를 가져왔다. 그 결과가 연방에 속한 주 전체에 적용되는 “재정(Award, 裁定)” 중심의 산업별·직종별로 통일된 근로조건 규율체계의 정립으로 이어졌다. 이와 같은 Award 중심의 근로조건 규율 방식은 각 주별로도 주심판소(state tribunal)이나 별 임금위원회(wage board) 등을 통해서 이전부터 이루어져왔으므로¹³³⁾, 연방 차원에서의 Award를 통한 근로조건 규율이 각 주로서도 낯선 것은 아니었다. 분쟁상태에 있는 노사가 중재를 신청할 것인지 여부는 원칙적으로 양 당사자의 자유로운 결정에 따르지만, 일단 당사자 사이의 합의로 중재를 신청하면 양 당사자는 조정 및 중재법이 정하는 절차에 따라야 하고, 법원의 재정(裁定, Award)에 위반할 경우 형사처벌이 부과된다.¹³⁴⁾ 그러한 점에서 호주의 조정제도를 강제중재적 성격을 갖는다고 보기도 한다.¹³⁵⁾

이 법률에 따라 중앙의 판정기관인 ‘연방 조정 및 중재 법원(Commonwealth Court of Conciliation and Arbitration, 1904~1956)’이 만들어져 노사간의 분쟁을 조정 또는 중재하고, 산업 단위에서의 노사간의 합의인 단체협약을 승인하는 역할을 했다. 이 때 조정이나 중재의 결과 내려진 재정이나 승인된 단체협약의 내용을 모두 Award라고 통칭한다. 이러한 제도는 적어도 노사관계 분쟁을 조정 또는 중재하는 문제에 있어서 개별 주(州) 보다 연방이 더욱 주도적으로 권한을 행사하고 각 주를 그에 예속시키는 결과를 가져오게 됐다.

‘연방 조정 및 중재 법원’의 조정 및 중재 권한은 이후 ‘연방 조정 및 중재 위원회’(Commonwealth Conciliation and Arbitration Commission, 1956~1973)로, 다시 ‘호주 조정 및 중재 위원회’(Australian Conciliation and Arbitration Commission, 1973~1988)로, 그리고 ‘호주 산업관계 위원회’(Australian Industrial Relations Commission, AIRC, 1988~2009)로 이어졌다. 현재 이 기능은 연방의 준사법적 심판기구라고 할 수 있는 ‘공정노동위원회’(Fair Work Commission, FWC, 2009~)가 담당하고 있다. 최초의 연방 조정 및 중재 법원은 사법기관인 법원(法院)의 성격을 가지고 있었다. 그러나 호주 고등법원이 조정 및 중재를 주 목적으로 하는 기관을 연방의 사법권한이 부여된 ‘사법기관’이 될 수 없다고 판단함에 따라¹³⁶⁾ 폐

132) Floyd·Stenson·Coulthard·Williams·Pickering, 「EMPLOYMENT, LABOUR and INDUSTRIAL LAW in Australia」, Cambridge Univ. Press, 2018, 77쪽 이하. 아래의 호주의 조정 및 중재 제도의 변화와 그에 대한 평가는 주로 이 책의 서술을 기초로 한다.

133) 안중태, 호주 노사관계제도의 변화, 「경영사학(제18집 제3호)」, 2003, 74쪽.

134) 현재에도 호주 공정노동위원회(Fair Work Commission)의 결정에 위반하는 경우 6개월에서 12개월의 징역형이나 벌금이 부과될 수 있다(Fair Work Act 2009 Part 4-2 이하).

135) 안중태, 호주 노사관계제도의 변화, 「경영사학(제18집 제3호)」, 2003, 74쪽.

136) R v Kirby; Ex parte Boilermakers' Society of Australia [1956] HCA 10.

지되고, 이후의 여러 조정 및 중재 위원회들로 대체되었다. 이 위원회의 위원장과 위원들은 노동법률과 실무에 경험이 많은 전문가들로 임명되어왔고 그 중에는 현직 법관이 임명되는 경우도 있었지만¹³⁷⁾, 위원회의 법적 성격은 준사법적 기능을 수행하는 행정심판기구에 가까우며 법원은 아니라고 보아야 한다.

이와 같은 오랜 기간 동안의 조정 및 중재 위원회의 존재와 이 위원회들의 적극적인 조정 및 중재 권한 행사는 호주에서 Award 중심의 근로조건 규율이 자리잡게 되는 결정적인 배경이 된다. 최근까지 상당기간 존속했던 ‘호주 산업관계 위원회’(AIRC)를 중심으로 보면, 호주 산업관계 위원회는 노동쟁의가 발생한 경우 조정을 통해 이를 해결하고, 조정이 성립되지 않은 때에는 중재판정을 행한다. 이 중재판정의 결과인 재정(Award)은 재정의 대상이 된 노동쟁의의 양 당사자에 대해서만 구속력을 갖는 것이 원칙이지만, 대부분의 노동쟁의가 산업별 단체교섭 과정에서 발생했던 당시의 노사관계의 특징과 맞물려, 그 재정(Award)이 실질적으로 산업 전체의 근로조건을 규율하는 기능을 하게 됐다.¹³⁸⁾ 다만 임금, 근로시간, 최저임금, 노동쟁의, 쟁의행위 등 개별적인 근로조건과 노사관계의 대부분 쟁점에 대한 조정 및 중재를 행하고 중재판정을 통해 Award를 승인하거나 변경하던 권한을 행사하던 이전의 위원회와 달리 ‘호주 산업관계 위원회’(AIRC)는 임금이나 최저임금과 관련한 중재 기능이 ‘호주 공정임금 위원회’(Australian Fair Pay Commission, AFPC, 2006 ~ 2009)에 이관되기도 했다.

(2) 경제적, 정치적 환경 및 노사관계 구조의 변화로 인한 기존 Award 체제의 동요

호주는 정치, 경제, 사회적 변화가 활발하게 일어나는 매우 역동적인 사회이다. 특히 호주 자유당(Liberal Party of Australia)을 중심으로 하는 보수 성향 정당들의 연립정부와 호주 노동당(Australian Labor Party)을 중심으로 하는 진보 성향 정당들의 연립정부가 국내 및 국제정세의 변화에 따라 비교적 빈번하게 교체되고 그에 따라 노사관계 관련 제도도 큰 폭으로 변화되는 모습을 보인다.

1993년의 노사관계개정법(Industrial Relations Reform Act)은 기업별 단체교섭과 단체협약 체결을 허용했고, 1996년의 사업장 노사관계법 (Workplace Relations Act)은 클로즈드숍 금지 협정을 신설했는데¹³⁹⁾ 이는 노동조합의 분권화와 조직률 하락을 촉진하는 결과로 이어졌다. 호

137) www.fwc.gov.au/about-us/members-case-allocations/list-commission-members

138) 김소영, ‘호주 공정노동위원회(Fair Work Commission)의 분쟁해결시스템과 각노동 ‘배달 라이더’에 대한 근로자성 및 불공정해고 판정’, 「강원법학(제60권)」, 2020, 44쪽 이하; 한국법제연구원, ‘호주 노동법제의 이해’, 2019, 3쪽 이하; Floyd·Stenson·Coulthard·Williams·Pickering, 「EMPLOYMENT, LABOUR and INDUSTRIAL LAW in Australia」, Cambridge Univ. Press, 2018, 78쪽.

주의 노동조합 조직률은 1953년 65%의 정점에 달한 이래¹⁴⁰⁾ 1990년대에 40% 아래로 낮아지고 2022년 현재 12.5%에 머물러 있다. 이로 인해 산업별 직종별 노동조합에 대하여 승인되거나 작성되었던 Award의 적용 범위도 점차 축소되기 시작했다.¹⁴¹⁾

〈표 4〉 호주의 노동조합 조직률 변화(%)¹⁴²⁾

	Full-time	Part-time	Total
1988	47.4	24.7	43.1
1994	40.7	23.1	36.6
1998	33.0	20.6	29.9
2004	27.0	17.3	24.1
2010	21.5	15.1	19.5
2016	17.2	12.3	15.6
2018	16.0	11.8	14.6
2020	15.3	12.3	14.3
2022	13.3	10.8	12.5

2000년대 이후 호주의 노사관계 구도와 산업 및 경제구조는 큰 변화를 겪게 된다. 대부분의 노동쟁의가 건설업이나 제조업 등 중공업 분야에서 발생했던 것과 달리 점차 사무직 분야에서의 노동분쟁이 주류를 차지하게 되었고 기업별 단체교섭 진행과 단체협약 체결이 산업별·직종별 차원의 단체교섭보다 더욱 중요한 의미를 가지게 되었다.¹⁴³⁾ 이에 더하여 정보통신기술의 발달과 정보교환의 신속성 증가, 신자유주의 기류의 확산 등으로 인해 호주의 노사관계 시스템의 신뢰성에 대한 의문이 제기되기도 했다.¹⁴⁴⁾

이러한 흐름 속에서 1996년 집권한 자유당 정부는 연방 차원의 근로조건의 통일적 규율을 목적으로 노동관계에 대해 연방법을 기본적으로 적용하려는 정책을 선택하고, 이를 2005년 ‘사업장 관계 개정법(노동 선택법)’(Workplace Relations Amendment Act 2005(Work Choices Act))을 통해 실현하려 했고, 그 결과 불문법 국가라고 하기 어려울만큼 광범위하게 근로조건

139) 김소영, ‘호주 공정노동위원회(Fair Work Commission)의 분쟁해결시스템과 각노동 ‘배달 라이더’에 대한 근로자성 및 불공정해고 판정’, 「강원법학(제60권)」, 2020, 45쪽.

140) 안종태, 호주 노사관계제도의 변화, 「경영사학(제18집 제3호)」, 2003, 70쪽.

141) 안종태, 호주 노사관계제도의 변화, 「경영사학(제18집 제3호)」, 2003, 79쪽 이하; 한국법제연구원, ‘호주 노동법제의 이해’, 2019, 4쪽

142) 호주 통계청 : www.abs.gov.au/statistics/labour/earnings-and-working-conditions/trade-union-membership/latest-release (최종 검색일 2023. 5. 14).

143) Floyd·Stenson·Coulthard·Williams·Pickering, 「EMPLOYMENT, LABOUR and INDUSTRIAL LAW in Australia」, Cambridge Univ. Press, 2018, 78쪽.

144) Floyd·Stenson·Coulthard·Williams·Pickering, 「EMPLOYMENT, LABOUR and INDUSTRIAL LAW in Australia」, Cambridge Univ. Press, 2018, 79쪽.

과 노사관계에 관한 상세한 연방 성문법률체계가 만들어졌다. 이러한 정책적 선택의 기본적인 흐름은 2007년 이후 집권한 노동당 정부에 하에서도 그대로 이어지고 있다.¹⁴⁵⁾

그러나 노동 선택법은 유연성 강화와 이를 통한 고용창출에 최우선순위를 두었기 때문에,¹⁴⁶⁾ 근로조건을 후퇴시켰다는 비판을 받게 되었다. 대표적으로 사업장 관계 개정법(Work Choices Act)은 노사 간에 체결된 단체협약 등이 근로자에게 불리한 기준을 가지고 있는지 여부를 판단하는 "disadvantage test"를 규정하고 있었지만 이를 폐지하고 그 단체협약 등이 근로자들에게 전반적으로 이익을 주는지 여부를 판단하는 "Better off overall test"라는 새로운 기준을 규정했는데¹⁴⁷⁾, 이는 근로자에 대한 안전망의 제거라고 평가되기도 했다. 또한 부당해고법의 적용범위를 100인 이하 사업장에는 적용하지 않았으며, 기업별 협약에 중점을 두는 태도를 취했기 때문이었다.¹⁴⁸⁾ 2007년 호주 총선에서 사업장 관계 개정법(Work Choices Act)의 폐지를 공약한 노동당이 승리하여 집권하면서 이 법은 폐지되고 2009년 공정노동법(Fair Work Act 2009)이 제정되면서 노사관계와 근로조건에 대한 규율체계를 전면적으로 개편하게 된다.¹⁴⁹⁾

(3) Modern Award로의 발전

Modern Award는 “현대적 노사 재정”이라고 번역할 수 있을 것이다. Modern Award는 2009년 공정노동법(Fair Work Act 2009)에 의해 제시된 용어로 이전의 Award를 대체한다.¹⁵⁰⁾ 현재는 산업별·직종별로 155개의 Modern Award가 존재한다.¹⁵¹⁾

Modern Award는 부당해고 구제신청, 직장 내 괴롭힘 및 성희롱을 중단 요청, 최저임금 결정 및 이에 대한 분쟁¹⁵²⁾, 근로시간에 관한 분쟁, 기업별 협약의 승인·변경·종료, 기업별 교섭과정 지원, 쟁의행위 중지 및 중지명령, Modern Award에 관한 분쟁 처리 등 노동관계 전반의 쟁점을 담고 있다.¹⁵³⁾ 특히 Modern Award는 최저임금, 임금구성항목 및 인센티브, 고용형태,

145) 한국조정중재협회(이강성·이철수·조준모·이인재·이승욱·조성재), 최근 호주의 노조전임자 및 관련 노사관계제도 변화에 관한 연구(고용노동부 연구용역 자료), 2009, 5쪽.

146) 김소영, ‘호주 공정노동위원회(Fair Work Commission)의 분쟁해결시스템과 각노동 ‘배달 라이더’에 대한 근로자성 및 불공정해고 판정’, 「강원법학(제60권)」, 2020, 46쪽.

147) 일명 BOOT. 자세한 사항은 Floyd·Stenson·Coulthard·Williams·Pickering, 「EMPLOYMENT, LABOUR and INDUSTRIAL LAW in Australia」, Cambridge Univ. Press, 2018, 141쪽 참조.

148) Floyd·Stenson·Coulthard·Williams·Pickering, 「EMPLOYMENT, LABOUR and INDUSTRIAL LAW in Australia」, Cambridge Univ. Press, 2018, 81쪽.

149) Floyd·Stenson·Coulthard·Williams·Pickering, 「EMPLOYMENT, LABOUR and INDUSTRIAL LAW in Australia」, Cambridge Univ. Press, 2018, 81쪽.

150) employsure.com.au/guides/modern-awards/ (최종 검색일 2023. 5. 14).

151) www.fwc.gov.au/agreements-awards/awards/find-award (최종 검색일 2023. 5. 14).

152) 2009년 호주 공정임금 위원회(Australian Fair Pay Commission, AFPC)가 폐지되고 그 기능이 공정노동위원회에 이관되었다.

153) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제134조 제1항; Floyd·Stenson·Coulthard·Williams·Pickering,

근로시간, 휴식시간, 연장근로 및 위약금 비율, 연간 임금 및 급여에 관한 규정, 휴가 관련 사항, 분쟁해결 절차 등이 기재되어야 한다.¹⁵⁴⁾ 그러나 Modern Award는 전국 고용 기준(National Employment Standards)이 제시하는 근로조건에 미치지 못하는 내용을 담을 수 없다.¹⁵⁵⁾ 특히 사용자가 사업장 내부 또는 외부에 주요 시설을 변경하려 하고자 할 때에는 그 변화에 영향을 받는 모든 근로자나 그 대리인에게 그 사실을 통지하고 그에 대하여 협의를 할 수 있는 규정을 포함하여야 한다.¹⁵⁶⁾ 주목할 것은 Modern Award의 확실성과 경직성을 완화하기 위하여 개별 근로자와 사용자가 Modern Award의 특정 조항과 다른 합의를 할 수 있도록 예외를 인정하는 “Flexibility terms”을 Modern Award에 반드시 포함하도록 하고 있다는 점이다.¹⁵⁷⁾ 공정노동법은 Modern Award 규정되어야 하는 사항을 143조의B 이하에 상세히 규정하고 있으며, 규정해서는 안 되는 사항과 용어도 제150조 이하에 매우 자세하게 규정하고 있어, 당사자 사이의 합의를 토대로 공정노동위원회의 조정이나 승인 과정에서 성립하게 되는 Modern Award를 사실상의 사업장 규범으로 인식하고 있다는 것을 확인할 수 있다. 뿐만 아니라 공정노동위원회는 4년 단위로 모든 Modern Award를 검토하여 적정성을 판단하고,¹⁵⁸⁾ 직권으로 Modern Award를 수정하거나 취소하는 결정을 내릴 수도 있다.¹⁵⁹⁾

단체교섭을 진행하거나 단체협약을 체결하고자 하는 산업이나 직종별 노사 당사자가 공정노동위원회에 조정을 요청하거나, 단체협약에 대한 승인을 공정노동위원회(Fair Work Commission)에 요청하는 것으로 Modern Award 결정 절차가 개시된다. 요청을 받은 공정노동위원회는 노동조합, 사용자단체, 노동 및 노사관계 전문가로 조정위원회를 구성하여 요청 사항을 검토하게 되는데 그 과정에서 당사자에 대한 청문(hearing)을 진행하거나 조정회의(conference)를 개최한다. 절차가 진행되는 동안 노사관계 당사자들은 스스로 절차를 진행할 수도 있고 변호사 등 전문가의 조력을 받을 수도 있다. 이러한 과정을 거쳐 작성된 Modern Award는 일정 기간 공고하여 의견을 수렴하고 이를 토대로 Modern Award를 수정하거나 보완한 뒤에 최종적으로 확정하여 공표한다. 청문 일정이나 공고 기간 등은 산업 및 업종의 특성, 내용, 당시 상황 등에 따라 유연하게 결정된다.¹⁶⁰⁾

「EMPLOYMENT, LABOUR and INDUSTRIAL LAW in Australia」, Cambridge Univ. Press, 2018, 107쪽.

154) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제134조.

155) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제55조.

156) Floyd·Stenson·Coulthard·Williams·Pickering, 「EMPLOYMENT, LABOUR and INDUSTRIAL LAW in Australia」, Cambridge Univ. Press, 2018, 109쪽.

157) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제144조; Floyd·Stenson·Coulthard·Williams·Pickering, 「EMPLOYMENT, LABOUR and INDUSTRIAL LAW in Australia」, Cambridge Univ. Press, 2018, 109쪽.

158) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제156조; Floyd·Stenson·Coulthard·Williams·Pickering, 「EMPLOYMENT, LABOUR and INDUSTRIAL LAW in Australia」, Cambridge Univ. Press, 2018, 108쪽.

159) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제157조; 자세한 내용에 대해서는 Floyd·Stenson·Coulthard·Williams·Pickering, 「EMPLOYMENT, LABOUR and INDUSTRIAL LAW in Australia」, Cambridge Univ. Press, 2018, 200쪽 이하.

(4) 호주 공정노동위원회(Fair Work Commission, FWC) 개요

공정노동위원회는 1인의 위원장(President)과 2인의 부위원장(Vice Presidents), 사무총장(Deputy Presidents), 위원(Commissioners), 6인의 전문위원(Expert Panel Members)으로 구성되며, 사무총장과 위원의 수는 변동될 수 있다.¹⁶¹⁾ 공정노동위원회 위원장은 법률 전문가로서 법관이나 이에 준하는 법률과 산업, 노사관계 등에 관한 법률적, 실무적 전문성을 가지고 있어야 하며, 부위원장과 사무총장, 위원 등도 이와 관련한 상당한 전문성이 인정되어야 한다.¹⁶²⁾ 원칙적으로 공정노동위원회는 연방정부의 기관이며, 호주의 수도 특별구인 캔버라에 본부가 있으며, 뉴 사우스 웨일즈 (시드니 및 뉴캐슬), 노던 테리토리 (다윈), 퀸즐랜드 (브리즈번), 남호주 (애들레이드), 태즈메이니아 (호바트), 빅토리아 (멜버른), 서호주 (퍼스) 등에 지역 사무소를 설치하고 있다. 청문회와 중재 회의는 각 지역 사무소에서 개최될 수 있다.¹⁶³⁾ 호주연방을 구성하는 각 주(州)들은 주별로 별도의 공정노동위원회(Fair Work Commission)를 설치하여 특정 주에 고유한 사항에 대한 Award를 결정 또는 승인하고 있다.

근로자 또는 사용자가 노동 및 고용의 각 분야에서 발생하는 분쟁을 해결하려 하거나, 특히 근로자가 사용자의 최저근로조건 위반, 직장 내 괴롭힘 발생, 부당한 해고 등으로부터의 구제를 호주 공정노동위원회(FWC)에 신청하는 경우 대부분의 절차는 무료로 진행된다. 다만, Modern Award로 등록하기 위한 절차에서는 일부 수수료가 부과되는 경우도 있다.¹⁶⁴⁾

(5) 공정근로 옴부즈맨(Fair Work Ombudsman) 제도와 의 구별

호주의 공정근로옴부즈맨(Fair Work Ombudsman, FWO) 제도는 2009년 공정노동법(FWA)에 근거하여 설치되었다. 공정근로옴부즈맨제도는 호주 내의 전 사업장에 대하여, 채용, 임금, 근로조건, 근로시간, 해고, 사직, 기타 문제들에 관한 근로감독기능을 수행하는 독립적인 특별 행정기구이다.¹⁶⁵⁾ 공정근로옴부즈맨은 근로자가 사용자의 근로조건과 관련한 법위반 행위에 대하여 신고하면 해당 신고사항에 대한 조사를 실시하여 시정 조치를 취하고, 사용자의 법위반사항이 있을 경우 해당 사건을 공정근로위원회에 회부하여 근로자의 권리구제절차가 진행되도록 할 수 있다.¹⁶⁶⁾ 그 밖에도 공정근로옴부즈맨은 각 사업장에서 발생하는 노사문제 등에

160) www.fwc.gov.au/hearings-decisions/how-commission-works (최종 검색일 2023. 5. 14).

161) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제575조 제2항.

162) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제627조.

163) www.fwc.gov.au/about-us/contact-us (최종 검색일 2023. 5. 14).

164) www.fwc.gov.au/about-us/contact-us (최종 검색일 2023. 5. 14).

165) www.fairwork.gov.au/ (최종 검색일 2023. 9. 12).

166) 김소영, ‘호주 공정노동위원회(Fair Work Commission)의 분쟁해결시스템과 직노동 ‘배달 라이더’에 대한 근로

대하여 해결을 지원하고 사업주와 근로자에 대한 지원 및 교육 등의 역할을 수행한다.

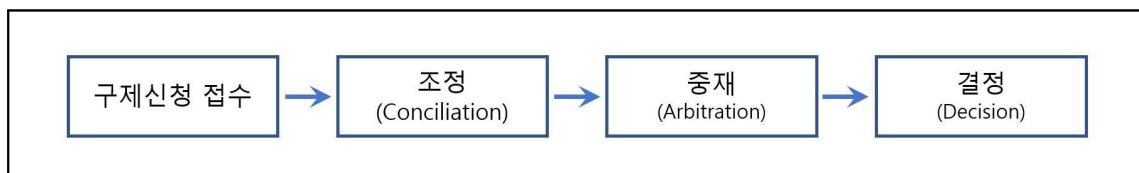
2. Conciliation과 Mediation의 개념

우리나라에서는 통상 Conciliation을 ‘알선’, Mediation을 ‘조정’, Arbitration을 ‘중재’라고 번역한다. 알선은 오늘날 화해와 혼용할 수 있는 용어로서 분쟁 당사자 양측이 서로 의견을 제시하고 조율할 수 있는 기회를 제공하는 것을 뜻하며, 조정은 조정인이 조정안을 제시하고 분쟁 당사자 양측이 그 조정안을 수용할 경우 분쟁이 종결되는 것을, 중재는 중재인이 제시하는 중재안을 분쟁 당사자 양측이 수용하기로 합의하고 진행되는 분쟁해결 절차를 뜻한다. 그러나 호주 공정노동위원회에서 행해지는 분쟁해결절차에서는 Conciliation과 Mediation이 명확히 구별되지 않고 혼용되어 쓰이는 것으로 보인다. 실제로 호주 공정노동위원회 홈페이지의 분쟁해결절차 설명 자료는 Conciliation이라는 용어를 주로 사용하지만, 경우에 따라 Mediation을 동의어로 혼용해서 사용하고 있다. 간혹 당사자 사이의 의견교환을 주선하는 절차를 오히려 Mediation이라고 지칭하기도 한다.¹⁶⁷⁾ 호주 공정노동위원회 절차에서 Arbitration은 당사자들이 조정안을 수락하지 않는 경우 행해지는 절차로서¹⁶⁸⁾ 우리나라 노동조합 및 노동쟁의조정법 제 62조 이하의 중재 절차와 유사하다고 할 수 있다.

II. 공정노동위원회(Fair Work Commission : FWC)의 ADR 제도 사례

1. 부당해고 관련 분쟁 해결 절차

[그림 5] 부당해고 관련 Fair Work Commission 구제절차의 흐름



자성 및 불공정해고 판정’, 「강원법학(제60권)」, 2020, 48쪽.

167) www.fwc.gov.au/issues-we-help/bullying/conciliation-bullying-work (최종 검색일 2023. 5. 14).

168) www.fwc.gov.au/issues-we-help/common-issues-workplace/resolve-dispute-your-workplace (최종 검색일 2023. 5. 14).

(1) 당사자의 부당해고 구제신청 접수

2009년 공정노동법 제386조 제1항 (a)와 (b)는 “사용자의 주도로(employer’s initiative) 근로계약이 해지된 것”이나, “근로자가 사직했지만 사용자의 행위로 인한 경우”를 해고라고 명시한다.¹⁶⁹⁾ 근로자는 사용자의 자신에 대한 해고가 가혹하거나 불공정하거나 합리적이지 않은 부당해고라고 판단되면 그 해고의 효력이 발생한 날로부터 21일 이내에 공정노동위원회에 구제신청을 할 수 있다.¹⁷⁰⁾ 구제신청은 되도록 이메일로 하도록 권장하고 있는 것이 특징이다.¹⁷¹⁾ 2009 공정노동법 제394조 제3항은 근로자가 해고 사실을 알았던 시점, 구제신청 전에 근로자가 취했던 조치의 모습, 다른 근로자와의 공정성 등을 고려하여 21일의 구제신청 기한의 예외를 인정할 수 있도록 허용하고 있지만, 구제신청 기한 준수의 예외는 특별한 경우가 아니면 거의 인정되지 않는다.¹⁷²⁾ 공정노동위원회(FWC)는 부당해고 구제신청이 접수되면 위원회는 사용자에게 신청 접수사실을 관련 서류와 함께 통보하고 7일 이내에 회신하도록 요구하여 반론을 준비하고 이후 진행되는 절차에 대비할 수 있도록 한다.¹⁷³⁾ 일반적으로 반론은 근로자가 공정노동법에 따른 해고보호 대상이 아니라거나, 부당해고 구제신청 기간을 도과했다거나 해고가 아닌 계약기간 만료라는 주장 등이다.¹⁷⁴⁾

(2) 조정(Conciliation)

일반적으로 근로자가 부당해고 구제신청서를 접수한 이후 통상 약 5주 후에 공정노동위원회는 조정을 시도한다.¹⁷⁵⁾ 노사 당사자는 이러한 조정 시도를 거부할 수 있다는 점에서 이 비공식 조정 시도는 선택적이라고 할 수 있다. 일반적으로 약 90분 정도의 시간이 소요되며 근로자와 사용자, 공정노동위원회 소속 조정인(Conciliator 또는 Commission adviser) 등 3자 사이의 전화 또는 화상 회의로 진행된다.¹⁷⁶⁾ 이 때 조정인은 노동법 및 노사관계 현장 실무에 전문성이 있는 사람이 담당하는데, 순차 또는 동시 통화를 통해 조정이 시도된다. 조정인은 근로자와 사용자 사이의 대화가 원만하게 진행될 수 있도록 돕는 역할에 집중하며 법률적인 조언을

169) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제386조; Floyd·Steenson·Coulthard·Williams·Pickering, 「EMPLOYMENT, LABOUR and INDUSTRIAL LAW in Australia」, Cambridge Univ. Press, 2018, 215쪽.

170) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제394조 제2항.

171) www.fwc.gov.au/job-loss-or-dismissal/unfair-dismissal/process-unfair-dismissal-claims (최종 검색일 2023. 5. 14).

172) Floyd·Steenson·Coulthard·Williams·Pickering, 「EMPLOYMENT, LABOUR and INDUSTRIAL LAW in Australia」, Cambridge Univ. Press, 2018, 236쪽.

173) www.fwc.gov.au/job-loss-or-dismissal/unfair-dismissal/process-unfair-dismissal-claims (최종 검색일 2023. 5. 14).

174) www.fwc.gov.au/job-loss-or-dismissal/unfair-dismissal/respond-unfair-dismissal-claim/object-unfair-dismissal-0 (최종 검색일 2023. 5. 14).

175) www.fwc.gov.au/job-loss-or-dismissal/unfair-dismissal/process-unfair-dismissal-claims (최종 검색일 2023. 5. 14).

176) www.fwc.gov.au/job-loss-or-dismissal/unfair-dismissal/conciliation-unfair-dismissal/what-happens-conciliation (최종 검색일 2023. 5. 14).

하거나 어느 한 쪽에 유리한 결론을 제시할 수는 없다. 공정노동위원회 측은 조정을 통한 부당 해고 구제신청 사건 해결 비율이 약 약 75%¹⁷⁷⁾라고 소개하고 있다.

(3) 중재(Arbitration)와 심판(Decision)

최초의 조정 시도가 결렬되면 공정노동위원회는 중재 회의(conference)를 개최하거나 청문회(hearing)를 열어서 당사자들이 실제로 참석해서 의견을 제출하도록 한다. 이 절차를 중재(Arbitration) 절차라고 할 수 있다. 중재 회의(conference)는 보통 비공개로 진행되어야 하는데,¹⁷⁸⁾ 중재 회의가 원활하게 진행되지 않으면 공개적으로 진행되는 청문회를 개최하여 양 당사자가 참여하여 의견을 개진하도록 할 수도 있다.¹⁷⁹⁾ 공정노동위원회 위원(Commission Member)이 조정인(Conciliator)이 되는데, 조정인은 양 당사자 사이의 의견교환을 주도하고 절차 진행 과정에서 근로자와 사용자를 안내하는 역할을 한다. 또한, 쟁점을 정리하고 대화를 촉진하여 합의에 이를 수 있도록 돕지만, 법률적 조언을 하거나 양 당사자의 한쪽 또는 양쪽을 대리하거나 편향적으로 지지하지 않고, 결론을 제시하지도 않는다.¹⁸⁰⁾ 당사자의 중재절차 참여 또한 선택적이다.

당사자들은 중재 회의와 청문 절차에서 각자 주장을 설명하고, 그 주장을 뒷받침하는 증거를 제출할 수 있다. 공정노동위원회는 당사자들이 제출한 주장과 증거를 평가하고 이를 기초로 조정 과정에서 당사자들의 이해를 돕는 근거로 사용하거나 향후 결정(decision)을 내릴 때의 근거로 사용할 수 있다. 조정 회의나 청문 과정에서도 공정노동위원회 측은 지속적으로 조정(mediation or conciliation)을 시도하거나, 권고를 제시하거나(making a recommendation), 의견을 표명(expressing an opinion)할 수 있다.¹⁸¹⁾ 중재 회의 과정에서 공정노동위원회가 결정(decision)을 내리기 전에 조정이 성립되기도 한다. 중재 회의와 청문 절차에서 양 당사자가 합의에 도달하면 당사자는 조정인과 함께 합의서를 작성하고 서명함으로써 중재가 성립하게 된다. 이 과정에서 조정이 성립되면 그 결과는 법적 구속력을 갖는다.

분쟁 중인 당사자 일방이 중재(Arbitration) 절차에 참석하는 것을 거부하거나, 중재 회의 과정에서 조정(mediation or conciliation)이 성립되지 않으면, 공정노동위원회는 당사자 사이의 조정이 최종적으로 결렬되었다는 취지를 기재한 확인서(certificate)를 발급해야 한다.¹⁸²⁾ 공정

177) www.fwc.gov.au/job-loss-or-dismissal/unfair-dismissal/conciliation-unfair-dismissal/options-conciliation-unfair (최종 검색일 2023. 5. 14).

178) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제592조 제3항.

179) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제593조 제2항.

180) www.fwc.gov.au/job-loss-or-dismissal/unfair-dismissal/conciliation-unfair-dismissal/role-independent-conciliator (최종 검색일 2023. 5. 14).

181) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제595조.

182) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제368조 제3항 (a), 제773조 제3항 (a) 등.

노동위원회가 확인서를 발급하면 공식적인 조정이나 중재는 최종적으로 결렬된 것으로 확정된다. 공정노동위원회의 확인서(certificate)은 절차가 다음으로 이행되기 위한 근거가 된다.

(4) 결정(Decision)

공정노동위원회는 확인서(certificate)를 발급하여 조정이나 중재의 최종적인 결렬을 확인한 이후, 당사자들이 제출한 의견과 증거등을 종합하여, 관련된 법률과 Award, 산업별·기업별 협약, 계약서 등을 기초로 대상 사건에 대한 결정(Decision)을 내린다. 공정노동법 제387조는 공정노동위원회(FWC)가 부당해고(a dismissal was harsh, unjust or unreasonable)인지 여부를 판단할 때에 근로자의 능력 부족이나 행위에 관한 유효한 해고사유가 존재하는지, 사용자가 근로자에게 공정노동법 제117조에 규정된 기간(1~5주)을 준수하여 해고예고통지를 했는지, 해고사유가 된 능력 부족이나 행위에 대하여 근로자에게 소명기회가 부여되었는지, 사용자가 해고와 관련된 제3자의 조력이나 지원을 합리적 이유 없이 거절했는지, 근로자의 업무 수행 성과가 해고 사유인 경우라면 사용자의 사전 경고가 있었는지, 사용자의 사업의 규모가 해고 절차 준수에 영향을 미쳤는지, 사업장에 인적자원관리 담당자나 전문가가 없는 것이 해고에 영향을 미쳤는지, 기타 공정노동위원회가 필요하다고 인정하는 사항 등을 고려해야 한다고 규정하고 있다.¹⁸³⁾

공정노동위원회의 결정에 대하여 재심을 신청할 수도 있는데, 이 때 재심 신청은 공정노동위원회의 허가를 받아야 한다.¹⁸⁴⁾ 재심이 신청되면 공정노동위원회의 결정의 집행은 정지된다.¹⁸⁵⁾ 이후 재심의 결정에 불복하는 경우 당사자는 연방법원에 소송을 제기할 수 있다.¹⁸⁶⁾

2. 기타 직장 내 괴롭힘, 정의행위 등과 관련한 분쟁 해결 절차

호주 공정노동위원회는 부당해고 구제신청, 직장 내 괴롭힘 및 성희롱과 관련한 분쟁해결 신청, 최저임금 결정 및 이에 대한 분쟁 해결 신청, 근로시간 등 근로조건에 관한 분쟁해결 신청, 기업별 협약의 승인·변경·종료, 기업별 교섭 과정 지원, 정의행위 중지 및 중지명령, Modern Award에 관한 분쟁 처리 등 광범위한 영역의 노사간 분쟁해결을 담당하고 있는데,¹⁸⁷⁾

183) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제387조; 김소영, ‘호주 공정노동위원회(Fair Work Commission)의 분쟁해결시스템과 직노동 ‘배달 라이더’에 대한 근로자성 및 불공정해고 판정’, 「강원법학(제60권)」, 2020, 50쪽.

184) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제604조, 제613조.

185) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제606조.

186) 김소영, ‘호주 공정노동위원회(Fair Work Commission)의 분쟁해결시스템과 직노동 ‘배달 라이더’에 대한 근로자성 및 불공정해고 판정’, 「강원법학(제60권)」, 2020, 49쪽.

187) 인종, 국적, 성 등에 따른 차별은 호주인권위원회(Australian Human Rights Commission : AHRC)에서 ADR

대체로 부당해고 구제신청과 관련하여 설명한 절차와 유사하게 조정 및 중재, 결정 등을 행하고 있다. 아래에서는 직장 내 괴롭힘과 쟁의행위 등과 관련하여 간단히 설명한다.

(1) 직장 내 괴롭힘과 관련한 분쟁

직장 내 괴롭힘과 관련한 분쟁도 부당해고 구제신청 사건에서 설명한 것과 대체로 일치하는 절차를 통해 진행된다. 차이가 있다면 조정 절차에 참여하는 당사자가 근로자¹⁸⁸⁾(신청자)와 사용자 이외에 괴롭힘 가해자로 지목된 사람이 포함되어 조정인까지 4자가 참여하게 된다는 점이다. 구제신청이 이메일로 주로 이루어지고 있다는 점, 처음 조정은 역시 전화, 화상 회의 등을 통한 조정이 권장된다는 점, 비대면 조정이 결렬될 경우 중재 회의나 청문회 등 대면 절차가 요구된다는 점도 동일하다. 공정노동위원회와 조정인의 역할도 다름이 없다.

한편, 직장 내에서 지속적인 괴롭힘을 당하고 있거나 당할 우려가 있는 근로자는 공정노동위원회에 괴롭힘 중지 명령(order)을 내려달라고 신청할 수 있다. 이 신청은 유료이며, 공정노동위원회는 괴롭힘이 지속될 우려가 있다고 판단되면, 관계자에게 괴롭힘 중지 명령을 내릴 수 있고,¹⁸⁹⁾ 사용자에게 괴롭힘 예방 교육을 실시할 것을 요구할 수도 있다.¹⁹⁰⁾

(2) 쟁의행위 등과 관련한 분쟁

쟁의행위가 발생하면 노사관계 당사자는 공정노동위원회에 조정 또는 중재를 요청할 수 있는데,¹⁹¹⁾ 사용자가 쟁의행위 발생을 이유로 근로자에게 정직(stand down) 조치를 한 경우 이와 관련한 분쟁 해결 요청, 절차를 위반한 쟁의행위가 발생한 경우(unprotected industrial action) 사용자의 중단 요청 등과 관련한 분쟁 해결 신청을 받을 수 있고, 이 때 공정노동위원회는 양 당사자 사이의 조정이나 중재를 개시할 수 있다.¹⁹²⁾ 조정이나 중재가 결렬됐을 때 그와 관련한 결정(decision)을 내릴 수도 있다.

기능을 수행하고 있다.

188) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제789조FD. 이 때 근로자는 ‘헌법상 법인’에 고용되거나 연방 또는 각 주에 설립된 법인 등에 고용된 사람을 말한다.

189) 공정노동법(Fair Work Act 2009) 제789조FF 제1항.

190) www.fwc.gov.au/issues-we-help/bullying/what-do-if-youre-bullied-work/how-we-help-stop-workplace-bullying (최종 검색일 2023. 5. 14).

191) 호주 공정노동법(Fair Work Act 2009)은 근로자의 쟁의행위권과 사용자의 직장폐쇄권을 모두 보장하는데, 특히 ① 호주 선거관리위원회(Australian Electoral Commission)를 통한 사전 투표 실시, ② 조합원 과반수 찬성 및 투표 후 30일 이내 쟁의행위 실시(공정노동위원회에 신청하여 기간 연장 가능), ③ 쟁의행위 개시일 최소 3일 이전에 교섭대표의 사용자에게 통지 등을 규정하고 있으며 이러한 절차를 위반하는 등의 쟁의행위를 한 경우 'unprotected industrial action'로 규정된다.

192) www.fwc.gov.au/issues-we-help/industrial-action (최종 검색일 2023. 5. 14).

Ⅲ. 공정노동위원회의 ADR 운영 현황

<표 5> 호주의 공정노동위원회 ADR 운영 현황¹⁹³⁾

	2017~18	2018~19	2019~20	2020~21	2021~22
총 구제신청 건수	31,554건	31,415건	33,989건	29,631건	34,122건
최다 구제신청 분야	부당 해고 (43%) ※부해 13,595 쟁의 조정 895 교섭 조정 349	부당 해고 (44%) ※부해 13,928 쟁의 조정 845 교섭 조정 389	부당 해고 (49%) ※부해 16,558 쟁의 조정 922 교섭 조정 310	부당 해고 (45%) ※부해 13,281 쟁의 조정 713 교섭 조정 326	부당 해고 (38%) ※부해 13,096 쟁의 조정 1,030 교섭 조정 304
부당해고 구제신청 사건 조정회의	10,491회	10,408회	12,963회	10,522회	9,885회
화상 또는 전화 조정 개최 비율	32%	30%	48%	69%	97%
중재 회의, 청문회 개최 건수	11,196회	11,702회	13,106회	12,287회	12,270회
결정 및 명령 건수	9,717건	10,974건	10,030건	9,951건	

Ⅳ. 호주 공정노동위원회(FWC) ADR 제도의 시사점

1. 광범위한 분쟁 조정 분야 기능 통합

단체교섭 과정에서의 조정, 쟁의행위 발생 이후의 조정, 직장 내 괴롭힘 발생 시의 조정, 부당해고 구제신청 시의 조정, 임금 및 근로시간 관련 분쟁 조정, 일반 근로계약 및 단체협약, Award 해석 및 적용을 둘러싼 분쟁 사항의 조정, 심지어 최저임금 결정에 이르기까지 노동 및 노사관계에 관한 대부분의 분쟁 조정 기능이 호주 공정노동위원회로 통합되어 있다. 물론 이는 호주 공정노동위원회가 연방기구로서의 인적·물적 기반이 매우 방대하고 풍부

193) www.fwc.gov.au/about-us/reporting-and-publications/annual-reports (최종 검색일 2023. 5. 14).

하다는 점과, 특별법원의 하나로 출발한 연혁적 배경으로부터 유래하는 전문성과 권위 등에 기인하는 바가 적지 않다고 판단된다. 또한, 기능 통합의 장단점을 쉽게 단정하기도 어렵다. 그러나 전문 조정 및 중재기관으로서의 역량을 극대화하고, 수용성을 높이며, 기존에 갖추어져 있는 인적·물적 역량을 효과적으로 배치 및 활용할 수 있다는 점에서 장점을 무시할 수 없다고 판단된다.

2. 고도의 전문성을 갖춘 상근 조정위원 인력 확보

호주 공정노동위원회에는 노동법 및 노사관계, 산업 등에 관한 이론과 현장 실무 경험을 인정받는 다수의 전문 조정위원을 상근으로 확보하고 있으며, 법조인의 전문 자격을 갖춘 인력까지도 상당수 포함되어 있다. 이들이 장기간에 걸친 조정과 중재 활동을 하면서 노동법 및 노사관계 분야 뿐만 아니라 조정과 중재에 관한 경험과 전문성까지 확보할 수 있도록 하고 있으며, 분쟁 당사자가 필요로 할 때, 방문, 이메일, 전화, 화상회의 등 다양한 방법으로 조언을 받을 수 있도록 뒷받침하고 있다. 그러나 현재 우리나라 노동위원회의 공익위원, 근로자위원, 사용자위원의 수와 전문성, 노동위원회 조사관 인력 수급 현황 등을 고려할 때 우리나라와는 상당한 격차가 존재한다는 점을 인정하지 않을 수 없다. 공익위원 자격요건을 더욱 엄격하게 강화하고 조사관의 수와 전문성을 제고하기 위한 적극적인 조치가 필요하다고 판단된다.

3. 배타적 관할권 인정

부당해고 사건의 경우 공정노동위원회의 조정 및 중재 절차를 거치지 않으면 법원에 곧바로 소송을 제기할 수 없도록 하고 있다. 이는 우리나라에서 노동위원회 구제 신청을 거치지 않더라도 법원에 해고무효확인소송을 제기할 수 있도록 절차가 개방되어 있는 것과 가장 크게 비교할 수 있는 부분이라고 생각된다. 다만, 중앙노동위원회와 각급 노동위원회의 인력과 시설 등이 크게 확충되지 않는다면 배타적 관할권 인정은 오히려 과도한 업무량 증가 등으로 인해 부작용을 초래할 가능성이 크다. 또한 분쟁해결 수단의 선택에 있어서 당사자의 선택의 자유를 보장하는 것이 바람직하다는 측면에서 도입에 반대하는 견해가 존재할 수 있으며, 노동위원회의 심판기능 폐지와 특별법원으로서의 노동법원 설치를 주장하 경우에도 배타적 관할권 인정에는 반대하게 될 것이라는 점에서 신중한 검토가 필요하다.

4. 적극적인 화상 회의 시스템 적용

코로나 19 감염병 확산사태 이전부터 호주 공정노동위원회는 전화 및 화상회의 시스템을 통한 조정회의 개최에 매우 적극적이었던 것으로 보인다. 이는 호주의 영토가 매우 넓어서 대면회의 개최가 쉽지 않은 것도 한 이유가 되지만, 분쟁해결 수요자인 노사 당사자들의 편의를 최대한 배려한 결과인 것으로 보이고, 호주 공정노동위원회 사업보고서의 상당부분을 온라인 조정 시스템의 성과를 설명하는 데에 할애하고 있는 것으로 보아 사업 수행에 있어서 역점을 두고 있는 사항인 것으로 생각된다. 현재 중앙노동위원회도 각종 구제신청과 조정신청 등을 홈페이지를 통해서 온라인으로 접수할 수 있도록 하고 있으나, 이를 더욱 활성화하고, 나아가 조정회의를 온라인으로 개최하는 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있다. 현행 노동위원회법이나 노동위원회법시행령은 심판회의 등의 개최 장소나 방법 등에 대하여 특별한 제한을 가하고 있지 않으므로, 온라인 심판회의 개최, 온라인 조정회의 개최 등은 별도의 법령개정 없이도, 시설과 운용인력만 확보된다면 현재로서도 충분히 도입이 가능할 것으로 판단된다. 이미 노동위원회운영규칙¹⁹⁴⁾ 제11조의2는 ‘원격영상회의’라는 표제로 온라인 회의개최에 관한 사항을 규정하고 있으므로 규정 정비가 추가적으로 필요한 것도 아니다. 한편, 우리나라의 정보통신 기술력과 기반 시설의 수준을 고려할 때, 화상회의 등 이외에 다자간 전화통화를 통한 심판회의 등의 진행 방법을 고려할 이유는 없다고 생각된다.

194) 노동위원회규칙 제28호, 개정 2022. 4. 29.

제5장 일본 ADR 업무 프로세스 및 운영 현황

I. 개관

일본에서 “노동분쟁”이란 노동관계에서 발생하는 분쟁을 말하는데, 이러한 노동분쟁의 정의에서는 분쟁이란 노동관계에서의 구체적인 이해대립을 기초로 하는 것이고, 사상 신조의 차이 그 외의 추상적인 다툼은 포함되지 않는다.

이와 같은 노동분쟁에는 크게 개별분쟁과 집단분쟁으로 구분할 수 있다.

- 개별분쟁: 해고의 효력을 다투는 경우와 같이 개별근로자와 사용자와의 개별적 노동관계(고용관계)에서 발생한 분쟁은 개별분쟁으로 규정된다.
- 집단분쟁: 한편 파업과 같이 노동조합 등 근로자 집단과 사용자와의 관계를 중심으로 하는 집단적 노동관계(노사관계)에서 발생한 분쟁은 집단분쟁의 성격을 가진다.

또한 노동분쟁의 대상을 법적 관점에서 정리하면, 권리분쟁과 이익분쟁으로 나눌 수 있다.

- 권리분쟁: 권리분쟁이란 이미 법으로 정해져 있는 권리의무의 존부 및 내용에 관한 분쟁으로, 사용자에게 의한 근로자의 해고가 해고권 남용(노동계약법 제16조)으로서 무효가 되는지의 여부를 다투는 것이 그 일례이다.
- 이익분쟁: 반면, 이익분쟁이란 분쟁의 대상에 대하여 권리의무관계를 규정한 법적 룰이 존재하지 않는 경우에 상호 합의에 따른 룰 형성을 목표로 하는 분쟁이다. 전형적으로는 임금의 기본급 인상 교섭이 타결에 이르지 못한 경우의 노동쟁의를 들 수 있다.

그리고 노동분쟁해결의 시스템의 종류로는 크게 민간기관의 분쟁해결시스템과 공적 해결시스템으로 나누어 살펴 볼 수 있다.¹⁹⁵⁾

195) 山川隆一, “労働紛争処理法(第2版)”, 弘文堂, 2023, 39-40頁 ; 野田進, “労働紛争解決ファイル～実践から理論へ”, 労働開発研究會, 2011, 12頁.

민간기관의 분쟁해결시스템으로는 먼저, 자주적 분쟁해결시스템으로서 사용자와 노동조합이 공동으로 또는 사용자가 단독으로 설치한 고충처리기관이 근로자의 고충을 처리하는 시스템이 전형적이다. 이 자주적 분쟁해결시스템은 기업 내에서의 시스템의 경우가 많지만, 분쟁당사자가 중재인 등의 사인에게 분쟁해결을 의뢰하는 분쟁해결의 일환이라고도 할 수 있다. 실제 일본에서는 변호사단체, 사회보험노동사회 등의 민간기관을 통한 분쟁해결시스템이 작동하고 있다.

공적 분쟁해결시스템은 제3자가 분쟁해결에 임하는 시스템으로, 공적기관이 당사자를 구속하는 판결이나 명령을 내림으로써 공권적으로 분쟁을 해결하는 판정적 시스템(법원의 소송절차나 노동위원회의 부당노동행위 구제절차 등이 해당됨)과, 공적기관은 당사자의 자주적 분쟁해결을 지원 촉구하는 것에 그치는 조정적(調整的) 시스템(개별노동분쟁해결촉진법상의 분쟁조정위원회에 의한 알선이나, 노동위원회에 의한 노동쟁의의 조정(調整) 등이 해당된다)으로 나눌 수 있다. 또한 이러한 공적분쟁해결시스템은 공적기관의 성격에 따라 행정상의 분쟁해결시스템과 사법상의 분쟁해결시스템으로 분류할 수 있다.

II. 노동분쟁해결 시스템

1. 행정상의 노동분쟁해결시스템

(1) 개별노동분쟁해결촉진제도

2001년에 제정된 개별노동분쟁해결촉진법은 개별노동관계분쟁에 대하여 실정에 입각한 신속하고 적합한 해결을 촉진하는 것을 목적으로(제1조), 행정기관에 의한 분쟁해결의 촉진을 도모하는 제도를 마련하였다.

동법은 국가의 제도로써 ① 도도부현 노동국의 종합노동상담코너에 의한 포괄적인 정보제공 및 상담의 실시, ② 도도부현 노동국장에 의한 법령 및 판례 등에 비추어 본 개별노동관계 분쟁의 해결에 대한 조언·지도, ③ 학식경험자(전문가)로 구성된 분쟁조정위원회에 의한 개별분쟁의 자주적인 해결촉진을 위한 알선 등의 3가지 시스템을 마련하고 있다.

이러한 시스템은 개별분쟁을 본래 당사자가 대화 등으로 자주적으로 해결하는 것이 바람직하다는 전제에 서서 이를 촉진하기 위해서 마련된 것으로, 개별노동분쟁해결촉진법은 분쟁당사자에게 자주적인 분쟁해결의 노력의무를 부과하고 있다(제2조).

도도부현 노동국은 후생노동성의 지방지부국의 하나로 각 도도부현에 설치되어 있으며(후생노동성설치법 제17조, 후생노동성조직령 제156조 및 동별표), 국가의 지방출장소(出先機關)로서 일정한 소관사무를 담당하고 있다.

(2) 대상이 되는 분쟁 및 당사자¹⁹⁶⁾

개별노동분쟁해결촉진법에 근거로 하여 만들어진 국가에 의한 지원제도(개별노동분쟁해결촉진제도)는 모집·채용에 관한 분쟁을 포함하여, 근로조건, 기타 노동관계에 관한 사항에 대한 개별 근로자(구직자를 포함)와 사업주 간의 분쟁을 대상으로 한다(제1조).

여기에서 동법의 대상이 되는 개별노동관계분쟁은 개별근로자와 사업주 간의 노동관계에서 발생하는 분쟁을 말하며, 노동관계란 근로계약상 또는 사업상의 사용종속관계에서 발생하는 근로자와 사업주의 관계를 말한다. 이상의 관계의 존재여부는 실태에 기반하여 판단되고, 또한 노동관계의 성립여부 및 내용, 종료 등이 다투어지고 있는 경우도 동법의 대상이 되는 분쟁에 포함된다고 해석된다. 예를 들면 프리랜서 등, 어떤 노무제공자가 여기에서 말하는 근로자에 해당되는지의 여부가 다투어지고 있는 경우나, 해고의 효력이 다투어지고 있는 경우 등이다.

개별노동분쟁해결촉진법 제1조에서의 노동분쟁은 상담 및 정보제공의 대상이 될 수 있는 것으로, 모집·채용에 관한 분쟁을 포함하는 등, 광범위하게 정의되고 있다. 이에 대해 도도부현 노동국장의 조언·지도의 대상으로서의 노동분쟁에서는 노동관계조정법 및 행정집행법인 노동관계법에 의한 조정절차의 대상이 되는 모든 집단분쟁은 제외되고 있다(동법 제4조 제1항). 또한 분쟁조정위원회에 의한 알선에 대해서는 상기의 집단분쟁 외에, 모집·채용에 관한 분쟁도 대상에서 제외되고 있다(동법 제5조 제1항).

(3) 종합노동상담¹⁹⁷⁾

1) 의의

도도부현 노동국장은 개별노동관계분쟁의 미연방지와 자주적인 해결 촉진을 위해, 노동, 구직자 및 사업주에게 노동관계에 관한 사항에 더불어 근로자의 모집 및 채용에 관한 사항에 대하여 장보의 제공, 상담, 그 외 원조를 하는 것으로 되어 있다(동법 제3조). 행정의 입장에서 정보제공 및 상담을 함으로서 분쟁의 예방 및 자주적인 해결을 도모하는 것을 목적으로 한 규

196) 山川隆一, “労働紛争處理法(第2版)”, 弘文堂, 2023, 47頁.

197) 山川隆一, “労働紛争處理法(第2版)”, 弘文堂, 2023, 48頁.

정이다.

2) 종합노동상담코너

각 도도부현 노동국에서는 그 지방출장소로서 종합노동상담코너를, 노동국 내 및 노동기준감독서 청사 내, 주요 도시의 역 주변 빌딩 내 등에 설치하고 있으며, 여기에 배치된 종합노동상담원이 노동관계 등에 관한 사항에 대하여 정보제공 및 상담을 실시하고 있다.

이 종합노동상담코너는 이른바 원스톱서비스로서의 기능을 완수하고 있으며, 법령의 내용 및 판례법리 등에 관한 정보제공을 포함하여, 노동관계에 대한 상담 및 문의 등을 접수받고 있다. 또한 상담에서 개별분쟁이 이미 발생하고 있는 것이 분명한 경우, 필요에 따라서 조언·지도 제도 및 분쟁조정위원회의 알선 제도 등을 소개하는 경우도 있다. 다만, 법령상의 소관사항과의 관계에서 노동기준감독서, 직업안정소, 혹은 노동위원회 등 다른 기관에 처리를 위임하는 것이 적당하다고 인정되는 경우에는 이러한 기관 등을 소개하거나 연결하는 대응도 하고 있다.

(4) 도도부현 노동국장의 조언·지도¹⁹⁸⁾

1) 의의

도도부현 노동국장은 개별노동관계분쟁에 관하여 당사자의 일방 또는 쌍방이 해결을 위한 원조를 요구한 경우, 해당 분쟁의 당사자에게 필요한 조언 또는 지도를 할 수 있다(동법 제4조 제1항). 이 조언·지도를 하기 위해 필요가 있는 경우, 도도부현 노동국장은 산업사회의 실정에 능통한 노동문제 전문가의 의견을 청취하는 것으로 되어 있다(동조 제2항).

이 제도는 분쟁해결의 원조를 요구받은 경우에 도도부현 노동국장이 분쟁의 당사자에게 분쟁에 관계되는 사실관계를 정리한 후에, 법령 및 판례 등에 비추어 문제점을 지적하거나 해결의 방향성을 제시함으로써 조언·지도를 하고, 당사자에 의한 분쟁의 자주적 해결을 촉진하고자 하는 것이다. 따라서 조언·지도는 당사자에게 강제력을 가지는 행정처분에는 해당되지 않는다. 일반적으로 다른 알선제도보다도 더욱 신속한 절차로 규정되고 있으며, 실제로 처리기간도 알선보다도 짧다.

이 제도의 실효성을 확보하기 위하여 사업주는 근로자가 상기의 분쟁해결에 대한 원조를 요구한 것을 이유로, 해고, 기타, 불이익 취급을 해서는 안 된다(동조 제3항).

198) 山川隆一, “勞働紛争處理法(第2版)”, 弘文堂, 2023, 48-50頁.

2) 절차의 대상

이 제도의 대상이 되는 것은 개별노동관계분쟁인데, 노동관계조정법 및 행정집행법인 노동관계법에 의한 조정절차의 대상이 되는 집단분쟁은 적용이 제외된다(동법 제4조 제1항). 또한 남녀고용기회균등법, 파트타임노동법, 육아개호휴업법, 장애인고용촉진법 및 노동시책종합추진법에 관계되는 일정한 분쟁에 대해서는 각각의 법령에 근거로 하여 도도부현 노동국장에 의한 조언·지도·권고의 절차가 적용된다.

운용상, 다음의 분쟁에 대해서는 본 제도에 의한 조언·지도를 하는 것이 부적당 또는 불필요하다고 하여 조언·지도를 하지 않는다.

- ① 재판에 계류중, 또는 확정판결이 나온 분쟁
- ② 민사조정에서 절차가 진행중 또는 조정(調停)이 종료된 분쟁
- ③ 노동심판절차가 진행중, 또는 동절차로 조정(調停)이 성립되거나 또는 노동심판이 행해진 분쟁
- ④ 노동위원회에서의 알선 등 다른 기관에 의한 개별노동분쟁해결제도의 절차가 진행중, 또는 합의가 성립되어 해결된 분쟁
- ⑤ 분쟁조정위원회의 알선 절차가 진행중 또는 종료된 분쟁(신청이 취하된 경우를 제외)
- ⑥ 이미 조언·지도에 관계되는 절차를 종료한 분쟁(신청이 취하된 경우를 제외)
- ⑦ 노동조합과 사업주 간에 자주적 해결을 도모하기 위한 대화가 진행되고 있는 분쟁
- ⑧ 개별근로자에 관계되는 사항을 넘어서 사업소 전체에 걸친 제도의 창설, 임금액 증가 등을 요구하는 이른바 이익분쟁
- ⑨ 분쟁의 원인이 된 행위의 발생에서 장기간 경과하고 있으며, 정확한 조언·지도를 하는 것이 곤란한 분쟁
- ⑩ 신청인의 주장이 현저하게 근거가 결여되어 있다고 인정되는 분쟁

3) 조언·지도의 실시

도도부현 노동국장에 의한 조언·지도는 분쟁에 관한 사실관계를 조사·정리한 후에, 법령 및 판례 등에 비추어 문제점을 지적하거나 해결의 방향성을 제시하는 것이다.

구체적인 조언·지도의 사례로는 해고된 근로자가 신청한 경우, 도도부현 노동국장은 해고권

남용에 관한 판례법리를 명문화한 노동계약법 제16조에 비추어, 해당 해고가 해고권 남용에 해당될 우려가 강하다고 판단되는 때에는 해고를 철회하거나 재고하도록 사업주에게 조언·지도를 할 수 있다.

이 절차에서는 법적으로 강제력을 가지는 판정 작용이 이루어지는 것은 아니고, 재판에서와 같은 사실인정도 예정되어 있는 것은 아니지만, 일정한 법적 판단의 요소를 포함하는 것이기 때문에 법령 및 판례에 비추어 조언·지도를 해야 할지의 여부의 판단을 하기에 충분한 사안의 파악을 요구받는 것이라고 생각된다.

(5) 분쟁조정위원회에 의한 알선¹⁹⁹⁾

1) 의의

도도부현 노동국장은 조언·지도의 대상이 되는 개별노동관계분쟁(단 모집·채용에 관한 것을 제외)에 대하여 당사자 쌍방 또는 일방으로부터 신청이 있는 경우에 필요가 있다고 인정하는 때에는 분쟁조정위원회에 알선을 하게 하는 것으로 되어 있다(동법 제5조 제1항).

이 절차는 당사자에 의한 개별노동관계분쟁의 원만한 자주적 해결을 도모하기 위하여 도도부현 노동국장의 위임에 근거로 학식경험자로 구성된 분쟁조정위원회(알선위원이 지명되어 실제의 알선에 해당)가 분쟁당사자의 사이에서 양자 간의 대화를 촉진하는 것으로, 개별분쟁에 대한 비공개 조정절차이다. 분쟁해결은 당사자 합의에 맡겨져 있으며, 일반적으로 보면 조정적 성격은 앞의 법적 판단의 요소를 포함하는 도도부현 노동국장에 의한 조언·지도보다 강하다고 볼 수 있다.

사업주는 근로자가 알선 신청을 한 것을 이유로 해고, 기타 불이익 취급을 해서는 안 된다(제5조 제2항, 제4조 제3항).

2) 절차의 대상

알선의 대상이 되는 개별노동관계분쟁의 범위는 상기의 조언·지도의 대상이 되는 분쟁에서, 또한 모집·채용에 관한 분쟁을 제외한 것이다(동법 제5조 제1항). 또한 운용상으로 일정한 분쟁에 대해서는 도도부현 노동국장은 “분쟁해결을 위해서 필요가 있다”(동항)고 인정되지 않는다고 하여, 분쟁조정위원회에 알선을 위임하지 않는 것도 있다. 구체적으로는 조언·지도의 대상으로 하지 않는 분쟁과 거의 같다(다만, 조언·지도가 종료된 분쟁도 알선의 대상은 될 수 있다).

199) 山川隆一, “労働紛争処理法(第2版)”, 弘文堂, 2023, 50-53頁.

3) 분쟁조정위원회

분쟁조정위원회는 각 도도부현 노동국에 설치된다(동법 제6조 제1항). 이 위원회는 학식경험자 중에서 임명된 위원(비상근·임기 2년)으로 조직되어 있으며(노동분야의 전문가인 학자, 변호사, 사회보험노무사 등 다양한 전문가가 임명된다), 위원의 수는 3인 이상 36명 이내로 되어 있으며, 도도부현에 따라 다르다(동법 제7조, 제8조, 정령, 시행규칙 제2조).

4) 알선절차

알선의 절차는 분쟁당사자의 쌍방 또는 일방의 신청으로 시작된다(동법 제5조). 신청은 분쟁당사자인 근로자에 관계되는 사업장 소재지를 관할하는 도도부현 노동국장에게 알선 신청서를 제출함으로써 이루어진다(시행규칙 제4조). 신청이 있는 경우, 도도부현 노동국장은 필요가 있다고 인정되는 때에는, 분쟁조정위원회에 알선을 위임한다(동법 제5조 제1항, 시행규칙 제5조 제2항).

알선의 위임에 따라 분쟁조정위원회 회장은 3명의 알선위원을 지명하고, 이 위원에 알선을 하는데(동법 제12조 제1항), 3명 중 1명이 알선절차의 일부를 담당할 수 있다(시행규칙 제7조 제1항). 또한 당사자로부터의 사정 청취 등은 도도부현 노동국 고용환경·균등부(실)의 직원에게 행하게 할 수 있다(동조 제2항).

알선 기일은 알선위원이 정하여 당사자에게 통지하는데(시행규칙 제8조 제1항), 기일 출석 등에 대해서는 이를 의무화한 규정은 없고 당사자에게 맡겨져 있다. 기일에는 당사자는 알선위원의 허가를 얻어 보좌인을 동반하여 출석할 수 있다(동조 제2항). 또한 마찬가지로 알선위원의 허가를 얻어 대리인이 기일의 의견진술 등을 할 수 있다(동조 제3항). 알선기일의 대리인으로서는 변호사 외에, 일정한 연수를 거쳐 시험에 합격한 특정사회보험노무사 등을 들 수 있다(사회보험노무사법 제2조 제1항 제1호의 4·제2항).

알선절차는 비공개로 알선위원은 당사자 쌍방의 주장의 요점을 확인하고, 실정에 입각하여 사건이 해결되도록 노력한다(동법 제12조 제2항). 해결에 있어 알선위원은 당사자로부터 의견을 청취하는 외에, 필요에 따라 참고인으로부터의 의견청취 등을 하는 등, 사건의 해결에 필요한 알선안을 전원일치로 작성하고, 당사자에게 제시할 수 있다(동법 제13조). 당사자 간에 합의가 성립한 경우, 그 합의는 민법상 화해계약으로 취급되는 것이 일반적이다.

알선위원은 분쟁해결의 전망이 없는 경우, 절차를 중단할 수 있다(동법 제15조). 상대방이 알선절차에 참가할 의사가 없는 취지를 표명한 경우, 알선안을 당사자가 수락하지 않는 경우 등이 분쟁해결의 전망이 없는 경우에 해당된다(시행규칙 제12조). 알선이 중단된 경우, 알선의

신청을 한 자가 중단 통지를 받고나서 30일 이내에, 알선의 목적이 되었던 청구에 대하여 소를 제기한 때에는 알선 신청시 소송의 제기가 있었던 것으로 간주된다(동법 제16조. 이에 따라 시효의 완성유예의 효과가 발생한다(민법 제147조)).

(6) 노동위원회에 의한 개별노동분쟁해결

1) 의의

일본의 노동위원회는 집단적 노동분쟁을 해결하는 것을 주요 임무로 하는 기관으로, 전형적으로는 부당노동행위(노동조합법 제7조) 등의 분쟁을 해결하고 있다. 노동위원회는 이러한 부당노동행위 구제신청의 심사 외에, 집단적 노동분쟁의 해결을 위해 알선, 조정, 중재를 할 권한을 가지고 있다(노동조합법 제20조). 이 노동조합법 제20조에서 규정하는 알선은 어디까지나 집단적 노동분쟁을 해결하기 위한 것으로, 개별적 노동분쟁에 대한 알선과는 다르다.

또한 일본의 노동위원회에는 각 도도부현 노동위원회(지방노동위원회)와, 그 상부기관으로서 부당노동행위 사건의 재심사 청구 심리 등을 하는 중앙노동위원회가 있다. 이 도도부현 노동위원회는 개별적 노동분쟁을 해결하고 있다.

이 도도부현 노동위원회에 의한 개별적 노동분쟁의 해결은 개별노동분쟁해결촉진법 제20조에 근거를 두고 있다. 이 개별노동분쟁해결촉진법은 국가의 제도로서의 노동상담, 조언·지도, 알선 절차를 정하는 것 외에, 지방공공단체는 국가의 시책과 함께 해당 지역의 실정에 따라 개별노동관계분쟁의 미연 방지와 개별노동관계분쟁의 자주적 해결을 촉진하기 위하여, 근로자, 구직자 또는 사업주에 대한 정보의 제공, 상담, 알선, 기타 필요한 시책을 추진하도록 노력하는 것을 규정하고 있다(개별노동분쟁해결촉진법 제20조 제1항).

종래부터 지방공공단체에 따라서는 이른바 노정주관부국(노정사무소 등)에서 개별분쟁에 대한 상담을 접수받거나, 경우에 따라서는 알선을 실시해왔는데, 개별노동분쟁해결촉진법 시행 후에는 각 지방공공단체의 노동위원회에서 지방공공단체의 장의 권한사무의 위임을 받는 형태로, 조례나 요강에 따라 새롭게 알선 등의 개별노동관계분쟁 조정을 다루는 지방공공단체가 증가하였다(지방자치법 제180조의 2 참조). 또한 동법에서 중앙노동위원회는 도도부현 노동위원회가 이러한 시책을 행하는 경우에는 해당 노동위원회에 필요한 조언 또는 지도를 할 수 있다(개별노동분쟁해결촉진법 제20조 제3항)고 규정하고 있어, 노동위원회가 개별노동관계분쟁에 대해 상담, 알선 등을 하는 것의 근거를 부여하고 있다.

현재 44개 부현의 노동위원회가 개별분쟁의 알선 등을 하고 있다(도쿄, 효고, 후쿠오카에서는 알선은 하고 있지 않지만, 별도로 독자적인 제도를 가지고 있다). 취급사건의 수는 국가의

개별노동분쟁해결촉진제도 보다도 적은 상황이다.

2) 제도의 내용²⁰⁰⁾

도도부현 노동위원회가 어떠한 형태로 개별노동관계분쟁에 대처하는지에 대해서는 통일적인 기준은 없고, 각 도도부현 노동위원회에 맡겨져 있다. 그러나, 개별적 노동관계분쟁에 관해 노동위원회에 분쟁을 강제적으로 해결하는 권한을 부여하는 법령은 없기 때문에, 노동위원회가 행하는 개별노동관계분쟁의 해결은 분쟁당사자의 사이에서 대화로 해결을 촉진하는 것이 기본이 된다. 요컨대, 노동국의 분쟁조정위원회가 행하고 있는 알선과 비슷한 것이 행해지는 것이다. 실제로 각 도도부현 노동위원회는 “알선”의 명칭으로 개별노동분쟁의 해결시스템을 마련하고 있다.

다만, 노동위원회에는 노사단체의 추천으로 선출된 노사의 참여위원이 있다. 이 참여위원은 부당노동행위 구제신청 사건의 심리에 입회하는 등 큰 역할을 하고 있는데, 이러한 참여위원이 개별노동분쟁의 해결절차인 알선에 관여하면, 그 실무적인 경험, 지식에 근거로 하여 적절한 분쟁해결이 도모될 가능성이 있다.

이와 같이, 노동위원회에 의한 개별분쟁조정제도의 내용은 지방공공단체에 따라 차이가 있다. 그리고 노동위원회가 알선뿐만이 아니라 노동상담도 실시하고 있는 곳도 있지만, 노동주관 부국 등에서의 노동상담 등과 연계하여(상담 시 알선제도를 소개하거나 노동위원회로 연결하거나 하는 방법), 노동위원회 회장이 지명한 알선위원이 분쟁의 알선에 임하는 구조로 취하고 있는 경우가 많다. 또한 알선위원에 대해서는 공노사 3자 구성으로 되어 있는 경우가 많다.

노동위원회에서의 개별분쟁 알선에 대해서는 3자구성²⁰¹⁾의 장점을 살려, 알선절차 참가에 응하지 않는 상대방을 노사의 알선위원이 설득하여 참가를 실현하거나(절차에 참가한 경우에는 합의 성립가능성은 높아지는 경우가 많다), 해결을 위한 설득을 끈질기게 하는 등의 특색이 보이며, 알선에 따른 해결률(협의성립률)은 분쟁조정위원회에 의한 알선보다도 높은 경향이 있다.

3) 도도부현 노동위원회의 노동상담 체제²⁰¹⁾

개별분쟁에 관한 도도부현 노동위원회의 체제는 당초에는 독자적으로 노동상담에 대응하는 것이 어렵기 때문에, 노동주관사무소가 담당하는 노동상담과 연계하여 노동위원회의 개별노동분쟁의 알선만을 하는 곳이 대부분이었다. 그 후, 알선 처리실적의 향상을 목표로 한 제도의

200) 鴨田哲郎·君和田伸仁·棗一郎, “労働審判制度-その仕組みと活用の實際[第3版]”, 日本法令, 2023, 156-158頁; 山川隆一, “労働紛争処理法(第2版)”, 弘文堂, 127頁.

201) 村田毅之, “日本の労使紛争処理制度-その現状と再構築案”, 晃洋書房, 2022, 77頁.

활성화를 도모할 의도로, 제도의 주지효과를 기대하여 직접 노동상담(상담·조언)을 하는 노동위원회가 증가하여 2013년도부터는 그 전년도부터 2배 증가하였고, 현재는 31개 부현의 노동위원회가 개별노사분쟁의 알선에 더불어 직접 노동상담을 하는 체제를 갖추고 있다.

도도부현 노동위원회가 독자적으로 행하는 노동상담은 노동위원회에 따라 다양하며, 사무국 직원이 통상적으로 근무시간 중에 매일 행하는 것과, 위원이 일시를 정하여 정기적 내지는 이벤트처럼 행하는 것으로 나누어 볼 수 있다.

위원에 의한 노동상담은 위원이 비상근이기 때문에, 노동위원회에 참가하는 총회나 공익위원회의의 일시에 맞추어 노동상담일을 설정하거나, 사전 예약으로 행해지는 경우가 많다.

4) 도도부현 노동위원회에서의 개별분쟁 알선 절차²⁰²⁾

도도부현 노동위원회에서의 개별분쟁의 알선 절차는 도도부현에 따라 다소 차이가 있다.²⁰³⁾ 기본적으로 종래부터 노하우를 축적하고 있는 집단적 노사분쟁의 알선과 마찬가지로 절차를 행하는 곳이 많아 다른 제도에 따른 알선과 큰 차이는 없지만, 분쟁조정위원회의 알선과 다른 점은 분쟁당사자의 입장에서 보면, 노동기준법 위반 등이 얹힌 분쟁이라고 해도 민사분쟁처리의 일환으로서 일괄 처리를 할 수 있다는 장점이 있다.

알선신청서가 제출되면, 알선개시의 적부 판단과, 알선실시 준비를 위하여 신청인과 피신청인에 대하여 사무국 직원이 방문하거나 전화로 조사를 실시한다. 피신청인의 경우가 많은 사용자가 절차에 응하는 것에 소극적인 때에는 사무국 직원뿐만 아니라 사용자위원이 노동위원회의 알선에 의한 해결의 장점을 설명하여 응하도록 설득하는 경우도 있다.

알선기일에는 먼저 회의실(노동위원회실)에 알선위원과 양 당사자가 모여 알선의 개시가 선언된 후, 각 당사자는 전용 대기실로 이동한다. 당사자의 요구가 있으면 대면하는 장면을 일체 만들지 않는 형태로 절차를 진행하도록 배려하는 것이 일반적이다. 알선위원은 다른 회의실(조정실)에 이동하여 거기서 차례로 당사자를 불러 교차면접방식으로 알선을 한다. 기록이나 당사자의 유도 등을 위하여 알선 작업에는 사무국 직원도 입회한다.

도도부현 노동위원회에서의 개별노사분쟁 알선의 가장 큰 특징은 공노사 3자구성의 위원회가 행하는 것이다. 노사위원이 각각 근로자측과 회사측의 대기실에서 진심을 듣거나 설득하는 등의 조정을 하는 경우도 있고, 이로써 해결에 이르는 경우도 많다는 점에서 3자구성의 장점을

202) 村田毅之, “日本の労使紛争処理制度-その現状と再構築案”, 晃洋書房, 2022, 80-81頁.

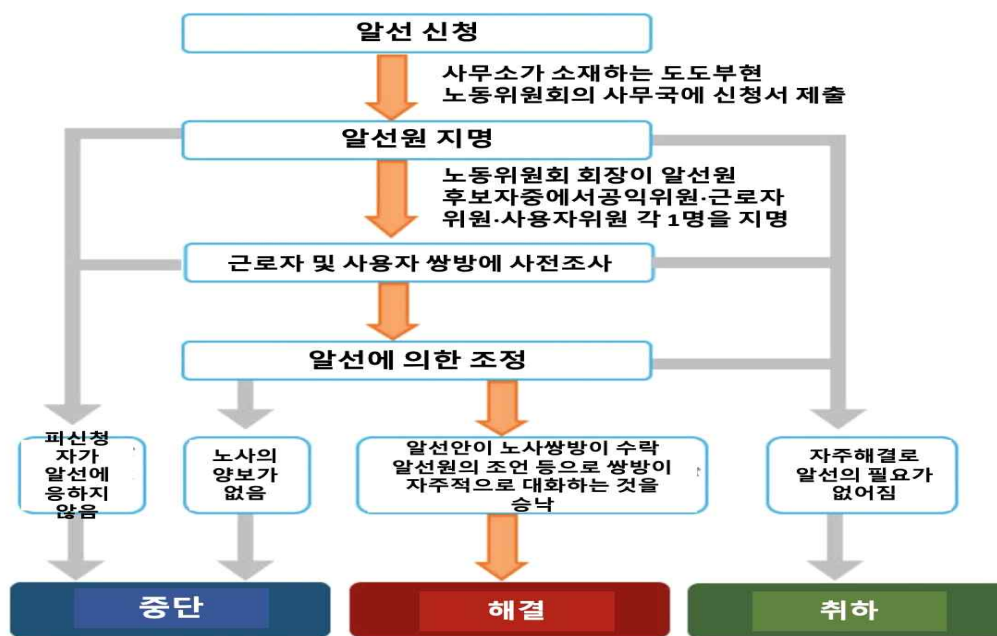
203) 일본의 노동위원회는 집단분쟁을 중심으로 한 노동분쟁해결 및 조정을 주요 역할로 하는 독립된 행정위원회이다(노동조합법 제19조, 제20조). 노동위원회의 종류로서, 국가기관인 중앙노동위원회와, 도도부현마다 설치되어 있는 도도부현 노동위원회(2004년 노동조합법 개정 이전에는 지방노동위원회라고 칭했음)가 있다(노동조합법 제19조 제2항).

찾을 수 있다.

임의의 화해를 촉진하는 부분에 대해서는 노동심판 제도와 동등 이상의 분쟁조정기능이 있다고 생각되며, 사회보험노무사나 변호사, 노동법 교수 등의 노동관계법령을 잘 아는 전문성이 높은 공익위원이 확보되면, 3자구성은 그 진가를 발휘하게 된다. 그 결과 사건처리에 성공과 실패도 적고, 노동관계법령의 실효성 확보의 관점에서, 또한 노사분쟁 당사자 양측의 납득성의 면에서도 바람직한 해결을 기대할 수 있다.

알선으로 쌍방의 의견이 일치된 때에는 알선위원의 임회하에 당사자 간에 합의 문서를 작성하여 화해를 성립되어 사건은 해결로 종료한다. 합의문서는 3통 작성하고 참여한 3명의 알선위원도 기명 날인하는 것이 일반적이다. 알선이 이루어지지 못한 때에는 중단으로 종료한다. 중단의 경우에는 알선위원 및 사무국직원이 신청인에게는 그 의향 등을 바탕으로 필요에 따라서 이용가능한 노사분쟁처리기관에 대하여 소개하는 것이 통상적이다.

[그림 6] 도도부현 노동위원회에서의 알선의 절차



출처: https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/assen_01.html

노동위원회에서는 노동조합법에 근거로 한 부당노동행위의 심사 및 노동관계조정법에 근거로 한 알선 및 조정(調停) 등도 실시되기 때문에 시설면에서 매우 충실하며, 알선을 위한 공간과, 노사 각각의 대기실 등, 사용할 수 있는 전용 공간이 항상 필요이상으로 확보되어 있다. 당사자의 긴장감을 완화하기 위하여 홋카이도 노동위원회의 경우, 노동심판과 민사조정 등과 마찬가지로 라운드 테이블 형식으로 알선을 하는 곳도 있다.

2. 사법상의 노동분쟁해결시스템

(1) 개관²⁰⁴⁾

법원(일본에서는 “裁判所”라고 하고 있지만, 본고에서는 법원으로 번역함)은 법률상 쟁송, 즉 법률 적용으로 해결할 수 있는 권리의무관계를 둘러싼 분쟁을 재판이라는 판정작용으로 해결하는 권한을 가진 국가기관이다(재판소법 제3조 제1항). 법원의 직접적인 임무는 이러한 분쟁의 해결이지만, 노동사건에서도 법원은 당사자간의 분쟁(통상적으로는 민사소송) 해결을 통하여, 노동관계에서의 물을 설정하고 명확한 역할을 완수하고 있다. 특히 일본의 최고재판소의 판결이 제시된 경우에는 이러한 물 설정의 기능은 더욱 증대되며 폭넓게 노사관계자 및 행정기관에게 있어 행동규범이 된다.

일본에서는 근래 개별분쟁의 증가로 인하여 노동분쟁에 대한 법원의 절차가 이용되는 사안이 늘어나, 2004년에는 노동심판법이 제정되는 배경이 되었다. 노동심판법 시행 이래, 노동심판의 신청건수는 순조롭게 증가하고 있으며, 법원의 절차 이용건수도 전체적으로 증가하였다.

현재 노동분쟁에 대한 법원의 분쟁해결절차로는 통상소송, 노동심판, 보전절차, 민사조정 등이 있고 각각의 요건 하에서 이용이 가능하다. 이하에서는 노동심판을 중심으로 살펴 본다.

(2) 노동심판²⁰⁵⁾

과거 2000년대 초반 일본의 사법제도개혁²⁰⁶⁾의 큰 흐름에 따라 개별노동관계 민사분쟁을 신속하게 해결하기 위한 것으로서 노동심판제도가 창설되었다. 2006년 4월 1일부터 운용이 시작되어, 현재 개별노동관계 ADR의 대표격으로 노사관계 현장에 정착하였다.

일본의 노동심판제도는 개별노동분쟁에 대하여 재판관이 맡는 노동심판관 1명과, 노동관계에 관한 전문적 지식을 가진 자로서 근로자측과 사용자측의 각 1명이 선출되는 노동심판원 2명으로, 총 3명으로 구성되는 노동심판위원회로 행해진다. 즉, 조정(調停)에 의한 해결 전망이 있는 경우에는 이를 시도하면서 합의로 권리의무 관계를 바탕으로 사건 내용에 입각한 해결안을 결정하는 비송사건 절차이다(노동심판법 제1조 참조).

이 노동심판의 절차는 ① 법원에 설치된 ② 노사의 전문적 지식경험을 가진 자가 참가하는

204) 山川隆一, “労働紛争處理法(第2版)”, 弘文堂, 2023, 128頁.

205) 村田毅之, “日本の労使紛争處理制度-その現状と再構築案”, 晃洋書房, 2022, 130-132頁 ; 山川隆一, “労働紛争處理法(第2版)”, 弘文堂, 2023, 145-146頁.

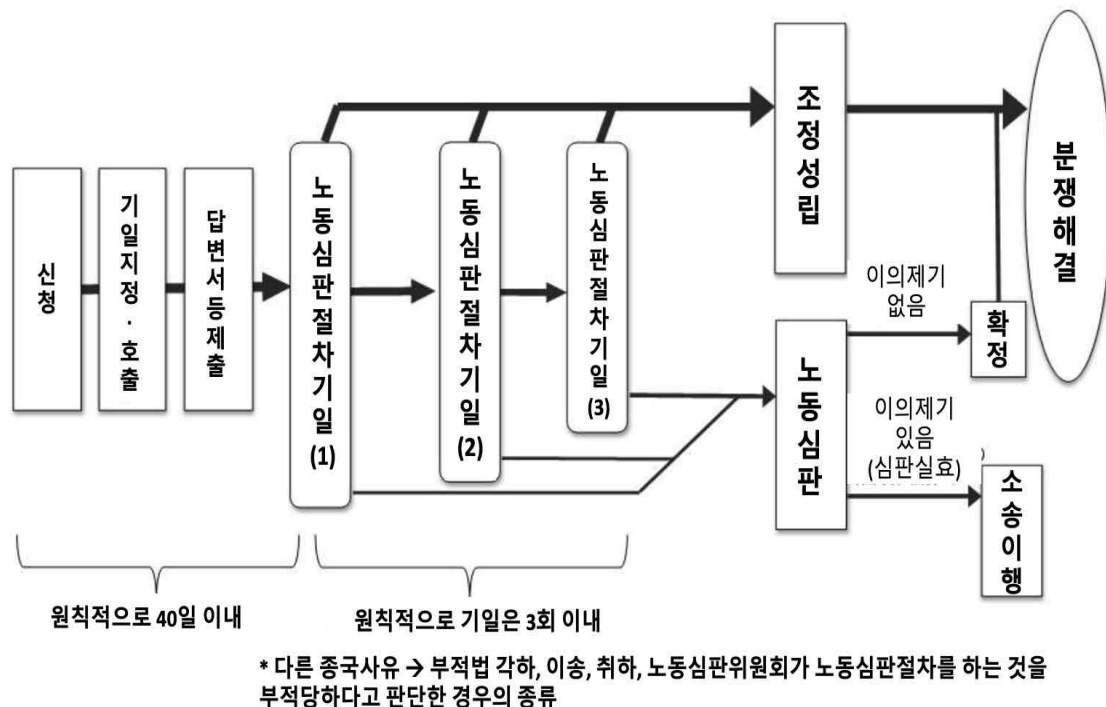
206) 首相官邸, 司法制度改革推進計畫要綱, 2002.03.20.

③ 개별노동관계분쟁에 대한 ④ 신속하고 간이한 분쟁해결절차이고, 또한 ⑤ 권리의무관계를 바탕으로 한 심판을 하고 동시에 조정이라는 당사자의 자주적 분쟁해결을 촉진하는 작용을 편성하고 있다는 점에 특색이 있다. 한편, ⑥ 소송이 아니라 “심판”절차라는 비송사건 절차로 규정되어 있지만, ⑦ 심판에 이의가 있는 경우에는 통상소송으로 이행한다는 점에서 소송과의 연계가 도모되어 있다.

노동심판제도에서는 신청이 있으면 상대방의 수락 의사에 관계없이 사건을 심리하고(절차에 대한 참가 강제), 기일을 3회 이내(3~4개월 정도)로 하여 노동사건처리에 필요한 신속한 처리를 최우선으로 하면서, 권리의무를 바탕으로 화해에 의한 해결 전망이 있는 경우에는 수시로 조정(調停)이 적극적으로 시도된다.

제1회 기일이 중심이 되며, 쟁점정리에서 권리관계의 판단에 필요한 증거조사, 조정 시도까지 제1회 기일에서 이루어지는 경우가 많다. 조정에 의한 화해에 이르지 못하는 경우에는 노동심판위원회의 회의로 해결안인 노동심판이 내려지고, 노동심판에 당사자로부터 이의가 없으면 “재판상 화해”와 동일한 효력이 부여되고 사건은 종결된다. 이의가 있는 때에는 노동심판은 실효하지만, 소송의 제기가 있는 것으로 의제되어 민사소송으로 이행하는 구조로 되어 있다.

[그림 7] 노동심판의 절차



출처: https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/roudousinpan/index.html

이러한 노동심판 절차의 특징으로, ① 개별노동분쟁을 대상으로 하고 있음, ② 노동관계 전문가가 관여하고 있음, ③ 3회 이내의 기일에서 결착, ④ 사안의 실정에 입각한 유연한 해결, ⑤ 이의신청 등의 소송으로 이행 가능, 등의 점을 들 수 있다.

일본에서 노동심판위원회가 설치되어 있는 곳은 도쿄지방법원 다치카와지부와 시즈오카지방법원의 하마츠지부, 나가노지방법원의 마츠모토지부, 히로시마지방법원의 후쿠야마지부, 후쿠오카지방법원의 오구라지부의 5곳 지부를 제외하고, 하코다테시, 아사히카와시 및 쿠시로시와 각 도도부현청 소재지 50개소에 있는 지방법원의 본청에만 설치되어 있다.

한편, 이러한 노동심판의 기능으로는 판정기능과 조정기능이라는 두 가지 기능을 겸비하고 있는 제도이다. 노동심판제도는 그 절차 속에서 조정(대화에 의한 해결)을 시도하고 동시에, 조정이 성립되지 않는 경우에는 심판(통상소송에서의 판결에 상당하는 판결)을 내리는 분쟁해결을 도모하는 것이다.²⁰⁷⁾

이 중 i) 판정기능은 통상소송에서의 판결과 마찬가지로, 강제적으로 분쟁해결을 도모하는 것인데, 노동심판제도에서는 원칙적으로 3회의 기일에서 결론을 내리는 것으로 되어 있기 때문에 소송에 비하여 신속한 분쟁해결이 이루어진다는 장점이 있다. 또한 노사문제에 대해서는 실무적인 경험, 지식을 가진 노사의 노동심판원이 심리, 판단에 관여하기 때문에 분쟁의 실정에 입각하여 적절한 판단을 내릴 수 있다. 또한 심판에 대해 의의가 생기면 심판의 효력은 잃게 되지만, 이러한 경우에는 당연히 통상소송으로 이행되게 된다. 이러한 구조로 심판에 이르지 못하고 조정으로 사건이 해결되는 비율이 높아지고 있다(약 70% 정도)

한편, ii) 조정기능은, 현행법의 해석으로서는 통상소송에 의한 해결으로는 쉽지 않은 분쟁 유형에서도 노사의 노동심판원이 관여함으로써 적절한 해결을 도모할 수 있다. 또한 노동심판에서의 조정은 당사자의 합의에 근거로 하여 분쟁을 해결하는 것이기 때문에, 종래부터 있는 법원의 조정이나 노동국이 실시하고 있는 알선 등과 본질적으로는 다르지 않다. 그러나 노동심판에서의 조정은 노사문제에 대해 실무적인 경험, 지식을 가진 노사 양측의 노동심판원이 관여하고 또한 조정이 성립되지 못하는 경우에는 심판이 내려지는 점에서, 다른 재판외분쟁해결절차와는 다른 큰 특징을 가지고 있다.

3. 민간기관의 노동분쟁해결시스템²⁰⁸⁾

일본에서는 민간기관이 행하는 노동상담은 사회보험노무사회의 종합노동상담소 등에 의한

207) 鴨田哲郎·君和田伸仁·榎一郎, “労働審判制度-その仕組みと活用の実際[第3版]”, 日本法令, 2023, 66-67頁.

208) 村田毅之, “日本の労使紛争処理制度-その現状と再構築案”, 晃洋書房, 2022, 97-99頁 및 111頁.

노동상담, 변호사단체나 변호사회, 노동조합에 의한 노동상담 등이 매우 활발히 이루어지고 있다.

(1) 재판외분쟁해결촉진법(ADR법)의 시행 이전 상황

일본에서는 이러한 민간에 의한 노동상담 뿐만 아니라 알선 이상의 노사분쟁해결서비스를 제공하는 것으로서, 재판외 분쟁해결절차의 이용촉진에 관한 법률(통칭 ADR법)이 시행되기도 훨씬 전인 1990년 3월에 제2 도쿄변호사회가 개설한 중재센터를 선구로 하여, 1990년대 초반부터 일부 변호사회가 운영하는 분쟁해결센터 등이 민사분쟁의 화해중개서비스의 일환으로서 개별노동분쟁에 대응하고 있었다.

(2) ADR법의 주요 내용

일본에서 과거 2001년 6월 12일에 발표된 “사법제도개혁심의회 의견”에서 재판외 분쟁해결 수단(ADR)의 확충 및 활성화에 대한 의견을 제시한 바 있다.²⁰⁹⁾ 이 때 그 주요 내용으로는 ADR 확충 및 활성화의 의의로서, 사법의 핵심인 재판기능의 내실화에 각별한 노력을 경주해야 하고 이에 더불어, i) ADR이 국민에게 있어 재판과 더불어 매력적인 선택지가 되도록 그 확충, 활성화를 도모해야 하며, 또한 ii) 다양한 ADR에 대해 각각의 특성을 살리면서 육성 및 충실을 도모해나가기 위하여 관계기관 등의 연계를 강화하고 공통적인 제도기반을 정비해야 한다고 보았다. 이러한 ADR에 관한 공통적인 제도기반 정비와 관련해서, 종합적인 ADR의 제도기반을 정비하는 견지에서 ADR 이용촉진, 재판절차와의 연계 강화를 위한 기본적인 구조를 규정하는 법률(이른바 “ADR 기본법” 등)의 제정을 고려하여, 필요한 방안을 강구해야 하는데, 이 때 예를 들면 시효중단(또는 중지)효의 부여, 집행력의 부여, 법률부조의 대상화 등을 위한 조건정비, ADR 전부 또는 일부에 대해 재판절차를 이용하거나 혹은 그 반대의 이행을 원활히 하기 위한 절차정비 등을 구체적으로 검토해야 한다고 언급하고 있다.

이러한 논의에 따라 일본에서는 2004년 12월 1일에 “재판외 분쟁해결절차의 이용 촉진에 관한 법률(2004년 법률 제151호, 이하 “ADR법”이라고 함)”이 공포되었으며, 2007년 4월 1일부터 시행중이다. ADR법은 분쟁의 해결을 도모하는 것에 적합한 절차를 선택하는 것을 용이하게 하고, 국민의 권리이익의 적절한 실현에 이바지 하는 것을 목적으로 하고 있다.

이를 바탕으로 재판외 분쟁해결절차에 대한 기본이념 등을 정하고 동시에 민간분쟁해결절

209) 司法制度改革審議會, “司法制度改革審議會意見書—21世紀の日本を支える司法制度—”: https://lawcenter.ls.kagoshima-u.ac.jp/shihouseido_content/shihouseido/report/ikensyo/iken-2.html

차(민간사업자가 행하는 조정, 알선 등)의 업무에 관하여 법무대신(법무부 장관)에 의한 인증 제도를 마련하고 이에 더불어 시효의 중단 등에 관한 특례를 정하여 그 편리 향상을 도모하고 있다(2007년 4월 1일 시행).

재판외 분쟁해결절차에 관하여 기본이념인 공정하고 적절한 실시 등 및 국가 등의 책무(국민의 이해 증진 등)에 대하여 규정하고 있다. ADR법은 민간분쟁해결절차 업무의 인증제도를 마련하고 있는데, 민간분쟁해결절차(민간단체에 의한 조정, 알선 등의 화해 중개)의 업무를 대상으로 하여 법무대신(법무부 장관)이 인증한다. 또한 인증을 받는 절차에는 시효의 완성유예 등의 특례를 부여하여 편리 향상을 도모하고 있다.

인증제도를 보면, 민간사업자가 인증신청을 하면(신청은 임의), 법무대신이 인정기준을 심사하는데, 폭력단원 등의 부적격자는 배제한다. 인정기준에 따라 인정이 되면, 그 사업자는 인증 분쟁해결사업자로서 법무대신의 감독을 받게 되며, i) 사업소의 게시, 기용자에 대한 설명, ii) 변호사법의 예외로서, 분쟁 분야에 따른 전문가에 의한 분쟁해결, iii) 시효의 완성유예 등의 특례가 적용된다.²¹⁰⁾

1. 인증

(1) 의의

조정, 알선 등의 화해 중개 업무를 하는 민간사업자는 그 업무에 대하여 신청으로 적정성을 확보하기 위하여 법률에서 정하는 일정한 기준·요건에 적합한 때에 법무대신의 인증을 받을 수 있음

(2) 인증의 기준 및 요건 등

① 취급하는 분쟁의 범위에 따라 적절한 절차 실시자(조정인 등)를 선임하기 위한 방법, 변호사가 아닌 자가 절차 실시자가 되는 경우의 변호사의 관여에 관한 조치 등을 정하고 있는 것 등, 그 업무가 법정 기준에 적합할 것

② ①의 업무를 하기에 필요한 지식·능력, 경리적 기초를 가질 것

③ 폭력단원 등의 일정한 사유에 해당하는 자는 인증을 받을 수 없음

2. 인증을 받은 절차 이용에 관한 특례 등

(1) 인증분쟁해결절차의 이용에 관하여 소정의 요건 하에서 시효중단효 및 소송절차의 중지

210) 裁判外紛争解決手続(ADR)の認証制度について: <https://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/images/05.pdf>

를 인정함과 동시에, 조정의 전치에 관한 특칙을 마련함

(2) 인증분쟁해결사업자(절차 실시자를 포함)는 인증분쟁해결절차의 업무를 하는 것에 관하여 보수를 받을 수 있음

3. 보고 등

(1) 인증분쟁해결사업자는 사업연도마다 사업보고서 등을 작성하고 법무대신에게 제출해야 함

(2) 인증분쟁해결절차의 업무의 적정한 운영을 확보하기 위하여 법무대신은 일정한 요건 하에서 인증분쟁해결사업자에 대하여 보고징구, 출입검사, 필요한 조치의 권고·명령을 할 수 있으며, 인증의 기준·요건을 충족하지 않게 된 경우 등에는 인증을 취소할 수 있음

4. 이용자에 대한 선택 목표의 제공

(1) 인증분쟁해결사업자는 인증을 받고 있는 취지 및 업무에 관한 사항을 사무소에 게시하여야 함

(2) 법무대신은 인증분쟁해결절차의 업무에 관한 정보를 널리 제공하기 위하여, 인터넷 등을 이용하여 이러한 정보를 공표할 수 있음

(3) ADR법의 시행 이후 상황

ADR법이 2007년 4월에 시행되고 나서부터는 ADR법에 근거로 한 민간인증 ADR기관으로서, 사회보험노무사회가 운영하는 민간형 ADR인 사회보험노무사회 노동분쟁해결센터가, 2008년 6월에 시작한 교토부 사회보험노무사회가 설치한 사회보험노무사회 노동분쟁해결센터 교토를 선두로 하여 개별노동분쟁의 알선에 의한 해결 서비스를 시작하였다. 현재 전국사회보험노무사회연합회와, 도치기현 및 오이타현을 제외한 45개의 도도부현 사회보험노무사회에서 전국 46개의 사회보험노무사회 노동분쟁해결센터가 운영되고 있으며 개별노동분쟁처리에 특화된 전국 수준의 유일한 민간형 ADR로서, 일본의 노사분쟁처리제도에서 그 존재감을 증가시키고 있다.

또한 2008년 9월부터는 일반사단법인 일본산업카운셀러협회가 설치한 전국 4곳의 “ADR센터”가, 남녀 간의 관계 유지에 관한 분쟁에 더불어, 개별노동분쟁의 화해를 위한 유료 조정(調停)서비스를, 2009년 6월부터는 NPO법인 개별노사분쟁처리센터가 운영하는 “노사분쟁해결서포트 수도권”이 개별노동분쟁의 해결 서포트를 위한 유료 조정서비스를 실시하고 있다.

그리고 사법서사회에서는 2008년 6월에 가나가와현 사법서사회 조정센터를 선두로, 전국에서 31개의 사법서사회 조정센터(그 중 삿포로 사법서사회와 후쿠오카 사법서사회의 센터는 “사법서사회 ADR센터”라고 칭함)가, 민간인증 ADR기관으로 운영되고 있다. 도쿄, 후쿠오카현 및 오이타현의 사법서사회의 센터가 “민간에 관한 분쟁”, 그 외 27개의 사법서사회의 센터가 “분쟁의 목적 금액이 140만엔을 초과하지 않는 민사에 관한 분쟁(사법서사법 제3조 제1항 제7호에 규정하는 분쟁)”을 대상으로, 분쟁당사자를 조정으로 화해로 유도하는 서비스를 유료로 제공하고 있다.

또한 행정서사회에서도 2009년 5월에 도쿄도 행정서사회가 운용을 시작한 행정서사 ADR센터 도쿄를 필두로, 전국에서 18개의 행정서사 ADR센터가 ADR법에 근거로 한 민간인증 ADR기관으로 운용되고 있다. 그 중 13개의 행정사사회의 센터가 “외국인의 직장(노동)환경 등에 관한 분쟁”도 취급분야로 삼고 있으며, 분쟁당사자를 조정으로 해결로 이끄는 서비스를 유료로 제공하고 있다.

마지막으로 변호사회 분쟁해결센터는 앞서 언급한 것처럼 1990년 3월에 개설된 제2 도쿄변호사회 중재센터를 선두로, 알선 및 중재로 민사상 법적 분쟁의 종국적 해결을 유도하는 서비스를 유료로 제공하고 있으며, 각지의 변호사회가 유지 및 운영하는 민간 ADR 기관이 있다. 2021년 6월 기준, 오사카변호사회가 독립하여 운영하는 것이 아닌 공익사단법인 민간종합조정센터를 포함하여, 전국에 52개의 변호사회 중에서 36개의 변호사회에서 39개소 설치하고 있지만, 15개 현에서는 존재하지 않아 이용할 수 없는 지역도 있다. 변호사회에서 운영하는 센터의 명칭은 각 회에 따라 다양한데, “분쟁해결센터” 외에도 “분쟁해결지원센터”, “상담알선센터”, “중재센터”, “알선·중재센터”, “민사분쟁처리센터”, “상담알선센터”, “행정중재센터”, “법률상담센터” 등 다양하다.

Ⅲ. 노동분쟁의 현황 및 통계

1. 개별노동분쟁 처리 현황²¹¹⁾

일본 후생노동성이 2022년 7월에 발표한 “2021년도 개별노동분쟁해결제도 시행 상황”을 살펴 보면 다음과 같다.

211) “「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します”: https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00108.html

먼저, (1) 종합노동상담 건수, 조언·지도 신청건수, 알선 신청건수는 전년도보다 감소했지만, 종합노동상담건수는 124만 2,579건으로 14년 연속으로 100만건을 넘어 증가추세이다.

〈표 6〉 개별노동분쟁해결제도 시행상황

내용		건수	전년대비
종합노동상담		124만2,579건	3.7% 감소
내역	법제도 문의	83만 8,913건	4.2% 감소
	노동기준법 등 위반 혐의가 있는 내용	17만 70건	10.9% 감소
	민사상 개별노동분쟁상담 건수	28만 4,139건	1.9% 감소
조언·지도신청		8,484건	7.1% 감소
알선신청		3,760건	11.6% 감소

(2) 민사상 개별노동분쟁에 의한 상담건수, 조언·자도의 신청건수, 알선의 신청건수의 전체 항목에서 “괴롭힘·따돌림”의 건수가 계속하여 가장 많다.

- － 민사상 개별노동분쟁의 상담건수는 86,034건(전년대비 8.6% 증가)로 10년 연속 최다
- － 조언·지도 신청은 1,689건(전년대비 7.8% 감소)로 9년 연속 최다
- － 알선의 신청은 1,172건(전년대비 1% 감소)로 8년 연속 최다

한편, (3) 민사상 개별노동분쟁에서의 상담건수, 조언·자도의 신청건수, 알선의 신청건수의 전체 항목에서 “해고”의 건수가 전년대비 감소하였다.

- － 민사상 개별노동분쟁의 상담건수는 33,189건으로 전년대비 12.3% 감소
- － 조언·지도 신청은 736건으로 전년대비 23.5% 감소
- － 알선의 신청은 1743건으로 전년대비 24.4% 감소

2. 각 기관에서의 개별노동분쟁처리제도의 운용상황²¹²⁾

(1) 신규 계류건수

212) 各機關における個別労働紛争処理制度の運用状況: <https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/toukei/dl/06.pdf>

연도	노동위원회 알선			도도부현 노동주관부국 등 알선		노동국 알선			노동심판			
2017년	연 도	288	(△0.7%)	연 도	516	(△13.4%)	연 도	5,021	(△2.0%)	연도	3,388	(2.6%)
2018년		320	(11.1%)		537	(4.1%)		5,201	(3.6%)		3,678	(8.6%)
2019년		310	(△3.1%)		494	(△8.0%)		5,187	(△0.3%)	역년	3,665	(△0.4%)
2020년		269	(△13.2%)		363	(△26.5%)		4,255	(△18.0%)		3,907	(6.6%)
2021년		241	(△10.4%)		391	(7.7%)		3,760	(△11.6%)		3,609	(△1.5%)

한편, 개별노동분쟁처리와 관련하여 도도부현 노동위원회, 도도부현 노동주관부국, 노동국, 노동심판제도를 이용할 수 있다. 이 중 기관별 신규계류 건수를 보면, 가장 많은 사건이 계류된 곳은 노동국 알선과 노동심판이다.

일본의 도도부현 노동위원회에서는 개별노동분쟁의 알선을 하는 것보다는 집단노동분쟁의 해결에 더욱 중점이 놓여져 있음을 고려하여야 하며, 도쿄도, 효고현, 후쿠오카 노동위원회에서는 개별노동분쟁의 알선을 하고 있지 않다.

(2) 해결률

연도	노동위원회 알선		도도부현 노동주관부국 등의 알선		노동국 알선		노동심판	
2017년	연도	45.3%	연도	73.2%	연도	40.3%	연도	83.1%
2018년		47.2%		69.8%		40.3%		83.5%
2019년		45.0%		72.2%		38.0%	역년	81.9%
2020년		51.9%		72.9%		34.2%		80.8%
2021년		38.6%		69.3%		34.6%		81.1%

각 기관별 해결률을 보면, 노동심판을 통한 해결률이 가장 높으며, 그 다음으로 도도부현 노동주관부국 등에서의 알선의 해결률이 높음을 알 수 있다.²¹³⁾

213) 각 기관별 해결률 산식은 다음과 같다.

- 노동위원회 알선 및 도도부현 노동주관부국 등 알선은 취하 및 불개시를 제외한 종결건수에 대한 해결건수의 비율
- 노동국 알선은 취하를 제외한 종결건수에 대한 합의성립 건수의 비율

(3) 처리기간

연도	노동위원회 알선			도도부현 노동주관부국 등의 알선			노동국 알선			노동심판		
	연도			연도			연도			2017-2018년은 연도 2019년 이후는 역년		
	1개월 이내	1개월 초과2 개월 이내	2개월 초과	29일 이내	29일 초과 49일 이내	49일 초과	1개월 이내	1개월 초과2 개월 이내	2개월 초과	1개월 이내	1개월 초과2 개월 이내	2개월 초과
2017년	41.3%	41.3%	17.5%	52.3%	17.3%	30.4%	43.7%	44.6%	11.7%	2.9%	31.4%	65.7%
2018년	34.3%	41.7%	24.0%	57.2%	17.7%	25.1%	41.4%	45.1%	13.5%	2.0%	28.4%	69.6%
2019년	28.0%	45.0%	26.6%	59.0%	17.5%	23.5%	39.2%	44.1%	16.7%	2.1%	25.3%	72.5%
2020년	32.0%	40.2%	27.8%	53.6%	17.2%	29.2%	43.1%	36.4%	20.5%	2.2%	17.3%	80.5%
2021년	24.6%	39.6%	35.3%	61.3%	15.8%	22.9%	41.9%	38.9%	19.2%	2.0%	23.1%	75.0%

한편, 각 기관별 사건의 처리기간을 보면, 노동위원회에서의 알선, 도도부현 노동주관부국에서의 알선, 노동국에서의 알선 등은 대체로 2개월 이내에 약 60% 이상 사건이 처리되고 있음을 알 수 있다. 반면 노동심판소에서는 2개월 초과로 사건이 처리되는 비율이 높다.

3. 민간 ADR을 통한 개별노동분쟁처리제도의 운용상황

〈표 7〉 인증분쟁해결사업자의 취급 건수

사업연도		2007년 도	2008년 도	...	2017년 도	2018년 도	2019년 도	2020년 도	2021년 도	합계
사업자수		10사업 자	26사업 자	...	149사업 자	157사업 자	157사업 자	160사업 자	163사업 자	
처리건수		68	722		986	1,654	1,485	1,087	897	15,831
기제건수		34	515		1,034	1,321	1,581	1,048	1,054	15,459
종 료 사 유	성립	11	208		388	722	945	393	387	6,556
	전망없음	8	138		226	188	211	222	284	3,365
	취하 또는 이탈	7	41		99	93	108	124	127	1,498
	불응낙	8	123		317	304	302	294	248	3,895
	기타	0	5		4	14	15	15	8	145

- 노동심판은 종료, 취하 및 각하 등을 제외한 기제(既濟) 건수에 대한 조정성립 건수의 비율

소요기간(불응낙에 따른 종료를 제외)									
1월 미만	1	25		53	39	46	58	64	781
1월 이상~ 3월 미만	16	237		288	383	408	258	273	4,645
3월 이상~ 6월 미만	9	117		233	442	672	247	220	4,046
6월 이상~ 1년 미만	0	13		91	122	120	141	114	1,571
1년 이상~ 2년 미만	0	0		33	24	28	41	64	372
2년 이상	0	0		19	7	5	9	73	151
합계	26	392		717	1,017	1,279	754	808	11,566

출처: “認証紛争解決事業者の取扱件数”: <https://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/images/kensu.pdf>

민간기관에서 개별노동분쟁의 처리 현황을 보면, ADR법에 따라 법무성의 인증사업자 수는 2007년에는 10사업자로 시작하였으나, 2021년 기준 163사업자로 증가하였다.

사건의 수리건수는 다소의 증감의 있으나 매년 증가 또는 감소의 추이를 보이며, 사건이 처리된 건수도 다소의 증감은 있으나 매년 1000건 이상의 건수가 있다. 이 중 종료사유로는 2021년 기준 “성립”이 387건, “전망없음”이 284건, “취하 또는 이탈” 127건, “불응낙”이 248건으로, “성립”은 약 37%의 비율로 이루어지고 있음을 알 수 있다.

사건의 처리기간은 2021년 기준, “1개월 미만”은 64건, “1월~3월 미만” 273건, “3월~6월 미만” 220건, “6월 이상~1년 미만” 114건, “1년 이상~2년 미만” 64건, “2년 이상” 73건으로, 대체로 6개월 이내가 약 69% 정도인데, 이 소요기간은 행정형 ADR(노동위원회, 도도부현 노동정주관부국, 도도부현 노동국)이나 사법형 ADR(노동심판)에 비해 다소 긴 기간이 소요되고 있음을 알 수 있다.

IV. 요약 및 시사점

1. 요약

일본에서는 앞에서 살펴 본 바와 같이, 일본에서의 개별노동분쟁에 대한 알선 등의 ADR 제도는 다양한 형태의 구조를 갖추고 있다.

또한 일본은 산업구조 등의 변화에 따라 개별노동분쟁이 다발함에 따라, 2000년대 초에 개별노동분쟁해결촉진법(2001년)과 노동심판법(2004년), 재판외분쟁해결절차의 이용촉진에 관한 법률(ADR법)(2004년) 등의 제정을 통하여 일본에서 발생하고 있는 다양한 개별노동분쟁을 해결을 위한 법적 기반을 마련하고 있다는 점은 시사하는 바가 크다.

이른바 행정형 ADR으로서 후생노동성의 도도부현 노동국(노동국장의 조언·지도, 분쟁조정 위원회의 알선 등)과 도도부현 노동위원회에서의 개별노동분쟁에 대한 알선이 이루어지고 있다. 또한 이에 더불어 사법상의 제도로 노동심판위원회에서 알선이 이루어지며, 또한 사회보험 노무사회 및 변호사회 등을 통한 민간기관을 통해 ADR 알선 제도도 이용할 수 있다.

이와 같이 ADR 제도는 다양화되어 있어 각 기관별 장점이 존재하며, 또한 기관 간에 유기적으로 관계를 맺고 있지만, 그럼에도 불구하고 이러한 행정형 ADR에 대하여 일원적으로 대응하는 제도로 재구축해야 한다는 주장이 있다.

이에 대해서는 구체적으로는 후생노동성 도도부현 노동국이 책임을 가지고 관할해야 한다는 의견²¹⁴⁾ 또는 어느 한 쪽으로 그 기능을 이관해야 한다는 의견²¹⁵⁾이 있다. 그 이유는 ① 도도부현 노동국과 도도부현 노동위원회에서의 업무는 거의 유사하고 이용자 입장에서 보았을 때 명확하지 않은 점, ② 도도부현 노동국에서의 개별노동분쟁해결촉진제도는 국가의 제도이며, 지방자치단체 제도인 도도부현 노동위원회에서의 상담 및 알선제도는 지방자치의 제도로서 이중행정이라는 비난을 피할 수 없는 점 등이 지적되고 있다.

한편, 일본에서 우리나라에는 없는 노동심판제도를 가지고 있는 점도 특색으로, 이 노동심판제도는 강제적이며 최종적인 결정력을 가지는 민사소송을 배후를 앞두고 있음으로써 조정에 의한 높은 화해률을 실현하고 있다. 이러한 개별노동분쟁에 관해서는 노동심판제도와 같은 수준의 민사소송과의 유기적인 연동을 도모하는 것이 필요한데, 실현가능성을 고려한 현실적인 접근으로는 민사소송에 가까운 사법형 ADR인 노동심판제도를 이용하기 위해서는 원칙적으로 행정형 ADR을 거치는 것을 필요로 하는 시스템이 현실적이라는 주장도 있다.²¹⁶⁾

2. 시사점

따라서 우리나라에서도 개별노동분쟁 해결을 위한 제도 정비를 위해서는 일본과 같이 (i) 각 지자체에 한국형 “종합노동서비스센터”를 설치하여 일본과 같은 “종합상담코너”의 역할을

214) 村田毅之, “日本の労使紛争処理制度-その現状と再構築案”, 晃洋書房, 2022, 207-208頁

215) 山川隆一, “労働紛争処理法(第2版)”, 弘文堂, 2023, 39-40頁 ; 野田進, “労働紛争解決ファイル～実践から理論へ”, 労働開発研究會, 2011, 315頁.

216) 野田進, “労働委員会制度の再編に向けて-『労働委員会法』構想とその概要”, 月刊勞委勞協, 648号, 2010, 3頁.

하게 하는 방안과 (ii) 종래의 노동위원회 제도개편을 통하여 알선 기능의 부활을 들 수 있다.²¹⁷⁾

물론 우리나라에서 이러한 행정형 ADR를 노동위원회에 도입한다고 했을 때 우리와 일본의 노동위원회의 구조가 다르다는 점을 먼저 고려해야 하는데, 일본은 우리나라와 달리 노동위원회법이 존재하지 않고, 중앙노동위원회는 국가기관이지만 도도부현 노동위원회, 즉 우리로 치면 지방노동위원회는 지방자치법에 따른 도도부현에 설치되는 행정위원회라는 점에 가장 큰 차이가 있다. 그리고, 우리나라에는 없는 노동심판소가 우리나라의 노동위원회에서 개별분쟁을 해결하고 있는 기능과 역할을 거의 유사하게 완수하고 있는 점도 차이가 있다.

그럼에도 불구하고 우리나라의 노동위원회에 개별노동분쟁을 해결하기 위한 알선 등의 ADR 기능 도입의 필요성으로는 3자 구성의 전문가로 이루어진 기존 노동위원회의 기능과 인프라를 활용할 수 있다는 점, 국가기관으로서의 노동위원회가 내린 알선 등의 ADR의 결과에 대한 의의가 크다는 점 등을 고려하면, 노동위원회에 그 역할수행을 위한 권한을 부여할 수 있을 것으로 생각된다.

또한 일본은 2000년대 이후, 산업구조의 변화 등으로 급증하게 된 개별노동분쟁을 해결하고자 개별노동분쟁해결촉진법을 제정하여 개별노동분쟁의 해결을 위해, 도도부현 노동국 및 도도부현 노동위원회 등에서 개별노동분쟁에 대해 알선 등으로 해결할 수 있는 법적 근거를 마련하여 적극적으로 대응하고 있다. 또한 이에 더불어 노동심판소법, ADR법 등을 제정하여 사법형 ADR, 민간형 ADR 제도를 구축하여 다양한 형태와 루트로 개별노동분쟁 해결을 위해 노력하고 있는 점에서 시사하는 바가 크다.

그러므로 향후 한국형 개별노동분쟁해결촉진법 및 ADR법 등의 마련은 중요한 과제가 될 수 있다. 한국형 개별노동분쟁해결촉진법을 마련함으로써, 산업현장에서 발생하는 개별노동분쟁에 더욱 적극적으로 대처하여 해결할 수 있으며, 이를 위해 노동위원회에서 개별노동분쟁의 해결을 위한 법적 근거를 공고히 할 수 있을 것이다. 또한 ADR법 등은 민간기관을 통한 ADR을 활성화하여 저렴하고 접근성 높은 민간기관의 ADR 제도를 마련하는 근거를 마련할 수 있을 것이다.²¹⁸⁾

향후 우리나라에서도 개별노동분쟁에서의 ADR 제도의 보급 및 확산을 위해서는 행정기관을 통한 ADR 제도의 정비에 더불어, 다발하는 개별노동분쟁 해결을 위한 금전 및 시간에 소

217) 이정, “개별적 노동분쟁 해결제도에 관한 일고찰-일본의 사례를 중심으로-”, 국제법무, 제주대학교 법과정정책연구원, 2022, 138-139면.

218) 민간기관의 ADR 제도는 법원의 절차나 도도부현 노동국 등에서의 공적 ADR로 처리하는 사건의 분담, 경감하여 공적 제도의 유지에 필요한 사회적 비용과, 알선위원 등의 인적 경감에 도움이 되고, 더 나아가서는 분쟁당사자에 의한 다양한 분쟁해결기관의 선택지로서 작용하고 있는 것으로도 평가해볼 수 있다(村田毅之, “日本の勞使紛争處理制度-その現状と再構築案”, 晃洋書房, 2022, 99頁).

모적인 상황을 개선할 수 있도록 행정기관 및 민간기관에서의 공사(公私)의 ADR 제도가 함께 정비되어야 하는 것도 고려해볼 수 있을 것이다.

제6장 노동위원회의 법제도적 개선 방안

I. 서론

노사관계는 인격적 신뢰를 바탕으로 한 인간관계적 속성이 강하다. 노사관계 갈등은 일반적인 거래관계에서의 갈등과 다른 특성이 있다. 노사 간 갈등은 내면에서의 신뢰를 훼손할 위험이 크다. 노사 간 갈등의 정점에 법적 분쟁이 있다. 이렇듯 노사 간 법적 분쟁을 해소하는 문제에 대해 그 고유성을 충분히 고려하지 아니한 채 전형적인 소송절차에 따르도록 하는 것은 바람직하지 않다. 독일에서 일반 민사법원제도와 달리 특별법원으로서 노동법원제도가 모색된 이유도 실은 여기에 있다. 우리나라의 경우 노동분쟁의 상당부분이 노동위원회의 심판기능을 통해 해소되고 있다. 문제는 노동위원회가 준사법적 행정위원회라는 법적 지위를 가진다는 점이다. 법적 분쟁에 대해 사법기관에 의한 재판절차가 아니라 노동행정위원회의 심판절차를 통해 해소되도록 하는 것은 제도론상 상당히 논쟁적일 수 있다.

실제로 노동위원회 제도의 원형이라고 할 수 있는 미국과 일본의 노동위원회는 노동조합 관련 업무와 부당노동행위 등 집단적 분쟁에 대한 조정 내지 심판 기능을 담당하는 데 그친다. 그러나 한국의 노동위원회는 부당해고구제와 부당노동행위구제 그리고 차별시정과 단체협약창구분리 등 많은 노동분쟁에 대해서 심판기능을 수행하고 있다.²¹⁹⁾ 전형적인 권리분쟁에 대한 심판권한을 행사하는 셈이며, 여기에 더 나아가 오늘날 더 많은 분쟁 영역에 대해 노동위원회의 적극적인 심판기능을 부과하려는 논의가 진행되고 있다.

그 이유는 간단하다. 소송절차에 비해 간이하고, 비용이 적게 들며, 노동행정관청으로서 접근 가능성이 높으며, 노동분야에 관한 한 전문성을 지니며,²²⁰⁾ 직권조사와 비교적 자유로운 심문절차 등으로 인해 분쟁 당사자인 근로자의 선호가 매우 높기 때문이다.

여전히 남는 문제는, 과연 노동위원회의 심판기능에 대한 과도한 의존이다. 노동위원회의 지속가능한 발전을 위해서는 법제도론상 이례적이라고 할 수 있는 <권리분쟁에 대한 심판기

219) 그 외에도 노동위원회는 노동조합의 총회등 소집권자의 지명의결, 노동조합 규약의 지정명령 의결, 노동조합의 결의·처분에 대한 지정명령 의결, 노동조합 해산의 의결, 단체협약의 지정명령 의결, 단체협약의 지역적 구속력에 대한 의결, 안전보호시설에 대한 쟁의행위의 중지명령의 사전의결 또는 사후승인 등 노동행정관청의 처분에 객관성·공정성을 담보하기 위하여 사전적으로 요건을 판단하는 권한을 갖고 있다.

220) 같은 취지로는 정인섭, “노동분쟁의 특수성과 노동법원의 전문성”, 노동법연구, 2005년 하반기 제19호. 특히 노동위원회는 노·사·공익의 삼자구성원리에 입각하고, 단순한 법률전문가가 아니라 현장에서의 노동경험이 많은 사람들이 위원으로서 판정에 참여함으로써, 판정에 대한 노사 분쟁 당사자의 신뢰도 상당히 높은 것으로 보인다.

능>의 과도한 확장은 오히려 경계되어야 한다. 노동위원회의 행정위원회로서의 지위와 역량 그리고 행정전문성을 고려할 때, 장차 노동위원회제도의 발전방향성은, 사후적인 심판기능 보다는 사전적인 노동분쟁예방이나, 노사 간 합의를 통한 분쟁조정기능의 강화에서 찾아야 할 필요가 있어 보인다.

II. 노동분쟁의 해결원칙으로서 <노사 주도적 해결 원칙>과 노동위원회의 기능적 의미 재검토

1. 근로계약관계의 법적 속성

(1) 근로관계의 인격관련성

근로관계는 근로의 제공과 임금의 지급관계를 주된 급부와 반대급부로 하는 관계이다. 근로계약관계는 주된 급부목적이 종속적 지위에서 인간의 노동력을 매개로 하는 근로의 제공이라는 점에서, 다른 민사계약관계의 그것과 구별된다.²²¹⁾ 다만 근로관계에 있어서 근로자의 근로제공은 자신의 인격과 분리될 수 없다.²²²⁾ 인간적 공동체관계(Personenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis)로서 노사관계에는 인간적 신뢰가 매우 중요한 이유가 바로 여기에 있다.²²³⁾ 즉, 인간의 노동력을 급부목적으로 하는 한 그 노동력을 제공하는 자와 제공받는자 사이의 신뢰관계 형성은 그 관계를 지속하게 만드는 핵심요소이다. 만약 양자 사이에 신뢰관계가 훼손된다면, 더 이상 노동력 제공관계로서 근로관계는 지속될 수 없다.

(2) 노사 당사자 간 계약적 비대등성

근로계약관계는 노무의 지속적 제공을 주된 계약목적으로 하는 전형적인 지속적 계약관계(Dauerschuldverhältnis)에 해당된다.²²⁴⁾ 그러나 근로계약의 당사자인 근로자는 사회적 보호필요성(Sozialschutzbedürftigkeit)이 인정된다. 근로계약관계는 사적 당사자 간의 자유로운 계약체결의 산물이지만 근로계약의 당사자 간에는 계약적 대등성이 사실상 결여(Imparität)되어 있

221) 대법원 1993. 12. 21. 선고 93다11463.

222) 대법원 1996. 4. 23. 선고 95다6823.

223) BAG 10. 11. 1955 AP Nr.2 zu §611 BGB Beschäftigungspflicht.

224) Heuck/Nipperdey, Lehrbuch des Arbeitsrechts I., 7. Aufl., 1963, S.527; ErfK-Preis, §611 BGB, 3.Aufl., 2003, Rn.4.

다.²²⁵⁾ 따라서 형식적인 계약자유의 보장은 오히려 사적 자치의 본질을 형해화할 우려가 있다.²²⁶⁾ 특히 근로계약관계 당사자 간 비대등성은 노동분쟁의 해소 방식에도 상당한 영향을 미친다. 사용자와 달리 근로자는 회사 경영정보 등 제반 사정에 대해 충분히 알지 못하는 경향이 있고, 나아가 사회적 약자로서의 지위에 놓여 있다. 분쟁에서 승리하기 위해서는 다양한 경영정보나 기타 자료에 대한 접근가능성이 높아야 하는 데 이러한 점에서 근로자는 분리하다. 근로관계로부터 비롯된 법적 분쟁 발생 시 근로자는 자신의 권리에 대한 인식과 정보가 부족한 경우가 많다. 이러한 점에서 노사분쟁에 있어 근로자는 무기대등의 원칙을 견지하기 어렵다.

2. 노동분쟁 해소의 〈노사 자율결정(self-determination)우선의 원칙〉 제도화 필요성

근로관계의 당사자 간 인격적 신뢰관계성과 노사 간 대등성 결여는 노사관계에서 초래되는 노동분쟁의 해소방식을 채택함에 있어 반드시 고려되어야 한다.²²⁷⁾ 이러한 점을 감안해 본다면, 우선 노동분쟁은 다른 어떤 분쟁유형 보다 신속하게 해소되는 것이 필요하다. 그렇지 아니하면 노사 간 인격적 신뢰관계가 훼손되고 말기 때문이다. 여기에 더하여 노동분쟁 해소를 위해서는 노동에 관한 실무적 이해도와 전문성이 강조되어야 함은 물론이다.

무엇보다 간과되어서는 안되는 것이 있다. 바로 갈등의 당사자인 노사가 갈등 해소에 있어서도 주도적인 지위를 유지해야 한다는 점이다. 노사 당사자 주도의 분쟁해결방식을 모색함으로써, 노사 양측 간의 인간적 신뢰관계 훼손 우려를 최소화해야 한다. 물론 여기에는 제3자의 개입을 통해 조정이 이루어지는 것도 포함된다. 노사분쟁이라는 것이 노사 간의 특수한 인격적 관계를 전제로 하는 것이기 때문이다.

자칫 심판기능에만 급급하여 제3자의 개입을 통한 심판기능이 과도하게 남용될 경우 자칫 신뢰를 훼손하거나, 훼손된 신뢰를 방치하는 부작용을 초래할 수 있다. 이러한 점에서 노동분쟁이 국가기관에 의해 강제적으로 해소되는 경우는 차선이며, 불가피한 경우에 시행되어야 한다. 노사 간의 인격적 신뢰관계를 무시하고, 국가권력에 의해 강행적으로 분쟁이 해소되므로, 겉으로는 분쟁이 해소된 것처럼 보일 수 있어도 노사 당사자의 내적 신뢰는 회복되지 않는 경우가 다수이기 때문이다. 이러한 경우 노사관계는 건전하게 지속되기 어렵다. 따라서 국가기관

225) MünchArbR-Berkowsky, Bd.I, 2.Aufl., 2000, §6 Rn.2.

226) Kühling, AuR 1994, 126 (127); Wank, Festschr. P. Hanau, 1999, S. 296.

227) 노동분쟁의 특징으로는 정치적 분쟁과 유사한 집단성, 기업 또는 노동조합이라는 조직체 내부 분쟁으로서의 자율성, 조기 종식의 필요성, 계속적 관계에서 발생하는 일상성, 분쟁당사자 사이의 불평등성 등이 지적되기도 한다(김진수, “한국에서의 노동분쟁처리기구로서의 법원의 구조 및 운영실태, 노동법원의 도입방향”, 『노동과 법』 제4호, 318면).

에 의한 노동분쟁 해소방식이 개시되더라도 가능한한 노사자율적 해소가능성을 지향하여야 한다. 특히 법원에 의한 소송절차에 돌입하게 되면 노사 간의 대립은 격화될 가능성이 높다. 소송과정에서 노사 양측이 자신의 주장을 관철하기 위해 대립할 수 밖에 없기 때문이다. 소송절차가 장기간 지속되는 것이 통상적이므로, 소송결과와 상관없이 노사 양측 모두 상호간의 신뢰를 상실하게 된다.

3. 소결: 노동위원회제도의 기능적 의의

요컨대 노동분쟁은 제3자에 의해 해소되는 것 보다는 자주적 해결방식이 중심에 놓여야 한다. 사실 노동위원회제도의 심판기능이 확대되거나 심화되고 있는 경향을 경계해야 하는 이유가 바로 여기에 있다.

노동분쟁의 해소는 노동현장에서의 특수성을 이해하면서 시도되어야 한다. 단순히 법해석과 적용이 최선일 수는 없으며 또한 우선되어서도 안된다. 법규정의 내용이나 해석과 상관없이 노사 양측이 납득할 수 있는 분쟁해소방안을 찾는 것이 더 중요하기 때문이다.

이러한 맥락에서 행정위원회를 통한 노동위원회제도는 가능한 한 ‘소송에 이르지 않고’ 노동분쟁을 해소하도록 하는 데 본질이 있는 제도라고 할 수 있다. 따라서 노동위원회는 법원의 사법기능을 행정위원회가 대신하는 제도라고 보는 것은 잘못이다. 노동위원회제도는 우선 자율적인 노동분쟁 해소의 가능성을 높이고, 그럼에도 노사 간 자율적인 노동분쟁의 해소가 어려운 경우 노동위원회의 판정을 통해 행정위원회로서 합리적인 분쟁해결방안을 ‘판정’이라는 이름으로 제시하게 된다. 노사 당사자는 그러한 판정을 따름으로써 자율적인 해결을 하거나, 그러한 판정에 불복하고 최후의 수단인 재판을 받아 보게 된다.

Ⅲ. 노동위원회의 법적 지위와 도입연혁 그리고 발전 방향성

1. 제도적 의의

(1) 점진적 기능확대와 노동현장에서의 신뢰 증가

노동위원회는 준사법적 행정위원회라는 법적 지위를 갖는 노동분쟁해결기관이다.

노동위원회의 부당해고 심판 기능 등을 고려하여 보면, 노동위원회제도 도입 시 모델로 평

가할 수 있는 일본의 노동위원회제도와도 구별되는 점이지만, 이러한 우리나라 노동위원회의 기능과 역할 범위확대는 - 이하에서 보듯이 - 그 동안 노동분쟁 발생 시 노동위원회에 대한 근로자 및 노동현장에서의 신뢰 증가에 따라 점진적으로 이루어져 왔다.

(2) 노동행정연계적 노동분쟁해소의 효율성

근로계약관계 상에서 발생하는 분쟁의 특성 상 엄격한 사법적 판단과 평가에 구속되지 않고, 노동정책적 차원에서의 여러 가지 고려를 통해 유연하면서도 구체적인 타당성과 합리성을 높일 수 있도록 하는 것이 중요하다.

노동위원회는 (i) 노동행정력을 바탕으로 하여 직권조사를 시행하고, (ii) 분쟁 중인 노사 당사자의 의견을 자유로운 형식을 통해 충분히 소명하고 제시할 수 있도록 하고, 타협의 여지를 열어 놓고 있다. 분쟁해결의 신속성과 분쟁당사자 간의 화해 등을 가능하게 하는 주요 요인이 바로 노동행정력의 지원이라고 할 수 있다. 이러한 점은 엄격한 소송물 및 소송절차에 구속되는 사법제도와 차별화된 부분이라고 할 수 있다.

노동위원회의 심판기능과 관련하여 신속성과 저렴한 비용, 그리고 이미 50여년 동안의 노동분쟁심판 노하우 등으로 실제로 소송건에 비해 월등히 많은 구제신청사건을 담당하여 왔다. 이는 근로자들의 노동위원회제도에 대한 신뢰를 보여주는 것이다.

2. 도입연혁

(1) 1945년 10월 30일 미군정법령 제19호

한국에서 노동위원회는 1945년 10월 30일 미군정법령 제19호로 노동분쟁 조정을 위한 법정기관으로 처음 설치되었다.

(2) 1953년 노동위원회법 제정

1953년 4월 17일 노동위원회법의 제정으로 명확한 법적 근거를 갖고 확립된 이래 계속적으로 그 권한과 기능을 확대하고 그 위상도 높아져 오고 있다. 맨 처음에는 법령에서 정한 사항의 심사의결권과 노동쟁의 조정 및 중재 등만을 담당하였다.²²⁸⁾

228) 김진수, “노동위원회의 역할과 과제 - 심판기능을 중심으로”, 노동법학, 2009. 3, 10면 이하.

3. 노동위원회의 역할범위 확대

당초 법령에서 정한 사항의 심사의결권과 노동쟁의 조정 및 중재기능만을 수행하여 오던 노동위원회는 그 후 법 개정을 통해 1963년부터 부당노동행위 구제신청 사건에 대한 심판, 1989년부터 부당해고 구제신청 사건에 대한 심판, 1999년부터 교원노동관계 조정, 2005년부터 공무원노동관계 조정, 2006년부터 기간제 및 단시간근로자와 파견근로자의 차별시정 신청사건에 대한 심판과 필수유지업무 유지, 운영 수준 등 결정, 2007년 1월 26일 개정된 근로기준법은 구제명령 불이행에 대한 이행강제금 제도를 도입했고,²²⁹⁾ 확정된 구제명령을 이행하지 않는 경우에는 형사처벌하도록 했다(제111조).²³⁰⁾ 2011년부터 사업 또는 사업장 단위 복수노조의 교섭창구 단일화 업무 등을 담당하고 있다.²³¹⁾

노동위원회의 권한과 기능이 계속 확대되고 있는 이유로는 첫째, 법원에 의한 절차와 비교하여 비교적 신속하고 저렴하여 근로자들의 접근성이 용이하다는 점, 둘째, 각 부문별위원회가 노·사·공익 3자 위원으로 구성된 데서 비롯되는 신뢰감, 셋째, 노동사건만 취급하는 전문기관으로서의 외양 등을 지적할 수 있다.²³²⁾

4. 심판기능 중심에서 조정기능 중심으로의 전환 필요성

(1) 노동위원회 제도의 지속가능한 발전을 위한 제도 개편 방향성

노동위원회의 심판기능이 신속하면서도 전문성을 바탕으로 하여 근로자 보호에 현실적으로 기여하고 있으며,

그럼에도 불구하고 노동위원회의 권리분쟁 해소 기관으로서의 기능은 근로자보호차원에서 매우 성공적이라고 할 수 있다. 절대다수의 근로자가 법원을 통한 권리구제보다 노동위원회에 의한 권리구제를 선호하고 있다는 점이 이러한 사실을 방증하고 있다. 노동분쟁이 가지는 고유

229) 근로법 제33조 제1항은 “노동위원회는 구제명령을 받은 후 이행기간까지 구제명령을 이행하지 아니한 사용자에게 2천만 원 이하의 이행강제금을 부과한다.”고 규정하고 있다.

230) 이행강제금 제도의 해석론과 입법론에 대해서는 권창영, “근로기준법상 이행강제금제도에 관한 연구”, 서울대학교 박사학위논문, 2008. 8.; 정진경, 앞의 박사학위논문, 433-460면.

231) 김선수, “노동위원회의 역할과 과제 - 심판기능을 중심으로”, 노동법학, 2009. 3, 10면 이하.

232) 김선수, “노동위원회의 역할과 과제 - 심판기능을 중심으로”, 노동법학, 2009. 3, 10면 이하. 이러한 점을 감안하여 본다면, 우리나라의 노동위원회 제도는 이러한 점에서 매우 이례적인 기능을 수행한다고 볼 수 있다. 노사 간 이익분쟁 과정에서 나타날 수 있는 갈등과 분쟁을 해소하는 기능을 염두에 둔 행정기관인 노동위원회가 이러한 범위를 넘어서, 법적 분쟁 그러니까 권리분쟁에 대해서까지 - 사법기관과 사실상 동일하게 - 심판 기능까지 수행하는 것은 비교법적으로 볼 때에도 드문 일이다. 그럼에도 불구하고 노동위원회제도는 우리나라 노동현실에서 법적 분쟁해소에 매우 중요한 역할을 수행하고 있고, 노동위원회를 통한 법적 분쟁 해소기능에 대한 근로자들의 선호 또한 매우 높은 것이 엄연한 현실이다.

한 속성을 잘 반영할 수 있도록 특화된 기관이라는 점, 그 외에도 신속한 분쟁해결을 지향하면서도 노동 전문성과 저비용 분쟁해소절차라는 점이 노동위원회에 대한 선호에 기여하고 있다.

결과적으로 노동위원회제도의 지속가능한 발전을 위해서는 법제도적 이례성을 최소화하면서도 (ii) 노사분쟁이 가지는 고유한 속성을 충분히 반영하면서, 동시에 (iii) 사회적 약자로서 근로자의 보호에 관한 한 실용적이고 효율적인 방식으로의 제도개선이 요구된다.

(2) 노동위원회의 사전 및 사후 분쟁 해소 기능의 균형적 강화 필요성

노동위원회가 지향해야 할 행정위원회로서의 대국민서비스기능의 요체는, 사후적인 심판기능에 맞추기 보다는 오히려 노동분야에서 소송이나 심판 등 노사 당사자가 간에 법적 갈등이 처음부터 발생하지 않도록 사전적으로 조정하는 기능에 초점을 맞출 필요가 있다. 이를 통해 노동분쟁이 법적 구제절차로 비화되기 전에 신속하면서도 자율적으로 분쟁을 해소할 수 있도록 지원해야 한다. 노동위원회의 사회갈등해소기관으로서 기능은, 사후적 구제 뿐만 아니라 사전적 예방의 관점에서도 강화될 필요가 있다.

(3) ADR을 통한 사전분쟁예방기능의 모색

판단컨대 사전적 예방기능은, 사법기관인 법원의 기능과 차별화되는 것이며, 노동위원회의 고유한 역할 영역으로서 확대될 수 있는 분야이다. 이를 위한 구체적 수단이자 방법론으로 고려될 수 있는 것이 바로 ADR이다. 유감스럽게도 지금까지 우리나라 노동행정분야에서 조정제도는 매우 주변부적 사항을 치부되어 왔다. 이는 우리나라가 경제 사회 발전과정에서 국가행정 주도적 방법론을 채택해 왔던 데 기인하는 것으로 보인다. 노동시장에 있어서도 국가의 적극적 개입과 역할이 중요하며, 그 일환으로서 주로 고려되었던 것이 바로 <공정한 심판자로서의 국가>지위가 강조되었다. 이러한 점들은 향후 선진적인 노사관계 갈등해소를 위한 국가 역할을 재설계하는 과정에서 반드시 고려되어야 할 것이다.

5. 소결: 노동위원회의 조정기능강화 필요성과 당위성

양당사자 간 <신뢰유지>라는 관점에서 볼 때 근로관계에서 초래되는 법적 분쟁의 해소 역시 양 당사자 사이의 신뢰를 훼손하는 결과를 초래하여서는 아니된다. 가능한 한 당사자 간의 신뢰 훼손없이 그 갈등을 해소할 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 즉, 신속하면서도 양당사자

에게 내적 상처를 덜 주는 방식의 분쟁해소절차를 모색해야 한다.²³³⁾ 이러한 속성을 감안한다면, 권리분쟁으로서의 속성을 가지는 노동분쟁에 대해서도 심판이 아닌 조정의 기능을 강조할 필요가 있다. 당사자 스스로의 결정(self-determination)에 의해 분쟁이 해소되므로, 그 분쟁의 종국적 해결에 기여한다. 제3자의 판단에 당사자는 복종하여야 하는 심판이나 재판과 이러한 점에서 차이가 크기 때문이다.

다만 조정기능의 강화를 위해서는 필연적으로 노동분쟁에 관한 이해도가 높고 전문성 역시 강화되어 있어야 한다. 조정기능의 실효성을 좌우하는 것은, 노동분쟁이 가지는 고유한 속성을 정확히 인식함으로써 양당사자에게 공감을 얻는가 여부에 달려 있기 때문이다. 이러한 이유로 최근 법원 및 검찰은 민사분쟁 뿐만 아니라(민사조정) 형사사건에 대해서도 조정(형사조정)을 통한 분쟁해소에 적극적으로 나서고 있음에 주목할 필요가 있다.

요컨대 노사 간 자율적 분쟁해결방식에 대한 지향성과 분쟁해결의 신속성, 그리고 분쟁의 사전예방기능강화 등이 강조될 필요가 있다.²³⁴⁾

IV. 집단분쟁 및 개별분쟁에 대한 조정제도의 실효성 제고 방안 재검토

1. 노사 간 집단분쟁으로서 노동쟁의 조정제도 개편방안

(1) 노동조합 및 노동관계조정법 상 조정제도 체계 및 주요 내용

1) 조정전치주의

조정제도는 당사자 간에 근로조건 결정에 관한 주장이 불일치하여, 노사 간에 합의를 위한 노력을 계속하여도 더 이상 합의의 여지가 없는 경우, 즉, 노동쟁의상태를 전제로 하여 조정이 개시된다. 현행 노조법 상 노동쟁의 조정제도체계의 주된 역할주체는 노동위원회이다. 현행법 상 노동쟁의 조정제도는 필수절차로서 법정화되어 있다. 즉, 노동쟁의에 돌입하기 이전에 당사자의 의사에 관계없이 반드시 노동위원회를 통한 조정을 거치도록 법적으로 의무화하고 있다(노조법 제45조 제2항).

233) 근로계약관계에서 인격의 침해를 초래하는 분쟁이 매우 빈번하게 발생할 여지가 그만큼 크다는 것을 의미하는 것이기도 하다. 대표적인 예가 바로 직장내 괴롭힘이나 성희롱 등이다.

234) 같은 취지로 김진수, “한국에서의 노동분쟁처리기구로서의 법원의 구조 및 운영실태, 노동법원의 도입방향”, 『노동과 법』 제4호, 318면.

2) 조정전치주의 위반에 따른 법적 제재

나아가 노조법 제91조 제1호에 의거 이를 위반한 경우의 벌칙을 규정하고 있다. 그러나 벌칙을 규정하고 있다고 하여 곧 조정전치제도를 쟁의행위의 정당성에 있어 유효요건을 볼 수는 없다. 법원이 적절시 실시하고 있는 바와 같이 “이러한 조정전치주의는 노동조합및노동관계조정법 제45조 제2항은 조정전치주의를 선언하고, 같은 법 제91조 제1호는 이를 위반한 경우의 벌칙을 규정하고 있는바, 조정은 국가 및 지방자치단체가 노동관계 당사자 간에 노동관계에 관한 주장이 일치하지 아니할 경우에 노동관계 당사자가 이를 자주적으로 조정할 수 있도록 조력함으로써 쟁의행위를 가능한 한 예방하고 노동쟁의를 신속·공정하게 해결하기 위한 행정서비스인 점(노조법 제49조), 쟁의행위를 개시한 이후에도 당사자의 신청에 의하여 조정절차를 개시하는 것이 가능한 점, 위와 같은 조정전치제도의 취지는 분쟁을 사전에 조정하여 쟁의발생을 회피하는 기회를 주고 또 쟁의발생을 사전예고케 하여 손해방지조치의 기회를 주려는 데에 있으며 쟁의행위 자체를 적극적으로 금지하려는 데에 있는 것은 아닌 점 등을 종합하면, 위 조정전치규정에 위반함으로써 벌칙적용의 대상이 된다고 하여 이것만으로 바로 쟁의행위로서의 정당성이 상실된다고 볼 것이 아니라”고 할 것이다. 쟁의행위의 정당성은 조정전치제도 위반으로 인해 국민생활의 안정이나 사용자의 사업운영에 예기치 않는 혼란이나 손해를 끼치는 것과 같은 부당한 결과를 초래하는 지의 여부 등 구체적 사정을 살펴서 그 정당성 유무를 가려야 한다는 것이 판례의 입장이다.²³⁵⁾

(2) 개선 방향: 단체교섭절차에서의 교섭지원제도 모색 필요성

현행 노조법 상 조정제도는 노동쟁의상태가 발생한 이후에 비로소 개시된다는 점에서 사후적 조정을 원칙으로 한다.²³⁶⁾ 이에 대해 사후적 조정 원칙에 따라 노동쟁의 상태가 발생하기 전에 선제적으로 조정이 이루어질 필요가 있다.²³⁷⁾ 하지만 사전적 조정제도의 도입은 결국 노사 간 단체교섭과정에 제3자가 조정을 통해 개입함을 의미하는 것이다. 자칫 지나친 개입으로서 평가될 위험이 있다.

그럼에도 불구하고 교섭의 촉진을 위한 국가적 지원제도까지를 부정하기는 어렵다고 판단된다. 오히려 교섭의 진행을 원활하게 하는 데 필요한 지원제도라면 적극적으로 모색할 필요가 있다. 노동분쟁에 이르기 이전에 갈등을 원활하게 해소하여 단체협약을 체결하는 것이 가장 바

235) 대법원 1991. 5. 14 선고 90누4006 판결; 춘천지방법원 1999. 5. 5 선고 98노1147 판결.

236) 유성재, 노동위원회 기능의 활성화를 위한 법제개선방안, 한국법제연구원, 2005, 13면.

237) 원창희, 예방적 조정제도의 도입방안, 조정과 심판, 16호, 2003, 3면 이하; 김태기, 노동위원회조정심판서비스의 문제점과 개선방향, 조정과 심판, 6호, 2001, 22면 이하.

람직하기 때문이다.

노동위원회의 조정기능 강화를 위해서는, 노사 간 교섭 과정에 필요한 외부 정보(동종 산업 타회사나 외국의 사례 등)를 노사에 제공하고, 이에 대한 설명을 제공하는 등의 역할을 모색해야 한다. 노사 간 자치 원칙을 구축하되, 이들 사이의 교섭을 원활하게 실행할 수 있도록 다양한 정보와 자료를 제공하는 것이 매우 중요한 일이 아닐 수 없기 때문이다. 나아가 교섭과정에서의 법적 자문에 응하는 기능도 노동위원회가 모색할 필요가 있다. 법의 해석을 둘러싸고 불필요한 분쟁이 유발되지 않도록 해야 한다. 물론 협약자치법리에 비추어 볼 때, 교섭과정에 제3자가 개입하는 경우란 노사 양측의 요청을 전제로 하지 않으면 안된다.

2. 개별 노동분쟁 해소에 관한 조정제도 개편 방안

(1) 사후적 분쟁 해소를 위한 조정제도

1) 화해와 심판의 기능적 조화 필요성

부당해고 등 구제신청사건에 대한 심리 건수가 증가함에 따라 심판 기능이 노동위원회의 주된 기능임에도 화해를 통한 사건 처리의 신속성 등이 중요하게 되었고, 선진국에서도 개별노동분쟁을 판정에 의한 해결방식에 의존하기보다는 ADR 수단을 통해 당사자 간 합의를 이끌어내는 조정 해결방식을 적극적으로 활용하고 있어 이러한 모든 점을 고려하여 2007. 4. 1. 화해권고 제도가 도입되었다.

노동위원회가 분쟁해결의 주체로서 노사 당사자의 갈등에 개입할 때 화해를 중요한 해법으로 제시할 수는 있지만, 그렇다고 해서 지나치게 화해에 의존해서는 안된다. 노동위원회는 화해제도를 활성화해야 할 과제를 안고 있으면서 동시에 노동분쟁의 심판자로서 위상과 기능을 강화해야 하는 숙제를 동시에 안고 있다.

2) 세부 과제(1)- 판단자와 조정자의 분리

법원 민사조정에서는 상임조정위원에 의해 조정된다. 이 경우 판단자와 조정자가 분리되므로 수소법원조정의 단점이 최소화될 수 있고, 당사자의 의사가 충분히 반영되는 장점이 있다.

개별노동분쟁조정위원회의 조정절차는 조정의 본래적 기능에 충실하도록 하여야 한다는 점에서, 분쟁 당사자들이 조정절차에 참여하는 조정위원을 직접 지정할 수 있도록 하는 방안을 모색할 필요가 있다.

조정제도의 장점 중 하나가 자기결정권의 보장(self-determination)이다. 재판이나 중재 또는 행정심판 등에서는 제3자가 당사자를 위하여서 결론을 내리게 되며, 제3자의 판단에 당사자는 복종하여야 한다. 그러나 조정에서는 당사자가 최후의 결정권자가 된다.²³⁸⁾ 따라서 조정이 진정한 의미에서 당사자 자율적 해결성과 의사의 진정성을 담보할 수 있기 위해서는 스스로 조정위원을 선정하도록 할 필요가 있다.

3) 세부 과제(2)- 노동현장 이해도를 바탕으로 한 화해기능 강화

화해를 위해서는 노동관련 법제도에 대한 지식 등 전문성도 중요하지만, 노동현장에 대한 이해도가 바탕이 되어야만 비로소 노사 양측의 이해를 주도적으로 조정할 수 있다. 이러한 점에서, 개별 노동분쟁조정위원회의 조정위원은 다양한 현장 경험을 가진 자들을 중심으로 하여 구성할 필요가 있다. 실제로 조정에서는 감정과 기분의 존중(authorizing and acknowledging feelings and emotions)이 중요한 장점으로 언급된다. 화해 등 조정에서는 당사자가 감정을 표출하여 이를 해소하고 이를 이해하는 것이 분쟁해결에 이르는 중요한 전제가 된다. 이러한 점에 비추어 노동현장에 대한 이해도를 높이는 것이 필수적이다.

(2) 사전적 노동 분쟁 예방을 위한 지원 기능

차별시정제도는 노동위원회의 몫이다. 그러나 차별이 노동법상 매우 중요한 쟁점으로 대두되어 왔음에도 정작 노동위원회를 통한 차별시정제도는 활성화되지 못하고 있다. 법제도적 개선을 거듭하여 왔음에도 불구하고 개선의 기미는 보이지 않는다.²³⁹⁾ 판단컨대 차별해소를 위한 새로운 방법론을 모색할 필요가 있다. 지금껏 차별에 관한 법제도는 사후구제의 실효성제고에 집중되어 왔다면, 새롭게 사전 예방적 규율체계로서 차별 해소제도를 고민해 보아야 한다.

노동위원회의 기능 역시 마찬가지이다. 일정한 절차와 요건을 통해 차별시정기능이 인정되고 있지만, 그 외에도 여기에 추가하여 차별 예방기능을 모색할 필요가 있다.

실제로 차별시정제도는 지나치게 이상적인 면이 있다. 차별문제에 대해 근로자로 하여금 적극적으로 그 구제 및 시정절차에 참여하도록 하는 것은 처음부터 기대하기 어렵기 때문이다.²⁴⁰⁾ 대부분 근로관계의 지속 과정에서의 갈등에 해당하는데, 차별 구제는 곧 대 사용자와의 갈등을 의미할 뿐만 아니라 비교대상으로 지목된 동료 근로자와의 갈등도 감수해야 한다. 이는 근로자에게 있어 상당한 부담이 되지 않을 수 없다. 이러한 이유로 실제 차별받는다고 생각하

238) 유병현, ADR의 발전과 법원 외 조정의 효력, 법조, 39면.

239) 변성영, “최근 비정규직 차별 판결에 대한 소고”, 노동법논총 제51집, 2021. 04, 282면.

240) 같은 취지로 변성영, “최근 비정규직 차별 판결에 대한 소고”, 노동법논총 제51집, 2021. 04, 284면.

는 근로자가 차별에 대한 시정에 적극적으로 나서기 보다는 차별을 스스로 감수하고 체념하고 만다.

독일 임금투명화법은 성을 이유로 한 임금 차별에 대해 그 사후구제의 실효성을 도모하기 위해 입법된 것이지만, 현실적으로 차별구제분쟁은 크게 늘어나지 않았다는 점이다. 오히려 그 임금투명화법에서 자체 검증과 공시제도가 차별에 대한 사용자 등에의 경각심을 높이는데 기여하였다. 근로자들 역시 차별에 대한 문제의식을 스스로 높이는 계기가 되었다고도 볼 수 있다.

결과적으로 본다면, (i) 차별 분쟁의 직접적인 이해관계가 형성되기 이전에, (ii) 차별의 개연성만으로도 제도와 체계의 재검토가 이루어지도록 함으로써 보다 실질적인 차별분쟁예방에 기여할 수 있게 된 것이다. 차별에 대한 사후구제보다는 예방기능에 주목해야 하는 이유가 바로 여기에 있다.

V. 노동위원회제도의 기능적 외연 확대 필요성

1. 고용-피고용관계의 모호성에 따른 분쟁

오늘날 스마트기기로 대표되는 디지털화의 축진은 대면방식의 업무수행을 최소화하고 작업 공간과 업무시간의 경계를 해체시키고 있다. 장소와 시간의 유연성과 재량성은 전통적인 인격적 종속성을 경제적 종속성으로 희석시켰고, 급기야 외형적 ‘독립노동’으로의 대체를 지향하기에 이르렀다. 그 초보적 현상이 바로 플랫폼 노동이다. 플랫폼으로 대별되는 노무거래시스템은 노동법의 규율 영역에서 사용자를 사라지게 만들었다. 플랫폼 노동을 둘러싸고 혁신과 탈법 논란이 반복되고 있다.

기술경제패러다임의 전환은 고용양식에 관한 ‘혁신’과 ‘탈법’의 경계를 모호하게 만들고 사용자를 모호하게 만들었다. 인격적 종속노동의 교환관계는 경제적 종속관계를 넘어 새로운 외형적 독립노동 형태로 이어지고 있는 셈이다. 시스템을 통한 고용양식의 해체는 누가 (진짜) 사용자이고, 누가 (진짜) 근로자인가에 대한 논쟁을 당장 범주의 오분류 문제로 치환시키고 있다.

오늘날 인간의 노동력 활용방식은 고용의 틀 안에만 놓여 있지 않다. 고용구조의 해체 또는 고용구조를 넘어서고 있다. 하지만 여전히 사회적 보호필요성은 명백히 존재한다. ‘겉으로 보이는 노동형식의 자율성’만이 아니라 그 이면에 놓여 있는 ‘시스템에의 노동종속성’도 직시해야

하기 때문이다. 이처럼 과거와 달리 현재는 고용-피고용 관계가 모호한 계약관계가 많아져서 많은 논쟁과 분쟁의 원인이 되고 있다. 분명히 사회적 보호필요성이 존재함에도 불구하고 사용자가 사라진 시스템종속관계에서 기존의 노동법제도체계와 이에 상응하는 노동위원회제도의 체계 개편은 불가피해 보인다.

2. 기업변동관계 분쟁

현행 노동관계법은 정태적 노사의 개념을 전제로 노동관계를 규율하고 있어서 인수·합병, 분할·영업양도, 지주회사 도입 등 조직의 변동이 빈번한 최근의 노동관계 변화를 능동적으로 수용하지 못하고 있다. 이로 인해 노사협의 및 단체교섭 등에 의한 노사의 자율적인 갈등해소 절차가 실효성을 잃게 되는 결과를 초래하여, 노사간 불필요한 분쟁이 격화되고 있으나, 기업 변동에 따른 다양한 유형의 권리·이익분쟁을 노동위원회 또는 법원이 조정할 수 있는 법령 근거가 미비하여 분쟁해결에 한계가 나타나고 있다. 기업구조변동에 따라 초래되는 각종 분쟁을 노사가 자율적으로 해소할 수 있도록 하는 차원에서 그 권한과 책임을 명확히 하는 법제도 마련이 필요해 보인다.

3. 소속을 달리하는 노사, 노노 간 분쟁

인력 활용의 유연화와 생산성을 위해 외부인력을 활용하는 것은 업종에 상관없이 광범위하게 받아들여지고 있다. 기업들은 원래 자사의 고유한 직영근로자들을 활용해서 수행하여 온 업무들을 하위기업(Sub-Unternehmer)에게 맡기고 있다.²⁴¹⁾ 독일에서의 논의가 시사하듯이 외부근로자를 사용하는 문제, 즉 원·하청관계 형성 그 자체에 관한 사항을 소속 여부와 상관없이 노사협의 회제도 차원에서 논의하고 결정할 수 있는 시스템을 구축하는 것이 필요하고, 이에 상응하여 관련분쟁의 해결에 관한 외부기관으로서 노동위원회의 역할 영역의 창설도 고민해 볼 필요가 있다. 원청의 사용자는 물론 원청 직영근로자와 하청근로자 간의 대립은 얼마든지 발생할 수 있기 때문이다. 이에 관한 분쟁 역시 노동위원회의 역할 영역으로 포섭되도록 할 필요가 있다.

4. 제3자와의 관계에서 노무제공자의 보호 및 이익 침해에 대한 구제

과거의 노동분쟁은 사용자와 근로자 간의 갈등이 전형적인 양상이었으나, 오늘날 노동분쟁

241) Boemke/Föhr(2000), Arbeitsformen der Zukunft, S.49.

은 직장이라는 공간을 배경으로 하되 제3자와의 관계에서도 얼마든지 나타날 수 있게 되었다. 이러한 상황에서 문제 해결은 전통적인 노동법적 규범체계로는 한계가 있다. 주로 사용자에게 특별한 의무와 책임을 부과하는 것이 내용일 뿐이기 때문이다. 오히려 제3자를 포함한 법적 해결장치를 마련해 둬야 타당하고, 이를 해결하는 제도체계 역시 노동위원회를 넘어서서 새로운 노동위원회 체계로 함이 타당하다.

5. 소결

종속적 노동관계에서 보호가 필요한 근로자를 위해 마련된 보호규범체계로서, 노동법이 노무제공관계를 염두에 둔 사회적 보호규범체계로 진화해야 한다면, 관련 분쟁의 해소 절차와 방식도 불가피하게 변화되어야 한다. 그동안 노동위원회가 근로자의 보호를 염두에 둔 노동분쟁 해소의 주체로서 기능했다면, 이를 재편해 새로운 노동위원회제도 체계로의 진화를 고민하지 않을 수 없다. 보호의 대상이 노무제공을 중심으로 하여 확대되고, 플랫폼 등에 종속된 다양한 자영 근로형태로 넓혀지는 경우 분쟁의 양상과 해소방식도 ‘공정성’이라는 관점으로 변화되어야 하기 때문이다.

Ⅵ. 결론

1. 노동위원회제도는 여러 가지 법체계상 논란의 여지에도 불구하고, 그 기능영역이 확대되고 있다. 노동위원회제도에 대한 노사 당사자의 접근수월성과 분쟁해결절차의 간이성, 그리고 신속성이라는 장점 때문이다. 오늘날 노동위원회제도에 대한 비판과 이에 따른 노동법원도 입론 역시 결국 낮은 전문성과 독립성에 대한 의심으로 귀결된다.
2. 노동위원회제도는 소송절차에 비해 유연하게 설계되어야 한다. 법적 심판 이전에 노사 간 자율적 분쟁해소의 가능성을 지향하여야 하기 때문이다. 그럼에도 불구하고 법적 조력을 받을 수 있는 실질적 기회의 확대가 필요하다. 분쟁 당사자로서 노와 사 간의 실질적 대등성 확보는 자율적 분쟁해소를 위한 필요적 요건이기 때문이다.
3. 집단적 노사관계 분쟁에서 노동위원회의 역할영역은 사후조정만이 아니라 사전지원에 놓여야 한다. 불필요한 분쟁을 통한 사회적 비용절감에 기여해야 한다.
4. 전통적인 노사관계만이 아니라 다양한 고용형태에서 나타나는 파편적 노동 분쟁 해소에도 공정성의 관점에서 노동위원회의 기능적 확대가 모색되어야 하며, 이러한 방향에서의 개편

논의도 필요해 보인다. 플랫폼 노동관계에서의 법적 분쟁에 대해 근로자성 여부만의 판단에 국한되어서는 안된다.

제7장 결론

I. 각국의 심판사건 및 차별사건 관련 업무프로세스 및 성과분석을 통한 시사점

- 우리 노동위원회 제도 개선과 심판 및 조정기능 향상을 위한 정책방안 마련을 위해 미국, 영국, 호주, 일본 등 선진국의 심판사건 및 차별사건 관련 업무프로세스 및 성과를 다음과 같이 분석하고 시사점을 도출함.

1. 미국

(1) 노동사건 ADR의 법적 근거를 마련함으로써 법체계의 정합성을 이룸

- 미국 노동사건의 ADR은 연방법인 1996년 「행정분쟁해결법」에 따라 마련되었음. 이로 인해 노동사건의 ADR은 일관되고 통일적인 법체계의 정합성을 갖추어 절차와 내용 등이 마련되었다고 할 수 있음
 - － 구체적인 ADR의 절차와 내용은 1996년 「행정분쟁해결법」에 따라 연방시행규칙을 통해 규정하고 있음
 - － 다만, 고용차별사건과 관련하여 민간부문 사용자와 근로자, 구직자, 주 또는 지방 정부 등은 담당기관의 조정프로그램에 따라 절차가 진행됨
 - － 우리나라의 경우, 특히, 노동분쟁의 대안적 해결방법을 통일적이고 일관되게 적용할 수 있는 특별법이 마련되어 있지 않은 가운데 그 신청 주체, 절차와 내용 등이 노동조합 및 노동관계조정법 또는 노동위원회법 등에 산재되어 있음
 - － 따라서 우리나라가 노동사건에서 대안적 분쟁해결 방식을 적극적으로 도입하고 활성화하기 위해서 대안적 분쟁해결에 관한 특별법과 이에 따른 절차와 내용 등을 정립할 필요가 있음

(2) 기관별 담당업무에 따라 ADR이 진행됨으로써 보다 전문적이고 분업화된 체계를 가지고 있음

- 부당노동행위 사건은 연방노동관계위원회가 맡고 있으며, 고용차별행위 사건은 고용평등위원회가 맡고 있어 업무의 전문성과 분업화가 이루어짐
 - ADR은 기관별 담당업무에 따라 구제절차 내에서 진행될 수 있음
 - 우리나라는 다수의 노동관계법에 따른 판정·결정·의결·승인·인정 또는 차별적 처우 시정 등에 관한 업무, 노동쟁의 조정(調停)·중재 또는 관계 당사자의 자주적인 노동쟁의 해결 지원에 관한 업무, 조사·연구·교육 및 홍보 등에 관한 업무, 그 밖에 다른 법률에서 노동위원회의 소관으로 규정된 업무 등을 수행하고 있음
 - 이로 인해 노동위원회의 전문성과 역할을 보완하고 강화하여야 한다는 비판이 제기되고 있음
 - 따라서 노동위원회의 전문성과 분업화를 위해 지방노동위원회의 현장사무소를 설치하는 것도 고려해 볼 만 함

(3) 부당노동행위와 고용차별 사건의 ADR 개시 시점은 구제신청이 접수되기 전과 후 모두 가능함

- 부당노동행위와 고용차별 사건의 ADR은 비공식적으로 구제신청이 접수된 이후 뿐만 아니라 접수되기 전에도 진행되고 있음
 - 연방노동관계위원회는 비공식적 화해 또는 합의로써 지역사무소 조사 결과, 부당노동행위 다툼이 있다고 판단하는 경우, 지역사무소 책임자는 구제신청을 발부하기 전에 피청구인에게 화해 또는 합의할 기회를 제공함
 - 예를 들어, 연방 근로자, 구직자, 퇴직자들은 ① 비공식적(고충사항이 접수되기 전) 또는 ② 공식적인 고용평등회 고충절차에서 접수된 고용차별 분쟁을 해결하기 위해 EEO ADR 프로그램을 요청할 수 있음

(4) ADR은 자발성, 중립성, 비밀성, 집행가능성 등을 원칙으로 함

- ADR은 자발성, 중립성, 비밀성, 집행가능성을 원칙으로 하며, 일방 당사자는 언제라도

ADR을 철회할 수 있음

- ADR은 당사자들의 온전한 자율에 맡겨져 있으며, 어떠한 요금이나 비용이 발생하지 않음
- ADR은 중립인을 지명하여 배치하는 것으로 논란이 되는 사안에 대해 공식적, 재정적 또는 개인적으로 이해충돌이 없어야 함
- ADR의 모든 당사자와 중립인은 비밀유지 규칙을 준수하여야 함
- 따라서 당사자들의 동의하에 ADR 프로그램에 참여하더라도 중립인과 첫 회의를 마친 후 일방 당사자는 언제라도 ADR을 철회할 수 있음

(5) 연방노동관계위원회는 연방알선조정위원회와 협약을 체결하여 조정인을 제공하는 한편, 고용평등기회위원회는 내부 조정인뿐만 아니라 외부 계약 조정인도 사용함

- 2012년 10월 23일부터 연방노동관계위원회는 연방알선조정위원회와 협약을 체결하여 경험 있는 동 위원회의 조정인들을 ADR 프로그램에 제공하고 있음
- 고용평등기회위원회는 내부 조정인과 외부 계약 조정인을 사용하는 한편, 현장사무소는 무료 또는 자원봉사 조정인을 사용할 수 있음
 - 모든 조정인들은 고용평등기회위원회가 시행하는 조정교육과 법 교육을 받아야 함

(6) 고용평등기회위원회는 사용자와 보편적조정협약을 체결함

- 고용평등기회위원회는 사용자들로 하여금 지역, 지방 또는 국가 차원에서 조정을 활용할 수 있도록 보편적조정협약을 체결하도록 권장하고 있음
 - 보편적조정협약이란 기관조사 또는 소송에 앞서 사용자를 상대로 제출된 모든 혐의를 조정하기로 동의하는 고용평등기회위원회와 사용자 사이의 협약으로서 구제신청이 접수된 후 조사가 이루어지기 전에 사업장 분쟁을 신속하고 효율적으로 해결할 수 있을 것임

2. 영국

- 조기알선 서비스 절차의 신청은 의무이지만, 분쟁당사자가 반드시 이에 적극적으로 참여해야 하는 것까지 의무인 것은 아님. 조기알선 절차를 신청한 근로자나 사용자는 언제든지 절차 진행을 중지하거나 혹은 애초에 알선절차를 통한 화해를 거부할 수도 있음.
 - 다만 ACAS의 조기알선 서비스는 무료로 이루어진다는 점, 중립적·전문적 노동분쟁 해결 기구로서 신뢰를 받고 있다는 점 등의 이유로 위에서 검토했듯 상당한 분쟁해결 성공률을 보이고 있음.
- ACAS와 유기적으로 연계된 고용심판소의 관계와 관련해 눈여겨 볼만한 특징으로 조기알선 서비스가 이후 이어질 고용심판소에서의 소송과 독립되어 이루어지고 양자 사이에는 어떠한 관련도 없다는 점이 있음.
 - 예컨대 알선절차 도중 제공된 정보 및 도출된 합의사항이 비밀로 엄수되며, 알선실패 후 진행되는 고용심판소의 심판절차에 위 정보 등이 전달되지 않음.
- 이는 고용심판소의 심판과정을 대중에게 공개하여 투명하게 분쟁을 해결하려는 방식과 또 다른 강점을 갖게 됨.
 - 첫째, 외부에 공개하는 것이 내키지 않은 분쟁 당사자 사이의 특수한 사정을 섬세하게 반영한 해결이 가능하다는 점;
 - 둘째, 알선에 참여하는 분쟁 당사자 입장에서는 사실 및 권리관계에 대한 자신의 주장과 합의 내용이 이후 고용심판소에서의 심판과정에서 자신에게 불리하게 작용할 수 있다는 우려로 인해 처음부터 방어적이고 소극적 자세로 알선에 임하는 것을 방지할 수 있다는 점임.
 - 숙련된 알선관의 높은 역량에 더해 이러한 제도가 뒷받침되어 높은 확률로 알선단계에서 화해가 도출되고 있다.
- ACAS의 행위준칙 제정 권한과 고용심판소의 보상명령
 - ACAS는 기업에너지산업전략부 장관과 의회의 승인을 얻어 노사관계의 개선·증진을 위해 실무적 지침을 제공하는 행위준칙code of practice을 제정할 수 있음.
 - 이 행위준칙의 성립요건과 효력은 독특하며 우리 법제에서 이에 비견되는 법규범 형식을 찾기는 어려움.
 - 첫째, 관계 장관과 의회의 승인을 모두 얻어야 한다는 점에서는 법규명령인 시행령(대통령령)과

- 시행규칙(부령) 및 행정규칙(예: 규칙, 훈령, 예규, 고시 등)과 모두 다르고 오히려 법률과 유사함.
- 둘째, 노동관계 당사자의 사법私法 관계상 권리·의무를 변동(발생·변경·소멸)시키는 법원法源은 아니라는 점에서는 법규명령과 구별되고 행정규칙과 유사한 면이 있음.
 - 셋째, 행위준칙은 고용심판소의 심판 혹은 중앙중재위원회의 중재 과정에서 증거로서 인용되고 행위준칙의 관련 조항들이 검토되어야 함.
 - 그러나 넷째, 행위준칙의 위반 자체만으로는 어떠한 법적 책임도 발생하지 않지만 고용심판소의 행위준칙 위반/준수 여부에 대한 판단에 따라 금전 배상액을 25% 범위 내에서 증액/감액 결정할 수 있다는 점에서 우리의 법규범과는 구별되는 독특한 지위를 가지고 있음.
- 영국의 ACAS에서 직접 초안·발의하는 행위준칙과 형식적·절차적으로 유사한 우리나라 제도는 노동위원회 규칙임.
- 노동위원회규칙은 행정규칙으로서 위원회의 권한과 직무를 신속·공정하게 처리하기 위하여 필요한 사항을 규정하기 위해 제정된 것으로서, ACAS의 행위준칙이 그러하듯 분쟁당사자가 따라야 할 실체적 행위규범을 규율하고 있지는 않음.
- 우리 노동위원회 제도에서 ACAS의 행위준칙 제도의 취지를 살리는 방안으로 노동위원회가 자체적으로 ACAS 행위준칙과 유사한 내용을 가진 매뉴얼을 만들고 이를 노동위원회규칙을 통해 심판위원, 조정위원 등 모든 인력이 업무에 적극적으로 활용해야 하는 의무를 규정하는 것을 검토할 수 있을 것임.
- 이 경우 매뉴얼은 평이한 언어와 구체적인 사례를 통해 작성되도록 하고 대중에 공개하여 분쟁해결의 예측 가능성을 높이며 이것이 노동현장에서 일상적으로 활용되도록 하는 것이 효과적일 것임.

○ 소송비용 보증금

- 고용심판소는 재량으로써 양 당사자에게 £1,000 이내의 보증금 납부를 명령할 수 있음. 이는 승소가능성이 희박한 무리한 소송을 상대방을 괴롭히기 위한 목적으로 제기하거나 지속하는 것을 방지하기 위한 것으로 이해됨.

3. 호주

(1) 광범위한 분쟁 조정 분야 기능 통합

단체교섭 과정에서의 조정, 쟁의행위 발생 이후의 조정, 직장 내 괴롭힘 발생 시의 조정, 부

당해고 구제신청 시의 조정, 임금 및 근로시간 관련 분쟁 조정, 일반 근로계약 및 단체협약, Award 해석 및 적용을 둘러싼 분쟁 사항의 조정, 심지어 최저임금 결정에 이르기까지 노동 및 노사관계에 관한 대부분의 분쟁 조정 기능이 호주 공정노동위원회로 통합되어 있다. 물론 이는 호주 공정노동위원회가 연방기구로서의 인적·물적 기반이 매우 방대하고 풍부하다는 점과, 특별법원의 하나로 출발한 연혁적 배경으로부터 유래하는 전문성과 권위 등에 기인하는 바가 적지 않다고 판단된다. 또한, 기능 통합의 장단점을 쉽게 단정하기도 어렵다. 그러나 전문 조정 및 중재기관으로서의 역량을 극대화하고, 수용성을 높이며, 기존에 갖추어져 있는 인적·물적 역량을 효과적으로 배치 및 활용할 수 있다는 점에서 장점을 무시할 수 없다고 판단된다.

(2) 고도의 전문성을 갖춘 상근 조정위원 인력 확보

호주 공정노동위원회에는 노동법 및 노사관계, 산업 등에 관한 이론과 현장 실무 경험을 인정받는 다수의 전문 조정위원을 상근으로 확보하고 있으며, 법조인의 전문 자격을 갖춘 인력까지도 상당수 포함되어 있다. 이들이 장기간에 걸친 조정과 중재 활동을 하면서 노동법 및 노사관계 분야 뿐만 아니라 조정과 중재에 관한 경험과 전문성까지 확보할 수 있도록 하고 있으며, 분쟁 당사자가 필요로 할 때, 방문, 이메일, 전화, 화상회의 등 다양한 방법으로 조언을 받을 수 있도록 뒷받침하고 있다. 그러나 현재 우리나라 노동위원회의 공익위원, 근로자위원, 사용자위원의 수와 전문성, 노동위원회 조사관 인력 수급 현황 등을 고려할 때 우리나라와는 상당한 격차가 존재한다는 점을 인정하지 않을 수 없다. 공익위원 자격요건을 더욱 엄격하게 강화하고 조사관의 수와 전문성을 제고하기 위한 적극적인 조치가 필요하다고 판단된다.

(3) 배타적 관할권 인정

부당해고 사건의 경우 공정노동위원회의 조정 및 중재 절차를 거치지 않으면 법원에 곧바로 소송을 제기할 수 없도록 하고 있다. 이는 우리나라에서 노동위원회 구제 신청을 거치지 않더라도 법원에 해고무효확인소송을 제기할 수 있도록 절차가 개방되어 있는 것과 가장 크게 비교할 수 있는 부분이라고 생각된다. 다만, 중앙노동위원회와 각급 노동위원회의 인력과 시설 등이 크게 확충되지 않는다면 배타적 관할권 인정은 오히려 과도한 업무량 증가 등으로 인해 부작용을 초래할 가능성이 크다. 또한 분쟁해결 수단의 선택에 있어서 당사자의 선택의 자유를 보장하는 것이 바람직하다는 측면에서 도입에 반대하는 견해가 존재할 수 있으며, 노동위원회의 심판기능 폐지와 특별법원으로서의 노동법원 설치를 주장하 경우에도 배타적 관할권 인정에는 반대하게 될 것이라는 점에서 신중한 검토가 필요하다.

(4) 적극적인 화상 회의 시스템 적용

코로나 19 감염병 확산사태 이전부터 호주 공정노동위원회는 전화 및 화상회의 시스템을 통한 조정회의 개최에 매우 적극적이었던 것으로 보인다. 이는 호주의 영토가 매우 넓어서 대면회의 개최가 쉽지 않은 것도 한 이유가 되지만, 분쟁해결 수요자인 노사 당사자들의 편의를 최대한 배려한 결과인 것으로 보이고, 호주 공정노동위원회 사업보고서의 상당부분을 온라인 조정 시스템의 성과를 설명하는 데에 할애하고 있는 것으로 보아 사업 수행에 있어서 역점을 두고 있는 사항인 것으로 생각된다. 현재 중앙노동위원회도 각종 구제신청과 조정신청 등을 홈페이지를 통해서 온라인으로 접수할 수 있도록 하고 있으나, 이를 더욱 활성화하고, 나아가 조정회의를 온라인으로 개최하는 방안을 적극적으로 검토할 필요가 있다. 현행 노동위원회법이나 노동위원회법시행령은 심판회의 등의 개최 장소나 방법 등에 대하여 특별한 제한을 가하고 있지 않으므로, 온라인 심판회의 개최, 온라인 조정회의 개최 등은 별도의 법령개정 없이도, 시설과 운용인력만 확보된다면 현재로서도 충분히 도입이 가능할 것으로 판단된다. 이미 노동위원회운영규칙 제11조의2는 ‘원격영상회의’라는 표제로 온라인 회의개최에 관한 사항을 규정하고 있으므로 규정 정비가 추가적으로 필요한 것도 아니다. 한편, 우리나라의 정보통신 기술력과 기반 시설의 수준을 고려할 때, 화상회의 등 이외에 다자간 전화통화를 통한 심판회의 등의 진행 방법을 고려할 이유는 없다고 생각된다.

4. 일본

(1) 요약

일본에서의 개별노동분쟁에 대한 알선 등의 ADR 제도는 다양한 형태의 구조를 갖추고 있다.

또한 일본은 산업구조 등의 변화에 따라 개별노동분쟁이 다발함에 따라, 2000년대 초에 개별노동분쟁해결촉진법(2001년)과 노동심판법(2004년), 재판외분쟁해결절차의 이용촉진에 관한 법률(ADR법)(2004년) 등의 제정을 통하여 일본에서 발생하고 있는 다양한 개별노동분쟁을 해결을 위한 법적 기반을 마련하고 있다는 점은 시사하는 바가 크다.

이른바 행정형 ADR으로서 후생노동성의 도도부현 노동국(노동국장의 조언·지도, 분쟁조정 위원회의 알선 등)과 도도부현 노동위원회에서의 개별노동분쟁에 대한 알선이 이루어지고 있다. 또한 이에 더불어 사법상의 제도로 노동심판위원회에서 알선이 이루어지며, 또한 사회보험 노무사회 및 변호사회 등을 통한 민간기관을 통해 ADR 알선 제도도 이용할 수 있다.

(2) 시사점

따라서 우리나라에서도 개별노동분쟁 해결을 위한 제도 정비를 위해서는 일본과 같이 (i) 각 지자체에 한국형 “종합노동서비스센터”를 설치하여 일본과 같은 “종합상담코너”의 역할을 하게 하는 방안과 (ii) 종래의 노동위원회 제도개편을 통하여 알선 기능의 부활을 들 수 있다.

물론 우리나라에서 이러한 행정형 ADR를 노동위원회에 도입한다고 했을 때 우리와 일본의 노동위원회의 구조가 다르다는 점을 먼저 고려해야 하는데, 일본은 우리나라와 달리 노동위원회법이 존재하지 않고, 중앙노동위원회는 국가기관이지만 도도부현 노동위원회, 즉 우리로 치면 지방노동위원회는 지방자치법에 따른 도도부현에 설치되는 행정위원회라는 점에 가장 큰 차이가 있다. 그리고, 우리나라에는 없는 노동심판소가 우리나라의 노동위원회에서 개별분쟁을 해결하고 있는 기능과 역할을 거의 유사하게 완수하고 있는 점도 차이가 있다.

그럼에도 불구하고 우리나라의 노동위원회에 개별노동분쟁을 해결하기 위한 알선 등의 ADR 기능 도입의 필요성으로는 3자 구성의 전문가로 이루어진 기존 노동위원회의 기능과 인프라를 활용할 수 있다는 점, 국가기관으로서의 노동위원회가 내린 알선 등의 ADR의 결과에 대한 의의가 크다는 점 등을 고려하면, 노동위원회에 그 역할수행을 위한 권한을 부여할 수 있을 것으로 생각된다.

또한 일본은 2000년대 이후, 산업구조의 변화 등으로 급증하게 된 개별노동분쟁을 해결하고자 개별노동분쟁해결촉진법을 제정하여 개별노동분쟁의 해결을 위해, 도도부현 노동국 및 도도부현 노동위원회 등에서 개별노동분쟁에 대해 알선 등으로 해결할 수 있는 법적 근거를 마련하여 적극적으로 대응하고 있다. 또한 이에 더불어 노동심판소법, ADR법 등을 제정하여 사법형 ADR, 민간형 ADR 제도를 구축하여 다양한 형태와 루트로 개별노동분쟁 해결을 위해 노력하고 있는 점에서 시사하는 바가 크다.

그러므로 향후 한국형 개별노동분쟁해결촉진법 및 ADR법 등의 마련은 중요한 과제가 될 수 있다. 한국형 개별노동분쟁해결촉진법을 마련함으로써, 산업현장에서 발생하는 개별노동분쟁에 더욱 적극적으로 대처하여 해결할 수 있으며, 이를 위해 노동위원회에서 개별노동분쟁의 해결을 위한 법적 근거를 공고히 할 수 있을 것이다. 또한 ADR법 등은 민간기관을 통한 ADR을 활성화하여 저렴하고 접근성 높은 민간기관의 ADR 제도를 마련하는 근거를 마련할 수 있을 것이다.

향후 우리나라에서도 개별노동분쟁에서의 ADR 제도의 보급 및 확산을 위해서는 행정기관을 통한 ADR 제도의 정비에 더불어, 다발하는 개별노동분쟁 해결을 위한 금전 및 시간에 소모적인 상황을 개선할 수 있도록 행정기관 및 민간기관에서의 공사(公私)의 ADR 제도가 함께

정비되어야 하는 것도 고려해볼 수 있을 것이다.

II. 집단분쟁 및 개별분쟁에 대한 조정제도의 실효성 제고 방안 재검토

1. 노사 간 집단분쟁으로서 노동쟁의 조정제도 개편방안 : 단체교섭절차에서의 교섭지원제도 모색 필요성

현행 노조법 상 조정제도는 노동쟁의상태가 발생한 이후에 비로소 개시된다는 점에서 사후적 조정을 원칙으로 한다. 이에 대해 사후적 조정 원칙에 따라 노동쟁의 상태가 발생하기 전에 선제적으로 조정이 이루어질 필요가 있다. 하지만 사전적 조정제도의 도입은 결국 노사 간 단체교섭과정에 제3자가 조정을 통해 개입함을 의미하는 것이다. 자칫 지나친 개입으로서 평가될 위험이 있다.

그럼에도 불구하고 교섭의 촉진을 위한 국가적 지원제도까지를 부정하기는 어렵다고 판단된다. 오히려 교섭의 진행을 원활하게 하는 데 필요한 지원제도라면 적극적으로 모색할 필요가 있다. 노동분쟁에 이르기 이전에 갈등을 원활하게 해소하여 단체협약을 체결하는 것이 가장 바람직하기 때문이다.

노동위원회의 조정기능 강화를 위해서는, 노사 간 교섭 과정에 필요한 외부 정보(동종 산업 타회사나 외국의 사례 등)를 노사에 제공하고, 이에 대한 설명을 제공하는 등의 역할을 모색해야 한다. 노사 간 자치 원칙을 구축하되, 이들 사이의 교섭을 원활하게 실행할 수 있도록 다양한 정보와 자료를 제공하는 것이 매우 중요한 일이 아닐 수 없기 때문이다. 나아가 교섭과정에서의 법적 자문에 응하는 기능도 노동위원회가 모색할 필요가 있다. 법의 해석을 둘러싸고 불필요한 분쟁이 유발되지 않도록 해야 한다. 물론 협약자치법리에 비추어 볼 때, 교섭과정에 제3자가 개입하는 경우란 노사 양측의 요청을 전제로 하지 않으면 안된다.

2. 개별 노동분쟁 해소에 관한 조정제도 개편 방안

(1) 사후적 분쟁 해소를 위한 조정제도

1) 판단자와 조정자의 분리

법원 민사조정에서는 상임조정위원회에 의해 조정된다. 이 경우 판단자와 조정자가 분리되므

로 수소법원조정외의 단점이 최소화될 수 있고, 당사자의 의사가 충분히 반영되는 장점이 있다. 개별노동분쟁조정위원회의 조정절차는 조정의 본래적 기능에 충실하도록 하여야 한다는 점에서, 분쟁 당사자들이 조정절차에 참여하는 조정위원을 직접 지정할 수 있도록 하는 방안을 모색할 필요가 있다.

조정제도의 장점 중 하나가 자기결정권의 보장(self-determination)이다. 재판이나 중재 또는 행정심판 등에서는 제3자가 당사자를 위하여서 결론을 내리게 되며, 제3자의 판단에 당사자는 복종하여야 한다. 그러나 조정에서는 당사자가 최후의 결정권자가 된다. 따라서 조정이 진정한 의미에서 당사자 자율적 해결성과 의사의 진정성을 담보할 수 있기 위해서는 스스로 조정위원을 선정하도록 할 필요가 있다.

2) 노동현장 이해도를 바탕으로 한 화해기능 강화

화해를 위해서는 노동관련 법제도에 대한 지식 등 전문성도 중요하지만, 노동현장에 대한 이해도가 바탕이 되어야만 비로소 노사 양측의 이해를 주도적으로 조정할 수 있다. 이러한 점에서, 개별 노동분쟁조정위원회의 조정위원은 다양한 현장 경험을 가진 자들을 중심으로 하여 구성할 필요가 있다. 실제로 조정에서는 감정과 기분의 존중(authorizing and acknowledging feelings and emotions)이 중요한 장점으로 언급된다. 화해 등 조정에서는 당사자가 감정을 표출하여 이를 해소하고 이를 이해하는 것이 분쟁해결에 이르는 중요한 전제가 된다. 이러한 점에 비추어 노동현장에 대한 이해도를 높이는 것이 필수적이다.

(2) 사전적 노동 분쟁 예방을 위한 지원 기능

차별시정제도는 노동위원회의 몫이다. 그러나 차별이 노동법상 매우 중요한 쟁점으로 대두되어 왔음에도 정작 노동위원회를 통한 차별시정제도는 활성화되지 못하고 있다. 법제도적 개선을 거듭하여 왔음에도 불구하고 개선의 기미는 보이지 않는다. 판단컨대 차별해소를 위한 새로운 방법론을 모색할 필요가 있다. 지금껏 차별에 관한 법제도는 사후구제의 실효성제고에 집중되어 왔다면, 새롭게 사전 예방적 규율체계로서 차별 해소제도를 고민해 보아야 한다.

노동위원회의 기능 역시 마찬가지이다. 일정한 절차와 요건을 통해 차별시정기능이 인정되고 있지만, 그 외에도 여기에 추가하여 차별 예방기능을 모색할 필요가 있다. 실제로 차별시정제도는 지나치게 이상적인 면이 있다. 차별문제에 대해 근로자로 하여금 적극적으로 그 구제 및 시정절차에 참여하도록 하는 것은 처음부터 기대하기 어렵기 때문이다. 대부분 근로관계의 지속 과정에서의 갈등에 해당하는데, 차별 구제는 곧 대 사용자와의 갈등을 의미할 뿐만 아니

라 비교대상으로 지목된 동료 근로자와의 갈등도 감수해야 한다. 이는 근로자에게 있어 상당한 부담이 되지 않을 수 없다. 이러한 이유로 실제 차별받았다고 생각하는 근로자가 차별에 대한 시정에 적극적으로 나서기 보다는 차별을 스스로 감수하고 체념하고 만다. 독일 임금투명화법은 성을 이유로 한 임금 차별에 대해 그 사후구제의 실효성을 도모하기 위해 입법된 것이지만, 현실적으로 차별구제분쟁은 크게 늘어나지 않았다는 점이다. 오히려 그 임금투명화법에서 자체 검증과 공시제도가 차별에 대한 사용자 등への 경각심을 높이는데 기여하였다. 근로자들 역시 차별에 대한 문제의식을 스스로 높이는 계기가 되었다고도 볼 수 있다.

결과적으로 본다면, (i) 차별 분쟁의 직접적인 이해관계가 형성되기 이전에, (ii) 차별의 개연성만으로도 제도와 체계의 재검토가 이루어지도록 함으로써 보다 실질적인 차별분쟁예방에 기여할 수 있게 된 것이다. 차별에 대한 사후구제보다는 예방기능에 주목해야 하는 이유가 바로 여기에 있다.

Ⅲ. 노동위원회의 종합 노동분쟁 해결기구로의 변화와 ADR(대안적 분쟁해결)의 법적 근거와 절차, 등의 정립

1. 노동위원회의 종합 노동분쟁 해결기구로의 변화

노동위원회제도는 여러 가지 법체계상 논란의 여지에도 불구하고, 그 기능영역이 확대되고 있다. 노동위원회제도에 대한 노사 당사자의 접근수월성과 분쟁해결절차의 간이성, 그리고 신속성이라는 장점 때문이다. 오늘날 노동위원회제도에 대한 비판과 이에 따른 노동법원도입론 역시 결국 낮은 전문성과 독립성에 대한 의심으로 귀결된다. 2012년 이후 지속되어 온 노동법원 설립론은 신속성과 비용 측면에서 매우 경쟁력을 갖추고 있는 노동위원회를 재발견하는 기회가 되었고 최근에는 노동위원회의 전문성과 역할을 보완해야 한다는 주장이 설득력을 얻고 있음에도 노동위원회는 구제대상, 사건처리 방식 등에서 변화하지 못하고 인적·물적 인프라 투자를 확대하지 못하고 있다.

다시 한 번 강조하지만 노동위원회는 오랜 노동법원 설립 논쟁 속에서도 신속성·저비용·전문성 측면에서 노동분쟁의 중추적 기관으로 자리매김하고 있는 것이 사실이다. 그러나, 노동법원 설립이라는 큰 논쟁 속에서 오랜 기간 인적·물적 인프라 투자가 지연되고, 광범위한 권리구제 사각지대 존재, 노동분쟁 해결 지원기능(노사 대상 컨설팅, 교육) 부재, 제도 미비 등 문제

점에 직면하고 있다. 이제는 노동분쟁이 다양화하고 복잡해지는 특성(디지털 산업화에 따른 특고, 플랫폼 종사자 확대, 원하청 분쟁, 노노갈등, 고용상 차별, 직장내 괴롭힘, 성희롱 등)을 고려하여 종합 노동분쟁 해결기구로 변화할 필요가 있다.

2. ADR(대안적 분쟁해결)의 법적 근거와 절차, 등의 정립

앞에서 본 바와 같이 미국, 영국, 호주, 일본 등에서는 ADR을 통해 노동분쟁을 효과적으로 해결하기 위한 노력을 강화해 오고 있다. 우리나라의 경우 노동사건 당사자들도 ADR 제도의 활용을 열망하고 있다. 현행 법제도 하에서도 ADR을 충분히 활용할 수 있는 최소한의 법적 장치는 되어 있다고 보여 진다. 하지만 사회적 비용이 적지 않은 노동사건에서 화해·조정·중재 등 대안적 분쟁해결이 활성화되지 못하는 것은 업무 프로세스가 정립되어 있지 않은데도 그 이유가 있다. 특히, 대안적 분쟁해결의 법적 근거가 미흡한 가운데 그 신청 주체, 절차와 내용 등에 대한 규정도 구체적으로 마련되어 있지 않다. . 이제는 분쟁해결의 관행을 변화시키기 위해서는 법·제도적인 뒷받침이 필요하다. 결론적으로, 우리나라가 노동사건에서 대안적 분쟁해결 방식을 적극적으로 도입하고 활성화하기 위해서는 대안적 분쟁해결의 법적 근거와 이에 따른 절차와 내용 등을 정립할 필요가 있는 것이다.

3. 기타 과제들

노동위원회제도는 소송절차에 비해 유연하게 설계되어야 한다. 법적 심판 이전에 노사 간 자율적 분쟁해소의 가능성을 지향하여야 하기 때문이다. 그럼에도 불구하고 법적 조력을 받을 수 있는 실질적 기회의 확대가 필요하다. 분쟁 당사자로서 노와 사 간의 실질적 대등성 확보는 자율적 분쟁해소를 위한 필요적 요건이기 때문이다.

집단적 노사관계 분쟁에서 노동위원회의 역할영역은 사후조정만이 아니라 사전지원에 놓여야 한다. 불필요한 분쟁을 통한 사회적 비용절감에 기여해야 한다.

참고문헌

- 권창영, “근로기준법상 이행강제금제도에 관한 연구”, 서울대학교 박사학위논문, 2008.
- 김선수, “한국에서의 노동분쟁처리기구로서의 법원의 구조 및 운영실태, 노동법원의 도입방향”, 「노동과 법」, 제4호, 2004.
- 김선수, “노동위원회의 역할과 과제 - 심판기능을 중심으로”, 「노동법학」, 2009.
- 김소영, “호주 공정노동위원회(Fair Work Commission)의 분쟁해결시스템과 직노동 ‘배달 라이더’에 대한 근로자성 및 불공정해고 판정”, 「강원법학」, 제60권, 2020.
- 김인재 외, 노동위원회 60년 평가와 향후 발전방안 연구, 중앙노동위원회 학술용역 최종보고서, 2014.
- 김태기, “노동위원회조정심판서비스의 문제점과 개선방향”, 「조정과 심판」, 6호, 2001.
- 변성영, “최근 비정규직 차별 판결에 대한 소고”, 「노동법논총」, 제51집, 2021.
- 안종태, 호주 노사관계제도의 변화, 「경영사학」, 제18집 제3호, 2003.
- 유병현, “ADR의 발전과 법원 외 조정의 효력”, 「법조」, 53(6), 2004.
- 유성재, “노동위원회 기능의 활성화를 위한 법제개선방안”, 한국법제연구원, 2005
- 원창희, “예방적 조정제도의 도입방안”, 「조정과 심판」, 16호, 2003.
- 이성희, “노동분쟁 해결시스템의 국제비교와 한국 제도의 개선방안”, 「노동법학(제37호)」, 한국노동법학회, 2011.
- 李龍俊, 各國의 勞使分爭解決制度, 중앙경제사, 1990.
- 이 정, “개별적 노동분쟁 해결제도에 관한 일고찰-일본의 사례를 중심으로-”, 「국제법무」, 제주대학교 법과정책연구원, 2022.
- 정인섭, “노동분쟁의 특수성과 노동법원의 전문성”, 「노동법연구」, 2005년 하반기 제19호.
- 한국법제연구원, ‘호주 노동법제의 이해’, 2019
- 한국조정중재협회(이강성·이철수·조준모·이인재·이승욱·조성재), 최근 호주의 노조전임자 및 관련 노사관계제도 변화에 관한 연구(고용노동부 연구용역 자료), 2009.
- 채준호, “영국 노동분쟁 해결기구의 운영실태 연구”, 「산업관계연구」 23(1), 2013.

鴨田哲郎・君和田伸仁・棗一郎, “労働審判制度-その仕組みと活用の実際[第3版]“, 日本法令, 2023.

首相官邸, 司法制度改革推進計画要綱, 2002.03.20.

野田進, “労働紛争解決ファイル～実践から理論へ”, 労働開発研究会, 2011.

野田進, “労働委員会制度の再編に向けて-『労働委員会法』構想とその概要”, 月刊労委労協, 648号, 2010

村田毅之, “日本の労使紛争処理制度-その現状と再構築案”, 晃洋書房, 2022.

山川隆一, “労働紛争処理法(第2版)”, 弘文堂, 2023.

司法制度改革審議会, “司法制度改革審議会意見書—21世紀の日本を支える司法制度—”: https://lawcenter.ls.kagoshima-u.ac.jp/shihouseido_content/sihouseido/report/ikensyo/iken-2.html

裁判外紛争解決手続(ADR)の認証制度について: <https://www.moj.go.jp/ANBOU/ADR/images/5.pdf>

“「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します”: https://www.mhlw.go.jp/stf/oudou/ewpage_00108.html

各機関における個別労働紛争処理制度の運用状況: <https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/toukei/dl/06.pdf>

“認証紛争解決事業者の取扱件数”: <https://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/images/kensu.pdf>

ACAS Annual Report and Accounts 2021-22.

Collins, Hugh, Keith D. Ewing, Aileen McColgan, Labour Law (2nd edition), Cambridge University Press, 2019.

Cornell Law School, alternative dispute resolution, https://www.law.cornell.edu/wex/alternative_dispute_resolution

Deakin and Morris' Labour Law, Hart Publishing, 2021.

Deakin, Simon & Gillian, S., Morris, Labour Law (6th edn), Hart Publishing, 2012.

Department of Labor, “Early Resolution of EEO Complaints (EREC) Program”, https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OASAM/legacy/files/USDOL_EEO_ADR_Program-Policy.pdf

EEOC, Charge Statistics (Charges filed with EEOC) FY 1997 Through FY 2021, <https://www.eeoc.gov/data/charge-statistics-charges-filed-eeoc-fy-1997-through-fy-2021> [1997-2021]

EEOC, EEOC Field Offices EEOC Headquarters-EEOC Field Offices, <https://www.eeoc.gov/field-office>

EEOC, EEOC Mediation Statistics FY 1999 through FY 2020, <https://www.eeoc.gov/eeoc-mediation-statistics-fy-1999-through-fy-2020>

EEOC, Online Charge Status Final Flow 11-24.2-15, https://www.eeoc.gov/sites/default/files/migrated_files/employees/charge_status_flow_chart.pdf

Floyd·Stenson·Coulthard·Williams·Pickering, 「EMPLOYMENT, LABOUR and INDUSTRIAL LAW in Australia」, Cambridge Univ. Press, 2018

Linda Dickens, ‘Doing More with Less’, in Brian Towers and William Brown (eds), Employment Relations in Britain: 25 Years of the Advisory Conciliation and Arbitration Service, Blackwell, Oxford, 2000.

National Labor Relations Board, OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL Division of Operations- Management, MEMORANDUM OM 06-17, December 5, 2005.

National Labor Relations Board, “NLRB contracts with FMCS to provide mediators in Board Alternative Dispute Resolution program”, Oct. 23, 2012.

NLRB, About NLRB, <https://www.nlr.gov/about-nlr/what-we-do/decide-cases>

NLRB, Disposition of Unfair Labor Practice Charges Per FY, <https://www.nlr.gov/reports/nlr-case-activity-reports/unfair-labor-practice-cases/disposition-of-unfair-labor-practice>

NLRB, Facilitate settlements, <https://www.nlr.gov/about-nlr/what-we-do/facilitate-settlements>

NLRB, NLRB Launches Pilot of Proactive Alternative Dispute Resolution Program, <https://www.nlr.gov/news-outreach/news-story/nlr-launches-pilot-of-proactive-alternative-dispute-resolution-program>

NLRB, Unfair Labor Practice Process Chart, <https://www.nlr.gov/resources/nlr-process/unfair-labor-practice-process-chart>

Tully Rinckey PLLC, Guide to Filing a Claim with the U.S. Equal Employment Opportunity Commission(EEOC), 2011.

U.S. Department of Labor, Alternative Dispute Resolution, <https://www.dol.gov/general/topic/labor-relations/adr>

U.S. DEPARTMENT OF LABOR, Office of the Assistant Secretary for Administration &

- Management, CRC, About Us, <https://www.dol.gov/agencies/oasam/centers-offices/civil-rights-center/about>
- U.S. Equal Employment Opportunity Commission, EEOC Respondent Portal User's Guide, https://www.eeoc.gov/employers/eeoc-respondent-portal-users-guide#_Toc439753384
- U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Federal Sector Alternative Dispute Resolution Fact Sheet, <https://www.eeoc.gov/federal-sector/federal-sector-alternative-dispute-resolution-fact-sheet>
- U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Filing A Charge of Discrimination With the EEOC, <https://www.eeoc.gov/filing-charge-discrimination>
- U.S. Equal Employment Opportunity Commission, History of the EEOC Mediation Program, <https://www.eeoc.gov/history-eeoc-mediation-program>
- U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Management Directive 110, <https://www.eeoc.gov/federal-sector/management-directive/chapter-3-alternative-dispute-resolution-eeo-matters>
- U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Management Directive 715, <https://www.eeoc.gov/federal-sector/management-directive/instructions-federal-agencies-md-715-section-i-model-eeo>
- U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Mediation, <https://www.eeoc.gov/mediation>
- U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Questions and Answers on EEOC's Final Rule Implementing Revisions to 29 CFR Part 1614, <https://www.eeoc.gov/regulations/questions-and-answers-eeocs-final-rule-implementing-revisions-29-cfr-part-1614>
- U.S. Equal Employment Opportunity Commission, Questions and Answers Universal Agreements to Mediate (UAMS), <https://www.eeoc.gov/questions-and-answers-universal-agreements-mediate-uams>
- 호주 공정노동위원회 홈페이지 - www.fwc.gov.au/ (최종 검색일 2023. 5. 14)
- 호주 통계청 홈페이지 - www.abs.gov.au/statistics/ (최종 검색일 2023. 5. 14)
- employsure.com.au/guides/modern-awards/ (최종 검색일 2023. 5. 14).

색인사항

개별 노동분쟁, 97
계약적 비대등성, 89
근로계약관계, 89
노동위원회, 1
노동위원회법, 92
노사 자율결정우선의 원칙, 90
노사 주도적 해결원칙, 89
미국 고용차별, 8, 27
미국 고용평등기회위원회(Equal Employment Opportunity Commission: EEOC), 6, 14
미국 행정분쟁해결법(Administrative Dispute Resolution Act of 1996), 5
미국 대안적 분쟁 해결, 5
미국 보편적 조정협약, 20
미국 부당노동행위, 8
미국 연방노동관계위원회(National Labor Relations Board: NLRB), 10, 22
미국 연방알선조정위원회(Federal Mediation and Conciliation Service: FMCS), 6, 28
미국 조정, 5
미국 조정인, 20
미국 합의회의, 12
미국 합의토론, 13
미국 화해·취하, 23
대안적 분쟁해결, 1
사전분쟁예방기능, 94
심판기능, 93
영국 고용심판소(Employment Tribunal), 30, 32

영국 고용항소심판소(Employment Appeal Tribunal), 30
영국 구제신청서(Form ET1), 35
영국 노무제공자('limb (b) worker'), 30
영국 답변서(Form ET3), 35
영국 중앙중재위원회(Central Arbitration Committee), 30
영국 조언·알선·중재서비스청(Advisory, Conciliation and Arbitration Service, ACAS), 33
영국 조기알선(early conciliation), 35
영국 조정(調停, mediation), 40
영국 알선관(conciliation officer), 36
영국 알선종료증서(conciliation certificate), 35
영국 행위준칙(code of practice), 46
영국 화해(settlement), 36
영국 화해조서(COT3 또는 settlement agreement), 39
인격관련성, 89
일본 개별노동분쟁, 63
일본 개별노동분쟁해결촉진법, 64
일본 노동위원회, 70
일본 노동상담, 71
일본 노동심판제도, 74
일본 도도부현 노동국, 65
일본 분쟁조정위원회, 68
일본 알선, 69, 72
일본 집단노동분쟁, 63
일본 재판외분쟁해결촉진법(ADR법), 77
일본 도도부현 노동국장 조언·지도, 66
일본 종합노동상담, 65
집단분쟁, 95

조정기능, 93, 94

호주 공정노동위원회(FWC), 49, 54

호주 2009년 공정노동법(FWA), 52

호주 전국 고용 기준(NES), 53

호주 공정노동위원회 청문, 53

호주 공정노동위원회 조정회의, 53

호주 공정근로 옴부즈맨(FWO), 54

호주 공정노동위원회 Conciliation, 55, 56

호주 공정노동위원회 Mediation, 55

호주 공정노동위원회 Decision, 57, 58

호주 부당해고 분쟁해결 절차, 55

호주 직장 내 괴롭힘 분쟁해결 절차, 59

호주 쟁의행위 조정 절차, 59

호주 공정노동위원회 관할, 61

Modern Award, 48, 52